

Klageerwiderung im Gesellschafterstreit

Spreebogen Lichtwerk GmbH | Berlin | 32 O 187/26

Kernstand 02.10.2026 | Nachtrag 08.10.2026 | Vergleich 09.10.2026

Dokumentenregister

Kernbestand 02.10.2026

01_Mandat_Rabenstein.eml	4
02_Klage_Seidel.docx	5–11
03_Gerichtliche_Verfuegung.pdf	12
04_Zustellung_Posteingang.txt	13
05_Gesellschaftsvertrag_K1.docx	14–15
06a_Gesellschafterliste_K2.docx	16
06b_Registerabruf_K3.pdf	17
07_Einladung_K4.docx	18
08_Niederschrift_K5.docx	19
09_Geschaeftsordnung.docx	20
10_Rechnung_SBS_K6.pdf	21
11_Nachrichten_K7.txt	22
12_Beanspruchung_K8.docx	23
13_Antwort_Seidel_K9.docx	24
14_Wareneingang_Lindenhof.docx	25
15_Zeuge_Brandt.eml	26
16_Rechnungseingang.eml	27
17_Bankprotokoll.csv	28
18_Telefonvermerk_Heller.docx	29
19_Projektkonto.xlsx	30

Klageerwiderung im Gesellschafterstreit

Spreebogen Lichtwerk GmbH | Berlin | 32 O 187/26

Kernstand 02.10.2026 | Nachtrag 08.10.2026 | Vergleich 09.10.2026

Dokumentenregister

Nachtrag 08.10.2026

Nachtrag_2026-10-08/N01_Ergaenzung_Brandt.docx	31
Nachtrag_2026-10-08/N01_Ergaenzung_Brandt.pdf	32
Nachtrag_2026-10-08/N02_Betriebsbuch_Riedel.docx	33
Nachtrag_2026-10-08/N02_Betriebsbuch_Riedel.pdf	34
Nachtrag_2026-10-08/N03_Seidel_Kalkulationsnachtrag.docx	35
Nachtrag_2026-10-08/N03_Seidel_Kalkulationsnachtrag.pdf	36
Nachtrag_2026-10-08/N04_Heller_Post_und_Ablage.docx	37
Nachtrag_2026-10-08/N04_Heller_Post_und_Ablage.pdf	38
Nachtrag_2026-10-08/N05_IT_Nachrichtenexport.docx	39
Nachtrag_2026-10-08/N05_IT_Nachrichtenexport.pdf	40
Nachtrag_2026-10-08/N06_Rabenstein_Stellungnahme.docx	41
Nachtrag_2026-10-08/N06_Rabenstein_Stellungnahme.pdf	42
Nachtrag_2026-10-08/N07_Brandt_Nachreichung.eml	43
Nachtrag_2026-10-08/N08_Riedel_Betriebsbuch.eml	44
Nachtrag_2026-10-08/N09_Gegenseite_Kalkulation.eml	45
Nachtrag_2026-10-08/N10_IT_Uebergabe.eml	46
Nachtrag_2026-10-08/N11_Kanzleibuero_Unterlagen.eml	47
Nachtrag_2026-10-08/N12_Rabenstein_Stand.eml	48
Nachtrag_2026-10-08/N13_Belegabgleich_Lindenhof.xlsx	49–50
Nachtrag_2026-10-08/N14_Buerochat_08_Oktober.txt	51

Klageerwiderung im Gesellschafterstreit

Spreebogen Lichtwerk GmbH | Berlin | 32 O 187/26

Kernstand 02.10.2026 | Nachtrag 08.10.2026 | Vergleich 09.10.2026

Dokumentenregister

Vergleich 09.10.2026

Vergleich_2026-10-09/V00_Klage_mit_Anlagen_K1_bis_K9.pdf	52–68
Vergleich_2026-10-09/V01_Gesellschaftervereinbarung_Entwurf.docx	69–73
Vergleich_2026-10-09/V01_Gesellschaftervereinbarung_Entwurf.pdf	74–78
Vergleich_2026-10-09/V02_Fuerst_Verhandlungsposition.docx	79–80
Vergleich_2026-10-09/V02_Fuerst_Verhandlungsposition.pdf	81–82
Vergleich_2026-10-09/V03_Rabenstein_Gegenposition.docx	83–84
Vergleich_2026-10-09/V03_Rabenstein_Gegenposition.pdf	85–86
Vergleich_2026-10-09/V04_Heller_Persoенliche_Position.docx	87–88
Vergleich_2026-10-09/V04_Heller_Persoенliche_Position.pdf	89–90
Vergleich_2026-10-09/V05_Gespraechsprotokoll_09_Oktober.docx	91–93
Vergleich_2026-10-09/V05_Gespraechsprotokoll_09_Oktober.pdf	94–96
Vergleich_2026-10-09/V06_Mandatserweiterung_Gesellschaft.eml	97
Vergleich_2026-10-09/V07_Fuerst_Vergleichsvorstoss.eml	98
Vergleich_2026-10-09/V08_Heller_Rollen_und_Grenzen.eml	99
Vergleich_2026-10-09/V09_Fuerst_Entwurfsversand.eml	100
Vergleich_2026-10-09/V10_Rabenstein_Entwurfsrueckmeldung.eml	101
Vergleich_2026-10-09/V11_Heller_Protokoll_und_Korrekturen.eml	102

Von	Kunigunde Rabenstein <kr@spreebogen-lichtwerk.example>
An	"Dr. Adelbert Feuchtwanger" <af@feuchtwanger-recht.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 08:17:00 +0200
Betreff	Spreebogen Lichtwerk / Klage Seidel – bitte heute zurückrufen

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

wir brauchen Ihre Hilfe für die Gesellschaft, nicht für mich persönlich. Gottfried Seidel hat wegen seiner Abberufung geklagt. Das Gerichtspaket kam am letzten Freitag, 25. September. Wir haben bisher nichts an das Gericht geschrieben. Otilie hat es erst gestern vollständig eingescannt. Bitte übernehmen Sie die Vertretung der Spreebogen Lichtwerk GmbH und bereiten Sie die Klageerwiderung vor. Sagen Sie mir vorher, welche Tatsachen wir noch belegen müssen und ob Sie einen gesonderten Beschluss oder eine Vollmacht benötigen.

Wir bauen und warten Lichtsteuerungen für kleine Bühnen. Zwölf Beschäftigte warten gerade darauf, wer Bestellungen freigeben darf. Ich möchte keinen Rundumschlag gegen Gottfried. Die Zahlung an seine eigene Firma und die Freigaben dürfen aber nicht einfach weiterlaufen. Wir haben ihm seinen Anstellungsvertrag nicht gekündigt; sein Septembergehalt ist bezahlt. Kunden gegenüber hat niemand von einer Entlassung gesprochen.

Im Anhang stehen die Klage und die Verfügung. Die weiteren Unterlagen liegen in der Ablage. Bitte keine Ansprüche gegen Gottfried ohne Rücksprache erheben. Ein Gespräch über eine künftige technische Rolle ist für uns denkbar, nicht aber eine Erklärung, alles sei schon bereinigt. Ich bin heute bis 11 Uhr im Betrieb, danach telefonisch erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Rabenstein

Geschäftsführerin | Spreebogen Lichtwerk GmbH

Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

kr@spreebogen-lichtwerk.example

Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 241806 B

Anlagen: 02_Klage_Seidel.docx; 03_Gerichtliche_Verfuegung.pdf

Kanzlei Walburga Fürst | Berliner Straße 91 | 13189 Berlin
post@fuerst-recht.example | Zeichen: WF 216/26

An das Landgericht Berlin II
Littenstraße 12–17, 10179 Berlin
Per besonderem elektronischen Anwaltspostfach

Klage

22.09.2026

In dem Rechtsstreit des Herrn Gottfried Seidel, Florastraße 78, 13187 Berlin,
Kläger,
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Walburga Fürst, Kanzlei Fürst, Berliner Straße 91, 13189 Berlin,
gegen die Spreebogen Lichtwerk GmbH, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin, eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 241806 B, vertreten durch die einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Kunigunde Rabenstein,
Beklagte,
wegen Anfechtung eines Abberufungsbeschlusses,
vorläufiger Streitwert: 25000 EUR,
erheben wir namens und in Vollmacht des Klägers Klage.

1. Anträge

1.1. Der in der Gesellschafterversammlung der Spreebogen Lichtwerk GmbH vom 9. September 2026 unter dem zweiten Tagesordnungspunkt, bezeichnet in Ziffer 1.2 der Einladung vom 26. August 2026, als angenommen festgestellte Beschluss mit dem Wortlaut „Herr Gottfried Seidel wird aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Spreebogen Lichtwerk GmbH abberufen“ wird für nichtig erklärt.

1.2. Hilfsweise, für den Fall, dass das Gericht eine durch Anfechtungsurteil zu beseitigende Beschlusswirkung verneint, wird festgestellt, dass durch die unter Ziffer 1.1 bezeichnete Beschlussfassung eine wirksame Abberufung des Klägers als Geschäftsführer der Beklagten nicht zustande gekommen ist.

1.3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Es wird die Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens angeregt. Für den Fall, dass die Beklagte ihre Verteidigungsbereitschaft nicht rechtzeitig anzeigt, wird der Erlass eines Versäumnisurteils nach Paragraph 331 Absatz 3 ZPO beantragt, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen. Der Kläger begehrt ausschließlich die Klärung seiner Organstellung aufgrund des bezeichneten Beschlusses. Vergütung, Beendigung seines Anstellungsvertrags, Zahlungsansprüche aus dem Einkauf und Veränderungen seiner Beteiligung sind nicht Gegenstand dieser Klage.

2. Gesellschaftsverhältnisse und Maßstab der Geschäftsführung

2.1. Beteiligungen und Organstellung

Die Beklagte plant, montiert und wartet Beleuchtungs- und Steuerungstechnik für Bühnen und Veranstaltungsräume. Der Kläger hat den Betrieb 2019 gemeinsam mit Frau Rabenstein aufgebaut. Das Stammkapital beträgt 25000 EUR. Frau Rabenstein hält den Geschäftsanteil Nr. 1 über 10000 EUR, der Kläger den Geschäftsanteil Nr. 2 über 8750 EUR und Frau Heller den Geschäftsanteil Nr. 3 über 6250 EUR. Das entspricht 40, 35 und 25 Prozent. Eine Veränderung dieser Beteiligungen ist nicht erfolgt.

Der Kläger und Frau Rabenstein wurden in Ziffer 3.2 des Gesellschaftsvertrags zu Geschäftsführern bestellt und jeweils zur Einzelvertretung ermächtigt. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB wurde ihnen nicht erteilt. Der Registerausdruck vom 21. September 2026 führt beide weiterhin als Geschäftsführer. Der Kläger stützt seine Klage allerdings nicht allein auf diesen Registerstand, sondern auf die Unwirksamkeit der gegen ihn beschlossenen Maßnahme.

Beweis: Gesellschaftsvertrag vom 18. Juni 2019, Anlage K1; Gesellschafterliste, Anlage K2; aktueller Registerausdruck vom 21. September 2026, Anlage K3.

2.2. Zustimmungsvorbehalte und Abberufungsschutz

Der Kläger verantwortete Technik, Materialeinkauf und Baustellenkoordination; Frau Rabenstein betreute Vertrieb und Personal. Ziffer 3.3 des Gesellschaftsvertrags verlangt vor Geschäften mit Gesellschaftern oder ihren beherrschten Unternehmen die Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Hinzu kommt die von sämtlichen Gesellschaftern am 10. Januar 2025 beschlossene Geschäftsordnung. Danach sind Einzelbestellungen über 10000 EUR brutto vor Beauftragung dem jeweils anderen Geschäftsführer mit Leistungsumfang, Preis, Liefertermin und Vergleichsangebot vorzulegen. Die Zustimmung ist in Textform zu sichern. Auch die Zahlung setzt eine entsprechende Freigabe voraus.

Der Kläger stellt diese Regelungen nicht in Abrede. Die technische Einzelberechtigung im Bankportal ersetzte keine interne Zustimmung. Auch war ein drohender Kundenterminverlust nach der Geschäftsordnung keine allgemeine Ausnahme. Streit besteht darüber, ob die konkrete Handhabung und die anschließend unvollständige Dokumentation unter Berücksichtigung der gesamten Umstände eine sofortige Abberufung rechtfertigten.

Ziffer 5.3 des Gesellschaftsvertrags lässt die Abberufung ausschließlich bei einem wichtigen Grund zu. Organstellung und Anstellungsvertrag sind ausdrücklich getrennt. Eine Kündigung des Anstellungsvertrags wurde am 9. September nicht beschlossen. Die Gesellschaft hat sich damit bewusst gegen die jederzeitige freie Abberufbarkeit entschieden.

Beweis: Anlage K1, Ziffern 3.2, 3.3, 5.1 und 5.3; Geschäftsordnung vom 10. Januar 2025, bei der Beklagten in der Datei 09_Geschäftsordnung.docx und als unterschriebene Ausfertigung im Ordner „Gesellschaft / 2025“ vorhanden. Deren Vorlage wird nach Paragraph 142 Absatz 1 ZPO angeregt.

3. Der Einkauf für das Kulturhaus Lindenhof

3.1. Ausfall des Lieferanten und Nachrichten vom 19. August

Im August 2026 musste die Beklagte die Bühnensteuerung des Kulturhauses Lindenhof für dessen Wiedereröffnung fertigstellen. Der ursprünglich vorgesehene Lieferant konnte den Termin nicht einhalten. Der Kläger schlug deshalb vor, über seine Einzelfirma Seidel Bühnenservice e.K. sechs gebrauchte Steuergeräte zu beschaffen beziehungsweise aufzuarbeiten und Einbauhilfe zu leisten. Er teilte Frau Rabenstein am 19. August um 07:46 Uhr mit, dass die erste Kalkulation 14900 EUR brutto betrage und möglicherweise ein Expresszuschlag hinzukomme. Die Einschaltung seines eigenen Unternehmens wurde damit vor Durchführung offengelegt.

Frau Rabenstein antwortete um 08:04 Uhr: „Dann mach das, aber ich brauche die endgültige Zahl. Nichts ohne den Preisabgleich. Schick mir das andere Angebot und frag Ottilie wegen der Gesellschafterfreigabe.“ Der Kläger antwortete um 08:07 Uhr, er sei schon unterwegs und liefere nach. Diese vollständige Nachricht ist zugrunde zu legen. Der Kläger beruft sich nicht auf eine verkürzte, vorbehaltlose schriftliche Genehmigung des endgültigen Preises. Er verstand die Antwort jedoch als Einverständnis mit der Ersatzbeschaffung als solcher und nahm irrig an, die erforderliche Dokumentation und Gegenzeichnung nachreichen zu können.

Beweis: Nachrichtenverlauf vom 19. bis 21. August 2026, Anlage K7; ergänzend persönliche Anhörung des Klägers. Eine weitere, endgültige telefonische Preisfreigabe wird mit dieser Klage nicht behauptet.

3.2. Rechnung und Zahlung

Die Rechnung SBS-2026-084 vom 20. August 2026 weist sechs überholte Steuergeräte zu jeweils 1950 EUR netto, zusammen 11700 EUR, Kabelsatz und Sonderstecker für 1900 EUR, Transport und Einbauunterstützung für 1000 EUR sowie Expressbeschaffung und Zusatzarbeit für 862,18 EUR aus. Die Nettosumme beträgt 15462,18 EUR, die Umsatzsteuer 2937,82 EUR und der Endbetrag 18400 EUR. Der Kläger übersandte die Rechnung an die Buchhaltung und teilte Frau Rabenstein am 20. August um 18:44 Uhr den Endbetrag mit. Dabei erklärte er, zwei Geräte habe er andernorts beschaffen müssen.

Am 21. August veranlasste der Kläger die Überweisung an seine Einzelfirma. Das Beanstandungsschreiben nennt hierfür 07:43 Uhr. Frau Rabenstein hatte im Nachrichtenkanal um 07:31 Uhr verlangt, vor der gemeinsamen Durchsicht noch nicht zu zahlen. Der Kläger hat diese Nachricht nach seiner Erinnerung erst nach Ausführung der Überweisung gelesen. Er bestreitet deshalb, eine bereits gelesene konkrete Zahlungsuntersagung bewusst übergangen zu haben. Die zeitliche Reihenfolge von Nachricht und Bankauftrag beweist für sich noch nicht den Zeitpunkt seiner Kenntnisnahme.

Der Kläger hatte keinen förmlichen Gesellschafterbeschluss eingeholt. Er erteilte den Auftrag an seine Einzelfirma selbst. Die ursprüngliche Zahl von 14900 EUR war vorläufig; gegenüber dem Rechnungsbetrag besteht eine Differenz von 3500 EUR brutto. Der Kläger führte diese auf zusätzliche Arbeit und kurzfristigen Zukauf zurück. Er benennt vier zusätzliche Arbeitsstunden, verfügt aber derzeit über keine geschlossene, zeitgleich erstellte Überleitung des gesamten Mehrbetrags. Die Klage behauptet deshalb weder einen durchgängigen Rechnungsnachweis noch einen von allen Gesellschaftern genehmigten Endpreis.

Beweis: Rechnung, Anlage K6; vollständiger Nachrichtenverlauf, Anlage K7; Beanstandung, Anlage K8; Antwort des Klägers, Anlage K9. Zur ausgeführten Zahlung wird ergänzend die Vorlage der bezeichneten Buchung SBS-2026-084 vom 21. August 2026 im Bankprotokoll der Beklagten nach Paragraph 142 Absatz 1 ZPO angeregt.

3.3. Lieferumfang und verbleibende Nachweise

Der Kläger trägt vor, dass die abgerechneten Geräte und Materialien dem Lindenhof-Auftrag zugutekamen. Vier Geräte lieferte er am 24. August zur Werkstatt der Beklagten. Zwei weitere Geräte brachte er nach seiner Darstellung bereits am Samstag, dem 22. August, unmittelbar zur Bühne. Hierfür erhielt er keinen unterschriebenen Lieferschein. Seine Fotos zeigen Verpackungen, keine lesbaren Seriennummern. Der Werkstattbeleg über vier Geräte wird deshalb nicht als Beleg für die zusätzliche Direktlieferung ausgegeben.

Beweis für die Annahme der vier Geräte in der Werkstatt: Zeugnis des Werkstattleiters Tassilo Brandt, zu laden über die Beklagte, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin; Wareneingang WE-0824 vom 24. August 2026, dessen Vorlage aus dem Besitz der Beklagten angeregt wird. Hinsichtlich der unmittelbaren Lieferung am 22. August wird die Vernehmung des Klägers als Partei mit Zustimmung der Beklagten nach Paragraph 447 ZPO angeboten; andernfalls wird seine persönliche Anhörung angeregt. Herr Brandt wird nicht als Augenzeuge einer Lieferung auf der Baustelle benannt, bei der er nicht anwesend war.

Der Auftrag wurde fertiggestellt und vom Kunden bezahlt. Das begründet nach Auffassung des Klägers ein erhebliches Indiz für einen wirtschaftlich nutzbaren Leistungseinsatz. Es ersetzt aber weder die Zuordnung jedes abgerechneten Geräts noch eine Prüfung des Preises. Der Kläger beantragt, die Beklagte zur Erklärung über die Fertigstellung und den Zahlungseingang aufzufordern. Die Behauptung einer vollständigen Lieferung bleibt insoweit beweisbedürftig, als sie über den Werkstattbeleg hinausgeht.

4. Beanstandung und Gesellschafterversammlung

4.1. Aufklärungsbemühungen vor dem Beschluss

Am 24. August erläuterte der Kläger Frau Rabenstein im Büro die Zahlung und den aus seiner Sicht erforderlichen kurzfristigen Einkauf. Für den Gesprächsinhalt aus eigener Wahrnehmung wird seine Parteivernehmung nach Paragraph 447 ZPO mit Zustimmung der Beklagten, hilfsweise seine persönliche Anhörung, angeboten. Der Kläger verfügt über keine vollständige Gesprächsaufzeichnung.

Am 27. August übergab Frau Rabenstein ihm die schriftliche Beanstandung. Verlangt wurden bis zum 31. August der Bestellvorgang, Fremdrechnungen und Angaben zum Verbleib der sechs Geräte. Sie verwies auf die fehlende Gesellschafterzustimmung und den Preisvergleich. Die angebliche Äußerung, die Buchhaltung solle sich nicht in die Technik einmischen, wird bestritten, soweit daraus eine dauerhafte Verweigerung jeder Rechnungskontrolle abgeleitet wird.

Der Kläger antwortete am 31. August schriftlich. Er räumte ein, keinen förmlichen Beschluss eingeholt zu haben, erläuterte die behauptete Direktlieferung und bot eine gemeinsame Kalkulationsdurchsicht sowie gegebenenfalls eine Gutschrift für eine nicht belegbare Position an. Eine Rückzahlung des Gesamtbetrags oder ein Schuldeingeständnis lehnte er ab. Die in Aussicht gestellte vollständige Belegaufbereitung war bis zur Versammlung nicht abgeschlossen. Sein Angebot zur sachlichen Prüfung blieb bestehen; eine gemeinsame vollständige Belegdurchsicht fand zuvor nicht statt.

Beweis: Beanstandung vom 27. August, Anlage K8; Antwort vom 31. August, Anlage K9; zur noch offenen Dokumentation und den Erklärungen in der Versammlung Anlage K5.

4.2. Einladung, Aussprache und Abstimmung

Die Einladung vom 26. August ging dem Kläger am 28. August per Einschreiben zu. Sie benannte die Eigenbeauftragung, die Zahlung von 18400 EUR ohne vorherigen Gesellschafterbeschluss und die Missachtung der Geschäftsordnung. Der Kläger macht keinen allein aus diesen Daten hergeleiteten Einladungsfristverstoß geltend. Sämtliche Gesellschafter erschienen am 9. September; das gesamte Stammkapital war vertreten. Frau Heller wurde mit allen 25000 Stimmen zur Versammlungsleiterin gewählt.

Frau Rabenstein hielt dem Kläger die fehlenden Freigaben und Nachweise vor. Er verwies auf den Zeitdruck, seine Auslegung der Nachricht und die noch zu vervollständigenden Unterlagen. Frau Heller erklärte, sie könne über die vier im Werkstattbeleg erfassten Geräte hinaus den Lieferumfang und die Montagezeiten nicht beurteilen. Der Kläger widersprach der Forderung nach einer Rückzahlungserklärung. Über eine solche Erklärung wurde nicht abgestimmt.

Für die Abberufung stimmte Frau Rabenstein mit 10000 Stimmen. Der Kläger stimmte mit 8750 Stimmen dagegen. Frau Heller enthielt sich mit 6250 Stimmen. Sie zählte die Nein-Stimmen des Klägers wegen seiner Betroffenheit nicht und stellte die Annahme des Abberufungsantrags fest. Der Kläger widersprach ausdrücklich dem Stimmrechtsausschluss, der Feststellung und der Abberufung. Die Niederschrift ging ihm am 11. September zu. Über eine Kündigung des Anstellungsvertrags oder Schadensersatz wurde nicht beschlossen.

Beweis: Einladung, Anlage K4; Niederschrift, Anlage K5; Zeugnis der Ottilie Heller, zu laden über die Beklagte. Ihre Vernehmung wird für Wahl, Abstimmung, Ergebnisfeststellung und Widerspruch sowie die von ihr selbst abgegebenen Erklärungen angeboten, nicht für ihr unbekannte Lieferhandlungen. Die Urkundenvorlage bedeutet keine Anerkennung sämtlicher zusammengefasster Wertungen im Protokoll.

5. Zulässigkeit und Umfang des Rechtsschutzes

5.1. Zuständigkeit, Parteien und Klagefrist

Das Landgericht Berlin II ist bei dem vorläufig mit 25000 EUR bewerteten Interesse nach Paragraph 71 Absatz 1 GVG sachlich und wegen des Sitzes der Beklagten nach Paragraph 17 Absatz 1 ZPO örtlich zuständig. Der Streitwert berücksichtigt die Bedeutung der bestrittenen Organstellung; er ist nicht mit dem Rechnungsbetrag gleichzusetzen. Der Kläger ist als unverändert beteiligter Gesellschafter zur Anfechtung des ihn betreffenden Beschlusses befugt. Beklagte ist nach Ziffer 8.1 der Satzung die Gesellschaft. Im Rubrum ist ihre weitere einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin bezeichnet. Die Zuständigkeit der Gesellschafter für die Prozessvertretung nach Paragraph 46 Nummer 8 GmbHG bleibt hiervon unberührt.

Ziffer 8.1 der Satzung bestimmt eine Monatsfrist. Weil der Kläger an der Versammlung teilnahm und das Ergebnis ausdrücklich festgestellt wurde, ist für ihn bereits der 9. September maßgeblich; der Zugang der Niederschrift am 11. September verschiebt den Beginn nicht. Die Klage wird am 22. September und damit vor Ablauf am 9. Oktober 2026 eingereicht. Es wird um unverzügliche Zustellung gebeten. Der Gerichtskostenvorschuss wird nach Eingang der Kostenanforderung unverzüglich gezahlt; für eine demnächst erfolgende Zustellung wird auf Paragraph 167 ZPO verwiesen.

5.2. Beschlussfeststellung und Hilfsantrag

Die Klage richtet sich vorrangig auf die Beseitigung des ausdrücklich festgestellten Beschlusses. Ziffer 4.3 der Satzung ermächtigt die gewählte Versammlungsleiterin zur Feststellung von Ergebnis und Annahme. Der Kläger bestreitet deshalb nicht allein wegen der fehlenden anwaltlichen Begleitung ihre Feststellungskompetenz. Die gerichtliche Kontrolle der materiellen Voraussetzungen wird durch diese Kompetenz jedoch nicht ausgeschlossen.

Der Hilfsantrag erfasst ausschließlich den Fall, dass das Gericht eine durch Anfechtung zu beseitigende Wirkung der bezeichneten Feststellung verneint. Das Feststellungsinteresse nach Paragraph 256 Absatz 1 ZPO ergibt sich daraus, dass die Beklagte die Organstellung als beendet behandelt und die Registeranmeldung angekündigt hat. Die konkrete Rechtsunsicherheit besteht bereits jetzt. Beantragt wird weder eine neue Bestellung noch eine Feststellung über unbekannte künftige Beschlüsse. Ein gesonderter Zahlungs- oder Beschäftigungsantrag wird nicht erhoben.

6. Begründetheit

6.1. Maßgeblich ist ein tatsächlich bestehender wichtiger Grund

Der Beschluss verletzt Ziffer 5.3 der Satzung in Verbindung mit Paragraph 38 Absatz 2 GmbHG. Die Satzung bindet die Abberufung an einen wichtigen Grund. Die Gesellschaftermehrheit durfte diese Voraussetzung weder durch die Bezeichnung des Antrags noch durch die Nichtberücksichtigung der Klägerstimmen ersetzen.

Nach BGH, Urteil vom 04.04.2017 – Az. II ZR 77/16, amtlicher Volltext, ECLI:DE:BGH:2017:040417UIIZR77.16.0, Randnummern 9 und 14, ist im Beschlussprozess entscheidend, ob bei Beschlussfassung objektiv ein wichtiger Grund bestand. Wer sich darauf beruft, trägt die Darlegungs- und Beweislast. Hier betrifft dies die Beklagte. Randnummer 17 verlangt für die Unzumutbarkeit weiterer Geschäftsführung eine Abwägung sämtlicher Umstände. Die Entscheidung rechtfertigt damit weder eine automatische Abberufung bei jeder internen Pflichtverletzung noch deren generelle Unwirksamkeit bei fehlendem Vermögensschaden.

6.2. Eigenbeauftragung und fehlende Freigaben

Die fehlende Gesellschafterzustimmung ist ein ernstzunehmender Vorwurf. Nach Paragraph 37 Absatz 1 GmbHG hatte der Kläger interne Beschränkungen zu beachten. Sein Aufgabenbereich Technik und die

Einzelvertretung entbanden ihn davon nicht. Ebenso wenig ersetzte Frau Rabensteins Nachricht einen Gesellschafterbeschluss. Der Kläger stützt seine Verteidigung gegen die Abberufung deshalb auf die konkrete Schwere des Vorgangs und dessen beherrschbare Folgen, nicht auf eine Aufhebung der Satzungsregel durch Zeitdruck.

Auch Paragraph 181 BGB ist zu berücksichtigen: Der Kläger handelte nach eigener Darstellung auf beiden Seiten des Geschäfts und besaß keine allgemeine Befreiung. Eine wirksame besondere Gestattung oder spätere Genehmigung wird nicht als bereits bewiesen vorgetragen. Aus der möglichen Unwirksamkeit des Liefergeschäfts folgt jedoch nicht ohne weitere Würdigung die Unzumutbarkeit seiner weiteren Organstellung. Rechtsgeschäftliche Wirksamkeit, interne Pflichtverletzung und Abberufungsgrund sind jeweils gesondert zu beurteilen.

Gegen eine gezielte Schädigung sprechen die Offenlegung der eigenen Firma bereits vor der Beschaffung, die Mitteilung des Endbetrags vor Zahlung und das nachfolgende Angebot einer überprüfbaren Abrechnung. Ein bewusstes Zuwiderhandeln gegen eine gelesene Zahlungsuntersagung wird bestritten. Die Beklagte muss insbesondere zwischen dem sicheren Fehlen formeller Freigaben und dem weitergehenden Vorwurf absichtlicher Missachtung einer konkreten Nachricht unterscheiden.

6.3. Lieferstreit und Interessenabwägung

Aus dem Werkstattbeleg über vier Geräte folgt nicht zwingend, dass zwei weitere Geräte niemals auf die Baustelle gelangten. Umgekehrt beweist die Fertigstellung des Kundenauftrags nicht die vollständige Erfüllung der Rechnung der Einzelfirma. Die noch offene Gerätezuordnung und Kalkulation verlangen Aufklärung. Ein vorsätzliches Abrechnen nicht erbrachter Leistungen ist mit den vorgelegten Unterlagen nicht belegt. Der Kläger hält an seiner Darstellung fest und stellt sich der Beweisaufnahme.

Die Abwägung muss zugleich den Betrag von 18400 EUR, die Nähe zum eigenen wirtschaftlichen Interesse und die verspäteten Belege berücksichtigen. Auf Klägerseite stehen seine seit Gründung ausgeübte technische Leitung, seine Kenntnisse der Installationen, der tatsächlich fertiggestellte Auftrag und das Angebot, unbelegte Positionen zu korrigieren. Ein bezifferter Schaden ist bislang nicht dargelegt. Das allein entscheidet den Prozess nicht, mindert aber das Gewicht eines Vorwurfs, der die Zahlung ohne Bewertung der Gegenleistung als vollständigen Vermögensverlust behandelt.

Am 9. September waren nach Auffassung des Klägers weniger einschneidende Kontrollen ausreichend: Belegprüfung mit verbindlicher Nachfrist, Ausschluss eigenständiger Freigabe von Zahlungen an die Einzelfirma und gemeinsame Zahlungsfreigaben. Dies sind keine bereits beschlossenen Maßnahmen, sondern naheliegende Alternativen, deren Eignung bei der Abwägung zu prüfen war. Der Kläger hatte Aufklärung und gegebenenfalls Gutschrift angeboten. Seine Weigerung, den gesamten Rechnungsbetrag ohne Prüfung zurückzuzahlen, durfte nicht für sich als Verweigerung jeder Zusammenarbeit gewertet werden.

Der Kläger behauptet nicht, vor jeder Abberufung müsse zwingend eine Abmahnung erfolgen. Hier hätte aber erläutert werden müssen, weshalb kontrollierte Fortführung trotz des Aufklärungsangebots unzumutbar war. Konkret belegte frühere gleichartige Verstöße sind in Einladung und Niederschrift nicht aufgeführt. Ein pauschaler Hinweis auf verlorenes Vertrauen ersetzt diese Begründung nicht. Die Gesamtabwägung rechtfertigt deshalb nach Auffassung des Klägers die sofortige Organabberufung nicht.

6.4. Stimmverbot und rechnerische Mehrheit

Paragraph 47 Absatz 4 GmbHG und die Grundsätze zum Verbot, über die Missbilligung eigenen Verhaltens selbst zu entscheiden, sind zu beachten. BGH, Urteil vom 04.04.2017 – Az. II ZR 77/16, amtlicher Volltext, ECLI:DE:BGH:2017:040417UIZR77.16.0, Randnummern 10 bis 15, unterscheidet zwischen der gewöhnlichen Abberufung und der Abberufung aus wichtigem Grund. Den Streit über die Voraussetzungen eines schon vom Versammlungsleiter anzuwendenden Stimmverbots entscheidet das Urteil nicht abschließend; die gerichtliche Sachprüfung bleibt erforderlich.

Der Kläger erkennt zudem nicht die Stimmenverhältnisse: Auch unter Einbeziehung seiner 8750 Nein-Stimmen stehen 10000 Ja-Stimmen gegenüber. Die 6250 Enthaltungsstimmen zählen nach Ziffer 4.2 der Satzung nicht als abgegeben. Der Antrag hätte mithin rechnerisch auch ohne seinen Ausschluss eine einfache Mehrheit erreicht. Die Klage wird nicht auf eine gegenteilige Berechnung gestützt. Ihr tragender Grund bleibt das Fehlen der besonderen materiellen Abberufungsvoraussetzung. Eine Stimmenmehrheit gestattet keine Abweichung von Ziffer 5.3 der Satzung.

7. Beweisaufnahme und Anlagen

Die vorgelegten Unterlagen belegen Erklärungen und Abläufe; sie nehmen die Würdigung streitiger Lieferungen oder innerer Vorstellungen nicht vorweg. Angeregt wird die Vorlage der konkret bezeichneten Geschäftsordnung, des Wareneingangs WE-0824 und der Zahlungsbuchung SBS-2026-084 durch die Beklagte. Soweit die Vollständigkeit von K7 bestritten wird, soll außerdem der betriebliche Kanal „Lindenhof Einkauf“ für den 19. bis 21. August 2026 vorgelegt werden. Begehrt wird keine allgemeine Durchsuchung der Geschäftsunterlagen. Der Kläger hat derzeit keinen eigenen Zugang zur Einkaufsablage und benötigt die bezeichneten Belege für den Abgleich.

Der Klage sind folgende neun Anlagen als gesonderte Dateien beigelegt:

7.1. Anlage K1 ist der Gesellschaftsvertrag vom 18. Juni 2019 in der Datei 05_Gesellschaftsvertrag_K1.docx.

7.2. Anlage K2 ist die Gesellschafterliste vom 18. Juni 2019 mit Ablageabgleich vom 21. September 2026 in der Datei 06a_Gesellschafterliste_K2.docx.

7.3. Anlage K3 ist der Registerausdruck vom 21. September 2026 in der Datei 06b_Registerabruf_K3.pdf.

7.4. Anlage K4 ist die Einladung vom 26. August 2026 mit Einlieferungs- und Zustellangaben in der Datei 07_Einladung_K4.docx. Die beigelegte Rechnung wird zugleich gesondert als K6 beigelegt.

7.5. Anlage K5 ist die Niederschrift der Versammlung vom 9. September 2026, erstellt am 10. September und versandt am 11. September, in der Datei 08_Niederschrift_K5.docx.

7.6. Anlage K6 ist die Rechnung SBS-2026-084 vom 20. August 2026 über 18400 EUR in der Datei 10_Rechnung_SBS_K6.pdf.

7.7. Anlage K7 ist der Nachrichtenverlauf vom 19. bis 21. August 2026 in der Datei 11_Nachrichten_K7.txt.

7.8. Anlage K8 ist die Beanstandung vom 27. August 2026 in der Datei 12_Beanstandung_K8.docx.

7.9. Anlage K9 ist die Antwort des Klägers vom 31. August 2026 in der Datei 13_Antwort_Seidel_K9.docx.

Walburga Fürst

Rechtsanwältin

Übermittlung aus dem eigenen besonderen elektronischen Anwaltspostfach

Landgericht Berlin II | Zivilkammer 32
Littenstraße 12–17 | 10179 Berlin

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Mühlenstraße 64
13187 Berlin

Verfügung im schriftlichen Vorverfahren

24.09.2026

Geschäftszeichen: 32 O 187/26
Seidel gegen Spreebogen Lichtwerk GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

im oben genannten Rechtsstreit wird das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Die Beklagte wird aufgefordert, binnen einer Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung der Klageschrift durch einen Rechtsanwalt anzuzeigen, ob sie sich gegen die Klage verteidigen will. Die Notfrist ist nicht verlängerbar.

Die Beklagte erhält eine weitere Frist von zwei Wochen nach Ablauf der Notfrist zur schriftlichen Klageerwiderung. Darin sind die Einwendungen gegen die Klage sowie Beweismittel mitzuteilen. Verspätetes Vorbringen kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben. Vor dem Landgericht besteht Anwaltszwang; eine eigene Erklärung der Partei ersetzt den erforderlichen anwaltlichen Schriftsatz nicht.

Geht keine rechtzeitige Verteidigungsanzeige ein, kann auf Antrag ohne mündliche Verhandlung ein Versäumnisurteil ergehen. Soweit die Beklagte unterliegt, trägt sie die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der notwendigen Kosten der Gegenseite nach Paragraph 91 ZPO. Das Versäumnisurteil wird nach Paragraph 708 Nummer 2 ZPO ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt; bei der hier erhobenen Beschlussklage betrifft die Vollstreckung insbesondere die Kosten. Anträge auf Fristverlängerung für die Erwiderung sind vor Fristablauf unter Darlegung der Gründe einzureichen; über sie entscheidet das Gericht.

Anlage: Klageschrift vom 22.09.2026 mit Anlagen K1 bis K9.

Dr. Irmgard Wallroth, Richterin am Landgericht
Für die Geschäftsstelle: Mechthild Baur, Justizbeschäftigte
Elektronisch erstellte Ausfertigung zur Zustellung.

Posteingang / gelber Umschlag

25.09.2026

09:42 Uhr, Empfang Werkstatt, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin.

Übergeben durch Zusteller an Ottilie Heller, Buchhaltung. Frau Rabenstein war beim Kundentermin. Herr Seidel war nicht im Haus.

Absender: Landgericht Berlin II. Aktenzeichen auf Umschlag: 32 O 187/26.

Auf dem Umschlag notiert: Zugestellt am 25.09.2026.

Inhalt: Verfügung 24.09.2026, Klageschrift 22.09.2026 und neun Anlagen.

Umschlag in Papierablage „Gericht September“ gelegt, nicht entsorgt.

25.09., 10:08 Uhr: Mappe auf Tisch KR gelegt. Klebezettel „Gericht / Seidel“.

01.10., 16:35 Uhr: KR fragt nach elektronischen Kopien. Versand an Kanzlei wird für Freitag vorbereitet.

Ottilie Heller, 01.10.2026, 17:12 Uhr

Gesellschaftsvertrag der Spreebogen Lichtwerk GmbH

18.06.2019

Arbeitsabschrift der Urkunde UR-Nr. 218/2019 des Notars Dr. Ruprecht Greiner in Berlin. Die Gesellschafter bestätigten am 21.09.2026 gegenüber der Buchhaltung, dass keine spätere Satzungsänderung vorliegt.

1. Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1.1. Die Firma lautet Spreebogen Lichtwerk GmbH. Sitz ist Berlin. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

1.2. Gegenstand ist die Planung, Montage und Wartung von Beleuchtungs- und Steuerungstechnik für Bühnen und Veranstaltungsräume sowie der Handel mit zugehörigem Material. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten werden erst nach Erteilung der erforderlichen Erlaubnisse ausgeübt.

2. Stammkapital und Einlagen

Das Stammkapital beträgt 25000 EUR. Kunigunde Rabenstein übernimmt Anteil Nr. 1 zu 10000 EUR, Gottfried Seidel Anteil Nr. 2 zu 8750 EUR und Ottilie Heller Anteil Nr. 3 zu 6250 EUR. Alle Einlagen sind in Geld zu erbringen. Eine Nachschusspflicht besteht nicht. Die Gesellschaft trägt Gründungskosten bis zu 1800 EUR.

3. Geschäftsführung und Vertretung

3.1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder einer mit einem Prokuristen. Die Gesellschafterversammlung kann Einzelvertretungsbefugnis erteilen und von den Beschränkungen des Paragraphen 181 BGB befreien.

3.2. Kunigunde Rabenstein und Gottfried Seidel werden zu Geschäftsführern bestellt. Ihnen wird jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB wird bei Gründung nicht erteilt.

3.3. Die Gesellschafterversammlung kann eine Geschäftsordnung beschließen. Intern bedürfen Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Aufnahme von Krediten über 50000 EUR sowie Geschäfte mit Gesellschaftern oder von ihnen beherrschten Unternehmen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die gesetzliche Außenvertretung bleibt unberührt.

4. Einberufung und Beschlussfassung

4.1. Jeder Geschäftsführer darf eine Gesellschafterversammlung einberufen. Die Einladung erfolgt durch eingeschriebenen Brief an die zuletzt mitgeteilte Anschrift mit einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen; Versand- und Versammlungstag werden nicht mitgerechnet. Die Tagesordnung ist beizufügen. Bei einer Abberufung aus wichtigem Grund sind die wesentlichen tatsächlichen Vorwürfe anzugeben.

4.2. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. Jeder volle Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Einfache Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, soweit zwingendes Recht oder dieser Vertrag keine größere Mehrheit verlangen. Enthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen.

4.3. Zum Versammlungsleiter wählen die anwesenden Gesellschafter mit einfacher Mehrheit eine Person. Der Leiter darf das Abstimmungsergebnis und die Annahme oder Ablehnung eines Antrags feststellen. Die Niederschrift muss Anträge, abgegebene Stimmen, nicht berücksichtigte Stimmen, Widersprüche und Ergebnis enthalten. Sie ist vom Leiter zu unterzeichnen und sämtlichen Gesellschaftern unverzüglich zu übermitteln.

4.4. Die Vertretung durch einen anderen Gesellschafter, Rechtsanwalt oder Steuerberater ist mit Vollmacht in Textform zulässig. Beschlüsse außerhalb einer Versammlung setzen das gesetzlich erforderliche Einverständnis voraus. Gesetzliche Informationsrechte bleiben unberührt.

5. Bestellung und Abberufung

5.1. Bestellung, Vergütung und Anstellungsvertrag der Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschluss geregelt. Organstellung und Anstellungsvertrag sind selbständig.

5.2. Über Maßnahmen gegenüber einem Geschäftsführer wird für jeden Beschlussgegenstand gesondert abgestimmt. Die Beurteilung eines gesetzlichen Stimmverbots wird in der Niederschrift festgehalten.

5.3. Die Abberufung eines Geschäftsführers ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Über seinen Anstellungsvertrag ist gesondert zu entscheiden. Die Abberufung allein beendet diesen Vertrag nicht.

6. Jahresabschluss und Ergebnis

Die Geschäftsführung legt den Jahresabschluss mit einem Vorschlag zur Ergebnisverwendung innerhalb der gesetzlichen Fristen vor. Ausschüttungen erfolgen nach Verhältnis der Nennbeträge und nur auf Grundlage eines Gesellschafterbeschlusses unter Wahrung der Kapitalerhaltung. Abschlagszahlungen bedürfen eines gesonderten Beschlusses.

7. Geschäftsanteile und Ausscheiden

Abtretung und Verpfändung von Geschäftsanteilen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt. Im Todesfall gehen Anteile auf Erben über; mehrere Erben benennen einen gemeinsamen Vertreter. Ein allgemeines Recht zur Einziehung gegen den Willen des Inhabers wird nicht vereinbart.

8. Beschlussstreitigkeiten und Schlussbestimmungen

8.1. Klagen gegen festgestellte Gesellschafterbeschlüsse sind binnen eines Monats ab Zugang der Niederschrift gegen die Gesellschaft zu erheben. Bei Teilnahme und ausdrücklicher Ergebnisfeststellung beginnt die Frist mit der Versammlung. Zwingende gesetzliche Regeln bleiben unberührt. Eine Schiedsvereinbarung wird nicht getroffen.

8.2. Bekanntmachungen erfolgen in den gesetzlich vorgesehenen Medien. Vertragsänderungen bedürfen der gesetzlichen Form. Für den Fall der Unwirksamkeit einer Bestimmung vereinbaren die Gesellschafter, über eine wirksame, ihrem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommende Regelung zu verhandeln; eine automatische ersetzende Regelung wird nicht fingiert.

Kunigunde Rabenstein / Gottfried Seidel / Ottilie Heller

Namenswiedergabe aus der bei der Buchhaltung abgelegten Abschrift.

Gesellschafterliste

18.06.2019

Spreebogen Lichtwerk GmbH, Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 241806 B.

Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 64, 13187 Berlin.

Nr. 1: Kunigunde Rabenstein, geboren am 14.02.1979, wohnhaft Berlin, 10000 EUR, 40 Prozent.

Nr. 2: Gottfried Seidel, geboren am 09.11.1975, wohnhaft Berlin, 8750 EUR, 35 Prozent.

Nr. 3: Otilie Heller, geboren am 23.04.1982, wohnhaft Berlin, 6250 EUR, 25 Prozent.

Stammkapital gesamt 25000 EUR. Einlagen laut Buchhaltung vollständig bezahlt.

Kunigunde Rabenstein / Gottfried Seidel, Geschäftsführer

Namenswiedergabe der eingereichten Liste. Keine Veränderungen der Geschäftsanteile seit Gründung in der Buchhaltung erfasst. Ablageabgleich durch Otilie Heller am 21.09.2026.

Handelsregister – aktueller Ausdruck

21.09.2026

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 241806 B. Abruf 21.09.2026, 10:16 Uhr.

Firma: Spreebogen Lichtwerk GmbH. Sitz: Berlin.

Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 64, 13187 Berlin.

Stammkapital: 25000 EUR. Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftsvertrag vom 18.06.2019.

Gegenstand: Planung, Montage und Wartung von Beleuchtungs- und Steuerungstechnik für Bühnen und Veranstaltungsräume sowie Handel mit zugehörigem Material.

Allgemeine Vertretung: bei mehreren Geschäftsführern gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Eingetragen sind Kunigunde Rabenstein und Gottfried Seidel, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB ist für keinen von beiden eingetragen. Prokura ist nicht eingetragen. Die bisherige Satzung ist vom 18.06.2019.

Geschäftsführer: Kunigunde Rabenstein, Berlin, geboren am 14.02.1979; Gottfried Seidel, Berlin, geboren am 09.11.1975. Eine weitere Änderung der Geschäftsführer ist in diesem Ausdruck nicht enthalten. Letzte Eintragung: 04.07.2019, laufende Nummer 1. Ende des aktuellen Ausdrucks.

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Mühlenstraße 64 | 13187 Berlin
kr@spreebogen-lichtwerk.example

Gottfried Seidel, Florastraße 78, 13187 Berlin
Otilie Heller, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

Einladung zur Gesellschafterversammlung am 09.09.2026

26.08.2026

Sehr geehrter Herr Seidel, sehr geehrte Frau Heller,

ich lade Sie zur Gesellschafterversammlung der Spreebogen Lichtwerk GmbH am Mittwoch, 9. September 2026, 10:00 Uhr, Besprechungsraum der Werkstatt, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin, ein.

1. Tagesordnung

1.1. Wahl der Versammlungsleitung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.

1.2. Abberufung von Herrn Gottfried Seidel als Geschäftsführer aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung. Zur Entscheidung gestellt werden seine alleinige Beauftragung der ihm gehörenden Seidel Bühnenservice e.K. im Projekt Lindenhof und die durch ihn am 21.08.2026 veranlasste Zahlung von 18400 EUR ohne den vorherigen Gesellschafterbeschluss. Weiterer Gegenstand ist die Missachtung der Geschäftsordnung vom 10.01.2025 trotz der dort vereinbarten schriftlichen Freigaben. Rechnung, Geschäftsordnung und der derzeit vorhandene Lieferbeleg können nach Terminvereinbarung im Büro eingesehen werden. Eine Kopie der Rechnung ist beigelegt.

1.3. Bericht zum laufenden Auftrag Lindenhof. Keine Abstimmung über Schadensersatz, Anteilsentzug oder Kündigung des Anstellungsvertrags.

2. Antrag und Vorbereitung

Zu Ziffer 1.2 beantrage ich: „Herr Gottfried Seidel wird aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Spreebogen Lichtwerk GmbH abberufen.“ Bitte nehmen Sie zu den Vorwürfen vor oder während der Versammlung Stellung. Sie können einen bevollmächtigten Vertreter nach Ziffer 4.4 des Gesellschaftsvertrags entsenden. Weitere Unterlagen sende ich auf konkrete Anfrage zu.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Rabenstein, Geschäftsführerin

Anlage: Rechnung SBS-2026-084

Postausgang: beide Einschreiben am 26.08.2026 um 16:08 Uhr eingeliefert. Auslieferung an Seidel am 28.08.2026, an Heller am 27.08.2026.

Niederschrift der Gesellschafterversammlung

09.09.2026

Ort: Mühlenstraße 64, Berlin. Beginn 10:02 Uhr, Ende 11:18 Uhr. Anwesend: Kunigunde Rabenstein mit 10000 Stimmen, Gottfried Seidel mit 8750 Stimmen und Ottilie Heller mit 6250 Stimmen. Das gesamte Stammkapital ist vertreten. Kein anwaltlicher Begleiter. Die Einladungsbelege liegen vor.

1. Leitung

Frau Heller wird mit allen 25000 Stimmen zur Versammlungsleiterin gewählt. Sie nimmt die Wahl an und führt die Niederschrift. Herr Seidel bittet, seinen Widerspruch zu jedem gegen ihn gerichteten Beschluss aufzunehmen. Frau Heller erklärt, sie werde die Wortmeldungen zusammenfassen, nicht stenografisch aufnehmen.

2. Aussprache zur Abberufung

Frau Rabenstein verweist auf die Rechnung von 18400 EUR und die Geschäftsordnung. Sie erklärt, dass keine Zustimmung aller Gesellschafter eingeholt worden sei. Sie habe ein weiteres Angebot und den endgültigen Betrag sehen wollen. Die Überweisung sei dennoch erfolgt. Sie halte es nicht mehr für vertretbar, Herrn Seidel weiterhin allein Einkaufsverpflichtungen eingehen zu lassen.

Herr Seidel erklärt, der Lieferant habe auf sofortiger Zahlung bestanden. Er habe die Ware zum Teil über seine Einzelfirma beschafft und den Auftrag retten müssen. Die Nachricht „Dann mach das“ habe er als Freigabe verstanden. Er könne die fehlenden Nachweise bis Ende September vervollständigen. Auf Nachfrage, wer für die GmbH den Auftrag an seine Einzelfirma erteilt habe, antwortet er: „Das habe ich erledigt. Sonst wäre es liegen geblieben.“ Er bestreitet eine persönliche Bereicherung.

Frau Heller berichtet, am 24.08. seien vier Geräte eingegangen. Über zwei weitere Geräte und die Montagezeiten habe sie bis heute nur die Angaben von Herrn Seidel. Sie enthält sich einer Bewertung, weil sie auf der Baustelle nicht anwesend war. Sie hält fest, dass Herr Seidel der Vorlage einer Rückzahlungserklärung nicht zustimmt; eine solche Erklärung war kein Tagesordnungspunkt.

3. Abstimmung und Feststellung

Zur Abstimmung steht genau der Antrag aus der Einladung: Abberufung von Herrn Gottfried Seidel aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung. Frau Rabenstein stimmt mit 10000 Stimmen Ja. Herr Seidel erklärt mit 8750 Stimmen Nein. Frau Heller enthält sich mit 6250 Stimmen.

Frau Heller berücksichtigt die Nein-Stimmen von Herrn Seidel nicht; sie nennt als Grund seine Betroffenheit von der Abberufung aus wichtigem Grund. Sie stellt den Antrag mit 10000 Ja-Stimmen und ohne berücksichtigte Nein-Stimme als angenommen fest. Herr Seidel widerspricht ausdrücklich seinem Stimmrechtsausschluss, der Feststellung und der Abberufung. Er erklärt, es fehle der wichtige Grund. Auf seinen Wunsch wird dieser Widerspruch aufgenommen.

4. Weitere Erklärungen

Über den Anstellungsvertrag wird nicht abgestimmt. Es wird kein Schadensersatzbeschluss gefasst. Frau Rabenstein kündigt an, den Notar mit der Registeranmeldung zu befassen. Herr Seidel verlangt, den laufenden Lindenhof-Auftrag weiter technisch begleiten zu dürfen. Eine Vereinbarung darüber kommt nicht zustande. Die Unterlagen sollen gesichert bleiben; Frau Heller soll Kopien herausgeben, wenn Herr Seidel konkrete Belege benennt.

Ottilie Heller, Versammlungsleiterin

Niederschrift erstellt am 10.09.2026. Versand an alle drei Gesellschafter am 11.09.2026, 08:25 Uhr.
Namenswiedergabe der unterschriebenen Papierfassung.

Geschäftsordnung und Einkaufsfreigaben

10.01.2025

Beschlossen von sämtlichen Gesellschaftern der Spreebogen Lichtwerk GmbH am 10.01.2025;
Zustimmung jeweils persönlich erklärt. Diese Geschäftsordnung regelt das Innenverhältnis und ändert nicht den Gesellschaftsvertrag.

1. Ressorts

Kunigunde Rabenstein führt Vertrieb, Personal und die laufende Liquiditätsübersicht. Gottfried Seidel führt Technik, Materialeinkauf und Baustellenkoordination. Beide berichten einander wöchentlich über Bestellungen, Beanstandungen und Zahlungspflichten. Die Geschäftsführung bleibt gemeinsam für den Überblick über die Gesellschaft verantwortlich.

2. Bestellungen und Zahlungen

Einzelbestellungen über 10000 EUR brutto sind vor Beauftragung dem jeweils anderen Geschäftsführer mit Leistungsumfang, Preis, Liefertermin und Vergleichsangebot vorzulegen. Die Zustimmung ist in Textform in der Projektablage zu sichern. Zahlungen über dieser Grenze dürfen erst nach entsprechender Freigabe ausgelöst werden. Die technisch eingerichtete Einzelberechtigung im Bankportal bleibt bestehen, begründet aber keine interne Freigabe.

Bei einer unmittelbaren Gefahr für Personen oder drohendem erheblichen Sachschaden darf ein Geschäftsführer erforderliche Sofortmaßnahmen veranlassen. Er muss den anderen noch am selben Tag unterrichten. Ein nur drohender Terminverlust gegenüber Kunden ersetzt die Freigabe nicht. Die Satzungsregel für Geschäfte mit Gesellschaftern oder deren Unternehmen bleibt uneingeschränkt bestehen.

3. Nachweise

Wareneingänge werden durch den Werkstattleiter anhand von Stückzahl und sichtbarem Zustand dokumentiert. Die Buchhaltung gleicht Rechnung, Auftrag und Wareneingang ab. Fehlende Unterlagen sind binnen fünf Arbeitstagen nachzureichen. Ein Lieferbeleg ersetzt keine Preisfreigabe; eine Preisfreigabe ersetzt keinen Lieferbeleg.

4. Laufende Kontrolle

Bei Zweifeln hält die Buchhaltung Rücksprache mit beiden Geschäftsführern, bevor sie selbst eine Zahlung freigibt. Vom Geschäftsführer eigenständig ausgeführte Zahlungen werden im Bankprotokoll mit Nutzerkennung dokumentiert. Die Monatsliste wird allen Gesellschaftern bereitgestellt.

Kunigunde Rabenstein / Gottfried Seidel / Ottilie Heller

Von allen unterschriebene Ausfertigung in Ordner „Gesellschaft / 2025“.

Seidel Bühnenservice e.K. | Gottfried Seidel
Schönhauser Straße 163, 13158 Berlin
rechnung@seidel-buehnenservice.example

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

Rechnung SBS-2026-084

20.08.2026

Projekt: Kulturhaus Lindenhof, Bühnensteuerung. Leistungszeitraum 19.–20.08.2026.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir berechnen die kurzfristige Beschaffung und Aufarbeitung gemäß Abstimmung mit Herrn Seidel. Lieferung ab Werkstatt, Geräte einschließlich Funktionsprüfung.
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Zahlung.

Bitte zahlen Sie 18400,00 EUR ohne Abzug bis zum 21.08.2026 auf die bereits hinterlegte Geschäftsverbindung. Unsere Bankverbindung hat sich nicht geändert. Bei Rückfragen zur Zuordnung nennen Sie bitte die Rechnungsnummer.

Mit freundlichen Grüßen
Gottfried Seidel, Inhaber
Steuernummer 35/512/60821 | Rechnungsausgang 20.08.2026, 18:41 Uhr

Position	Leistung	Netto EUR
1	Sechs überholte Steuergeräte, je 1950 EUR	11700,00
2	Kabelsatz und Sonderstecker	1900,00
3	Transport und Einbauunterstützung	1000,00
4	Expressbeschaffung und Zusatzarbeit	862,18
	Nettosumme	15462,18
	Umsatzsteuer 19 Prozent	2937,82
	Rechnungsbetrag	18400,00

Nachrichtenexport – Lindenhof Einkauf

19.08.2026

Export durch Kunigunde Rabenstein am 21.09.2026 aus dem betrieblichen Kanal. Zeitzone Berlin.

Teilnehmer: Kunigunde Rabenstein und Gottfried Seidel.

19.08.2026 07:46 Seidel: Der ursprüngliche Lieferant schafft es nicht. Ich kann die sechs Geräte über meine Firma zusammenbekommen, mit Einbauhilfe. Nach erster Rechnung 14900 brutto, vielleicht noch Expresszuschlag.

19.08.2026 08:04 Rabenstein: Dann mach das, aber ich brauche die endgültige Zahl. Nichts ohne den Preisabgleich. Schick mir das andere Angebot und frag Otilie wegen der Gesellschafterfreigabe.

19.08.2026 08:07 Seidel: Ich bin schon unterwegs, liefere nach.

19.08.2026 08:10 Rabenstein: Morgen 9 Uhr telefonieren? Heute bin ich im Außentermin.

20.08.2026 09:03 Seidel: Bin auf der Bühne. Rückruf später.

20.08.2026 18:44 Seidel: Rechnung jetzt 18400. Zwei Geräte musste ich woanders holen. Geht gleich per Mail an die Buchhaltung.

21.08.2026 07:31 Rabenstein: Gerade erst gesehen. Wo sind Vergleich und Zustimmung? Bitte noch nicht zahlen, bis wir das gemeinsam angesehen haben.

21.08.2026 07:49 Seidel: Musste raus, sonst liefern die nicht. Erkläre ich am Montag.

21.08.2026 08:02 Rabenstein: Das war nicht abgesprochen. Montag 8 Uhr im Büro.

Keine weiteren Nachrichten im exportierten Zeitraum 19.–21.08.2026. Telefonate sind in diesem Export nicht enthalten.

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

Herrn Gottfried Seidel
Im Hause

Vorgang Lindenhof / fehlende Freigabe

27.08.2026

Lieber Gottfried,

am 21. August hast Du 18400 EUR an Deine Einzelfirma überwiesen. Ich hatte Dir um 07:31 Uhr geschrieben, dass bis zur gemeinsamen Durchsicht nicht gezahlt werden soll. Das Bankprotokoll nennt 07:43 Uhr als Ausführung. Es liegt weder der Gesellschafterbeschluss zu diesem Geschäft noch das von mir erbetene Vergleichsangebot vor.

Bitte gib uns bis Montag, 31. August, den vollständigen Bestellvorgang, die Fremdrechnungen zum Expresszuschlag und eine Aufstellung, wo die sechs Steuergeräte eingebaut oder gelagert sind. Im Wareneingang stehen bisher nur vier. Tassilo kann nicht bestätigen, dass die zwei übrigen Geräte unmittelbar zur Baustelle gingen. Ich will das nicht aus Gerüchten beurteilen.

Deine Aussage am Montag, die Buchhaltung solle sich nicht in die Technik einmischen, hat die Situation verschärft. Otilie soll die Zahlung prüfen können. Gib ihr deshalb bitte auch die Zahlungsfreigabe, auf die Du Dich berufst. Ich erinnere an unsere von allen unterschriebene Geschäftsordnung. Wir müssen vor der Versammlung eine nachvollziehbare Antwort haben.

Dies ist keine Kündigung Deines Anstellungsvertrags. Die angekündigte Versammlung findet statt. Bitte bewahre sämtliche Nachrichten und Belege unverändert auf.

Kunigunde Rabenstein
Geschäftsführerin

Übergabe im Büro am 27.08.2026, 15:20 Uhr, Empfang durch Gottfried Seidel auf Bürokopie vermerkt.

Gottfried Seidel
Florastraße 78, 13187 Berlin

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Kunigunde Rabenstein

Meine Antwort zum Auftrag Lindenhof

31.08.2026

Liebe Kunigunde,

ich habe Deine Nachricht vom 21. August erst gelesen, nachdem ich bezahlt hatte. Dass ich den Auftrag an meine Firma selbst erteilt habe, war aus Zeitdruck. Ich habe mit Deinem „Dann mach das“ gerechnet. Otilie war wegen der Monatsabrechnung beschäftigt. Einen förmlichen Beschluss habe ich nicht eingeholt. Wir haben früher Kleinaufträge telefonisch geregelt, allerdings nicht in dieser Höhe.

Vier Geräte stehen auf dem Lieferbeleg. Zwei habe ich am 22. August direkt zur Bühne gefahren. Es waren Austauschgeräte aus meinem Bestand. Ich habe dort keinen unterschriebenen Beleg bekommen, weil die Bauleitung nicht da war. Die Monteure müssten sie gesehen haben. Bitte fragt Tassilo nach dem schwarzen Transportkoffer. Meine Fotos zeigen nur die Verpackung, nicht die Seriennummern.

Der Zuschlag ist nicht reine Marge. Ich habe Material zugekauft und am Wochenende gearbeitet. Einen gesonderten Stundenzettel habe ich bislang nicht geschrieben. Bis zum 4. September kann ich die Fremdrechnung und meine Kalendernotizen bringen. Das Vergleichsangebot des ursprünglichen Lieferanten ist nie endgültig geworden. Es gab nur dessen telefonische Zahl.

Ich bin bereit, die Kalkulation mit Dir durchzugehen und eine nicht belegbare Position notfalls gutzuschreiben. Eine Rückzahlung von 18400 EUR oder ein Schuldeingeständnis werde ich nicht unterschreiben. Der Auftrag wurde fertig und der Kunde hat uns bezahlt. Bitte lass mich weiter die Technik betreuen; niemand sonst kennt alle Installationen.

Gottfried Seidel
Persönlich abgegeben am 31.08.2026, 17:05 Uhr. Empfang Otilie Heller.

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Werkstatt / Wareneingang

Wareneingang WE-0824 / Lindenhof

24.08.2026

Anlieferung 24.08.2026, 08:35 Uhr am Werkstatttor Mühlenstraße. Überbracht durch Gottfried Seidel im Firmenkombi. Annahme: Tassilo Brandt. Im Fahrzeug vier Steuergeräte in blauen Kisten und zwei Kartons Kabel. Keine sechs Geräte gezählt.

Erfasst: Serien L-402, L-407, L-411 und L-419, jeweils gebraucht, äußerlich gereinigt. Kabelkartons ungeöffnet an Montagewagen 2. Einschaltprüfung der vier Geräte um 09:20 Uhr ohne Fehlermeldung. Eine Prüfung am tatsächlichen Lastkreis erfolgt erst auf der Baustelle. Alte Typenschilder wurden nicht ersetzt.

Herr Seidel sagte, die übrigen zwei Geräte seien bereits am Samstag direkt zum Lindenhof gefahren. Dazu liegt mir kein Lieferschein vor. Ich war am Samstag nicht im Dienst. Herr Albrecht Riedel vom Lindenhof sagte telefonisch, er habe auf der Bühne „mehrere Kisten“ gesehen, könne aber weder Zahl noch Eigentümer zuordnen. Ein Abgleich der Seriennummern ist noch nicht erfolgt.

Die beigegefügte Rechnung lag bei Anlieferung nicht vor. Ein Preis wurde von mir nicht bestätigt. Die Unterschrift unter dem Wareneingang betrifft nur die oben gezählten Gegenstände.

Tassilo Brandt, Werkstattdleiter

Notiz vom 04.09.2026: Rechnung erhalten; dort sechs Geräte. Rückfrage an GS per Mail weitergegeben.

Von	Tassilo Brandt <tb@spreebogen-lichtwerk.example>
An	Kunigunde Rabenstein <kr@spreebogen-lichtwerk.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 14:38:00 +0200
Betreff	Re: Unterlagen zum Lindenhof / was ich selbst gesehen habe

Hallo Kunigunde,

ich habe die vier Geräte am Montag selbst gezählt. Ob Gottfried zwei weitere am Samstag direkt geliefert hat, weiß ich nicht. Ich habe ihm am Freitag geholfen, einen schwarzen Koffer aus der Werkstatt zu laden. Den habe ich nicht geöffnet. Dass darin zwei Geräte waren, hat er mir erst später gesagt.

Beim Montagsgespräch im Büro war ich ungefähr die letzten fünf Minuten dabei. Ich habe gehört, dass Du nach der Freigabe gefragt hast und Gottfried sagte, es sei jetzt erledigt. Ob Ihr vorher telefonisch eine Freigabe besprochen habt, kann ich nicht sagen. Bitte schreibt mir nicht als Aussage zu, es sei sicher nichts geliefert worden.

Der Lindenhof funktioniert inzwischen. Dort wurden auch zwei Geräte aus einem früheren Auftrag weiterbenutzt. Deshalb kann ich aus der Anzahl eingebauter Geräte allein nichts über die streitige Lieferung ableiten. Ich kann am Dienstag ab 15 Uhr persönlich sprechen. Den Wareneingang habe ich angehängt.

Viele Grüße

Tassilo Brandt

Werkstattleitung | Spreebogen Lichtwerk GmbH

Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

Anlage: 14_Wareneingang_Lindenhof.docx

Am 01.10.2026 um 10:12 schrieb Kunigunde Rabenstein:

Bitte schreib auf, was Du selbst gesehen hast. Die Kanzlei braucht keine Vermutungen.

Datei: 16_Rechnungseingang.eml

Von	Gottfried Seidel <rechnung@seidel-buehnenservice.example>
An	Otilie Heller <oh@spreebogen-lichtwerk.example>
Datum	Thu, 20 Aug 2026 18:42:00 +0200
Betreff	SBS-2026-084 / Lindenhof / Zahlung morgen

Hallo Otilie,

anbei die endgültige Rechnung. Bitte auf Lindenhof buchen. Es sind jetzt 18400 EUR einschließlich Steuer. Ich habe die kurzfristige Materialbeschaffung und die zusätzlichen Stunden zusammengefasst. Die erste Zahl war vor dem Zukauf. Die Kalkulation reiche ich nach, ich fahre gleich noch auf die Baustelle.

Das muss morgen raus. Wenn Du nicht dazu kommst, mache ich die Überweisung selbst. Kunigunde weiß, dass der ursprüngliche Lieferant ausgefallen ist. Den Lieferbeleg bekommst Du mit der Ware.

Grüße

Gottfried

Seidel Bühnenservice e.K.

Schönhauser Straße 163, 13158 Berlin

rechnung@seidel-buehnenservice.example

Anlage: 10_Rechnung_SBS_K6.pdf

Datei: 17_Bankprotokoll.csv

Buchungstag	Uhrzeit	Referenz	Zweck	Eingang_EUR	Ausgang_EUR	Benutzer
18.08.2026	09:10	B-0818	Lindenhof Abschlag	25000	0	Bankeingang
19.08.2026	11:04	B-0819	Werkstattmiete	0	2400	OH
21.08.2026	07:43	B-0821	SBS-2026-084	0	18400	GS
24.08.2026	12:06	B-0824	Kabelkontor	0	1250	OH
28.08.2026	10:22	B-0828	Lindenhof Restzahlung	12000	0	Bankeingang
31.08.2026	13:17	B-0831	Löhne Sammel auftrag	0	18750	KR

Telefonvermerk – Ottilie Heller

02.10.2026

Kanzlei Feuchtwanger, Sachbearbeitung Adelbert Feuchtwanger. Gespräch 09:36–09:48 Uhr mit Ottilie Heller, Buchhaltung und Gesellschafterin. Aktenzeichen AF 326/26.

Frau Heller sagt, sie habe die Einladung und die Niederschrift mitverfasst. Sie habe sich bei der Abstimmung enthalten, weil sie die zusätzliche Lieferung nicht beurteilen könne. Sie erinnert sich daran, dass Herr Seidel Nein sagte. Auf Nachfrage: Die Entscheidung, seine Stimme nicht zu zählen, habe sie selbst getroffen. Es habe kein vorheriges anwaltliches Gutachten gegeben. Sie habe Ziffer 4.3 der Satzung vor der Versammlung gelesen.

Die Bankliste enthält nur das Projektkonto. Eine förmliche Freigabe für die SBS-Rechnung hat sie in der digitalen Ablage bis heute nicht gefunden. Sie hat aber den Papierordner „Einkauf August“ noch nicht vollständig durchgesehen. Herr Seidel hatte am 4. September nur zwei Handyfotos eines Kassenbons geschickt; sie konnte Betrag und Aussteller nicht lesen. Sie will die Originale erneut anfordern.

Die Septembervergütung von Herrn Seidel wurde am 30. September über das Lohnkonto gezahlt, nicht über das Projektkonto. Ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz ist bei der Gesellschaft bis heute nicht eingegangen. Der Briefumschlag zur Klage liegt noch im Büro. Sie bringt ihn zusammen mit dem Originalprotokoll am Montag mit.

Aufgenommen: Dr. Adelbert Feuchtwanger

Frau Heller bat um Zusendung dieses Vermerks vor einer Verwendung ihres Namens als Zeugin. Eine Bestätigung des Wortlauts liegt noch nicht vor.

Spreebogen Lichtwerk GmbH – Projektkonto August 2026

Ottilie Heller, 31.08.2026. Beträge in EUR. Quelle: Bankexport B-0818 bis B-0831.

Buchungstag	Beleg	Zweck	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2026-08-17	Übertrag	Bestand vor Buchungen			32,000.00
2026-08-18	B-0818	Lindenhof Abschlag	25,000.00	0.00	57,000.00
2026-08-19	B-0819	Werkstattmiete	0.00	2,400.00	54,600.00
2026-08-21	B-0821	SBS-2026-084	0.00	18,400.00	36,200.00
2026-08-24	B-0824	Kabelkontor	0.00	1,250.00	34,950.00
2026-08-28	B-0828	Lindenhof Restzahlung	12,000.00	0.00	46,950.00
2026-08-31	B-0831	Löhne Sammelauftrag	0.00	18,750.00	28,200.00
Summe / Schlussbestand			37,000.00	40,800.00	28,200.00

Erfassung: Projektkonto, nicht sämtliche Konten der Gesellschaft.

Das Geschäftsführerentgelt September läuft über das Lohnkonto und steht hier nicht.

Ausführungszeit B-0821: 21.08.2026, 07:43 Uhr, Nutzerkennung GS.

Die Liste dokumentiert Zahlungen, keine Bestell- oder Gesellschafterfreigaben.

Tassilo Brandt
Werkstattleiter der Spreebogen Lichtwerk GmbH

An: Dr. Adelbert Feuchtwanger
af@feuchtwanger-recht.example

06.10.2026

Ergänzende Erinnerung zum Lindenhof

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

Frau Rabenstein hat mir Ihre Fragen weitergeleitet. Ich möchte meine Nachricht vom 1. Oktober ergänzen, weil ich heute erstmals die Typenschilder auf der Bühne mit unserer Werkstattliste verglichen habe. Ich habe meine alte Nachricht nicht geändert. Bei dem schwarzen Transportkoffer am Freitag, 21. August, bleibe ich dabei: Ich habe beim Einladen geholfen, aber den Inhalt nicht gesehen.

1 Beobachtung am 6 Oktober

Herr Riedel hat mich um 08:40 Uhr in den Technikraum gelassen. Eingebaut waren L-402, L-407, L-411 und L-419 aus meinem Wareneingang vom 24. August sowie L-427 und L-433. Die Nummern standen auf den Gehäusen. Ich konnte nicht sehen, wann die beiden letzten Geräte dorthin gekommen waren. Herr Riedel legte danach einen Wartungszettel aus Februar 2025 vor. Dort steht L-427 bereits. Der Zettel zu L-433 nennt den 22. August 2026, ist aber erst am 25. August von ihm nachgetragen worden. Ich habe keine Prüfung vorgenommen, ob das Gehäuse und die Elektronik dieselbe Herkunft haben.

In meiner Mail vom 1. Oktober habe ich aus der Erinnerung von zwei weiterbenutzten Altgeräten gesprochen. Nach dem heutigen Abgleich kann ich das derzeit nur L-427 zuordnen. Die zweite Zuordnung war nicht anhand einer Seriennummer geprüft. Bitte übernehmen Sie meine frühere Zahl deshalb nicht ungeprüft als feststehende Herkunft beider Geräte.

2 Gespräch am 24 August

Ich kam gegen 08:15 Uhr ins Büro, um den Schlüssel für den Montagewagen zu holen. Frau Rabenstein fragte nach einer Freigabe. Herr Seidel antwortete ungefähr: Das Geld ist raus, die Geräte sind da, wir klären die Zettel später. Ich war nur wenige Minuten dabei. Die Frage, ob jemand vor der Überweisung telefoniert hatte, habe ich nicht gehört. Ich kann nicht bestätigen, dass Frau Rabenstein den Preis von 18.400 EUR am Telefon gebilligt oder abgelehnt hätte.

3 Mein Wareneingang

Die vier Geräte im Wareneingang habe ich selbst gezählt und geprüft. Mit meiner Unterschrift habe ich weder die Rechnung über sechs Geräte noch deren Preis freigegeben. Als Gottfried mir am 4. September sagte, ich solle die sechs Stück bestätigen, habe ich auf meine ursprüngliche Liste verwiesen. Das war ein kurzer Wortwechsel an meinem Arbeitsplatz; andere Beschäftigte standen nicht daneben. Ich habe dazu damals keine weitere Notiz geschrieben.

Bitte legen Sie mir einen späteren Text vor, wenn Sie meine Angaben darin verwenden. Ich möchte insbesondere nicht als Zeuge dafür benannt werden, dass zwei Geräte sicher niemals geliefert wurden. Für eine Besprechung bin ich am 12. Oktober ab 16 Uhr verfügbar.

Mit freundlichen Grüßen
Tassilo Brandt

Tassilo Brandt
Werkstattleiter der Spreebogen Lichtwerk GmbH

An: Dr. Adelbert Feuchtwanger
af@feuchtwanger-recht.example

06.10.2026

Ergänzende Erinnerung zum Lindenhof

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

Frau Rabenstein hat mir Ihre Fragen weitergeleitet. Ich möchte meine Nachricht vom 1. Oktober ergänzen, weil ich heute erstmals die Typenschilder auf der Bühne mit unserer Werkstattliste verglichen habe. Ich habe meine alte Nachricht nicht geändert. Bei dem schwarzen Transportkoffer am Freitag, 21. August, bleibe ich dabei: Ich habe beim Einladen geholfen, aber den Inhalt nicht gesehen.

1 Beobachtung am 6 Oktober

Herr Riedel hat mich um 08:40 Uhr in den Technikraum gelassen. Eingebaut waren L-402, L-407, L-411 und L-419 aus meinem Wareneingang vom 24. August sowie L-427 und L-433. Die Nummern standen auf den Gehäusen. Ich konnte nicht sehen, wann die beiden letzten Geräte dorthin gekommen waren. Herr Riedel legte danach einen Wartungszettel aus Februar 2025 vor. Dort steht L-427 bereits. Der Zettel zu L-433 nennt den 22. August 2026, ist aber erst am 25. August von ihm nachgetragen worden. Ich habe keine Prüfung vorgenommen, ob das Gehäuse und die Elektronik dieselbe Herkunft haben.

In meiner Mail vom 1. Oktober habe ich aus der Erinnerung von zwei weiterbenutzten Altgeräten gesprochen. Nach dem heutigen Abgleich kann ich das derzeit nur L-427 zuordnen. Die zweite Zuordnung war nicht anhand einer Seriennummer geprüft. Bitte übernehmen Sie meine frühere Zahl deshalb nicht ungeprüft als feststehende Herkunft beider Geräte.

2 Gespräch am 24 August

Ich kam gegen 08:15 Uhr ins Büro, um den Schlüssel für den Montagewagen zu holen. Frau Rabenstein fragte nach einer Freigabe. Herr Seidel antwortete ungefähr: Das Geld ist raus, die Geräte sind da, wir klären die Zettel später. Ich war nur wenige Minuten dabei. Die Frage, ob jemand vor der Überweisung telefoniert hatte, habe ich nicht gehört. Ich kann nicht bestätigen, dass Frau Rabenstein den Preis von 18.400 EUR am Telefon gebilligt oder abgelehnt hätte.

3 Mein Wareneingang

Die vier Geräte im Wareneingang habe ich selbst gezählt und geprüft. Mit meiner Unterschrift habe ich weder die Rechnung über sechs Geräte noch deren Preis freigegeben. Als Gottfried mir am 4. September sagte, ich solle die sechs Stück bestätigen, habe ich auf meine ursprüngliche Liste verwiesen. Das war ein kurzer Wortwechsel an meinem Arbeitsplatz; andere Beschäftigte standen nicht daneben. Ich habe dazu damals keine weitere Notiz geschrieben.

Bitte legen Sie mir einen späteren Text vor, wenn Sie meine Angaben darin verwenden. Ich möchte insbesondere nicht als Zeuge dafür benannt werden, dass zwei Geräte sicher niemals geliefert wurden. Für eine Besprechung bin ich am 12. Oktober ab 16 Uhr verfügbar.

Mit freundlichen Grüßen
Tassilo Brandt

Albrecht Riedel
Technische Betreuung Kulturhaus Lindenhof
ar@lindenhof-kultur.example

An: Spreebogen Lichtwerk GmbH

06.10.2026

Auszug aus dem Betriebsbuch Lindenhof

Sehr geehrte Frau Rabenstein,

ich übersende die von mir abgeschriebenen Einträge aus unserem gebundenen Betriebsbuch. Die Seiten haben wir heute gemeinsam mit Herrn Brandt angesehen. Ich habe hier die Texte und Nummern übernommen, keine neuen Lieferscheine angefertigt. Das Buch bleibt im Technikraum und kann nach Terminvereinbarung eingesehen werden.

1 Eintrag vom 17 Februar 2025

Unter der Überschrift Wartung Saallicht steht: Steuergerät L-427 weiter in Betrieb; zweites Altgerät L-398 als Reserve im Schrank, Ausgang 4 gelegentlich ohne Signal. Ich habe diesen Eintrag damals selbst geschrieben. Er betrifft zwei Geräte aus unserer vorhandenen Anlage und keine Rechnung aus August 2026. Für L-427 wurde am 6. Oktober 2026 dasselbe Typenschild abgelesen. Ob innere Bauteile zwischenzeitlich ausgetauscht wurden, weiß ich nicht.

2 Nachtrag vom 25 August 2026 zum Samstag

Der Eintrag lautet: Seidel kam Samstag gegen 11 Uhr mit schwarzem Koffer. Ein Gerät neben Steuerpult gestellt, Schild L-433. Zweite Kiste geschlossen. Abfahrt vor Mittagsprobe. Ich habe den Eintrag erst am Dienstag geschrieben, weil am Wochenende nur die Haustechnik besetzt war. Mit der zweiten Kiste kann ein Gerät, Werkzeug oder Zubehör gemeint gewesen sein; ich habe sie nicht geöffnet. Herr Seidel hat mir keinen Lieferschein zur Unterschrift gegeben. Ich habe ihm auch keinen Stückpreis bestätigt.

3 Abschluss der Arbeiten

Am 27. August habe ich nach der Lichtprobe vermerkt, dass die sechs benutzten Kreise funktionieren. Das war eine Funktionskontrolle für unseren Veranstaltungsbetrieb. Sie besagt nicht, dass sechs Geräte neu geliefert wurden. Bei der Wiedereröffnung am 29. August gab es keine Störung. Den Betrieb mit dem einen früheren Gerät hielt ich für selbstverständlich, weil ich keine Vereinbarung über den Austausch sämtlicher Geräte kannte.

Unsere Buchhaltung hat den Abschlag von 25.000 EUR am 18. August und den Rest von 12.000 EUR am 28. August an Spreebogen bezahlt. Diese Zahlungen beziehen sich auf unseren Gesamtauftrag. Wir haben die Rechnung der Einzelfirma Seidel nicht geprüft. Bitte verwenden Sie die Kundenzahlung nicht als meine Bestätigung ihrer einzelnen Positionen.

Albrecht Riedel

Übertragung am 06.10.2026, 10:25 Uhr; Originalbuch Seiten 38 und 61.

Albrecht Riedel
Technische Betreuung Kulturhaus Lindenhof
ar@lindenhof-kultur.example

An: Spreebogen Lichtwerk GmbH

06.10.2026

Auszug aus dem Betriebsbuch Lindenhof

Sehr geehrte Frau Rabenstein,

ich übersende die von mir abgeschriebenen Einträge aus unserem gebundenen Betriebsbuch. Die Seiten haben wir heute gemeinsam mit Herrn Brandt angesehen. Ich habe hier die Texte und Nummern übernommen, keine neuen Lieferscheine angefertigt. Das Buch bleibt im Technikraum und kann nach Terminvereinbarung eingesehen werden.

1 Eintrag vom 17 Februar 2025

Unter der Überschrift Wartung Saallicht steht: Steuergerät L-427 weiter in Betrieb; zweites Altgerät L-398 als Reserve im Schrank, Ausgang 4 gelegentlich ohne Signal. Ich habe diesen Eintrag damals selbst geschrieben. Er betrifft zwei Geräte aus unserer vorhandenen Anlage und keine Rechnung aus August 2026. Für L-427 wurde am 6. Oktober 2026 dasselbe Typenschild abgelesen. Ob innere Bauteile zwischenzeitlich ausgetauscht wurden, weiß ich nicht.

2 Nachtrag vom 25 August 2026 zum Samstag

Der Eintrag lautet: Seidel kam Samstag gegen 11 Uhr mit schwarzem Koffer. Ein Gerät neben Steuerpult gestellt, Schild L-433. Zweite Kiste geschlossen. Abfahrt vor Mittagsprobe. Ich habe den Eintrag erst am Dienstag geschrieben, weil am Wochenende nur die Haustechnik besetzt war. Mit der zweiten Kiste kann ein Gerät, Werkzeug oder Zubehör gemeint gewesen sein; ich habe sie nicht geöffnet. Herr Seidel hat mir keinen Lieferschein zur Unterschrift gegeben. Ich habe ihm auch keinen Stückpreis bestätigt.

3 Abschluss der Arbeiten

Am 27. August habe ich nach der Lichtprobe vermerkt, dass die sechs benutzten Kreise funktionieren. Das war eine Funktionskontrolle für unseren Veranstaltungsbetrieb. Sie besagt nicht, dass sechs Geräte neu geliefert wurden. Bei der Wiedereröffnung am 29. August gab es keine Störung. Den Betrieb mit dem einen früheren Gerät hielt ich für selbstverständlich, weil ich keine Vereinbarung über den Austausch sämtlicher Geräte kannte.

Unsere Buchhaltung hat den Abschlag von 25.000 EUR am 18. August und den Rest von 12.000 EUR am 28. August an Spreebogen bezahlt. Diese Zahlungen beziehen sich auf unseren Gesamtauftrag. Wir haben die Rechnung der Einzelfirma Seidel nicht geprüft. Bitte verwenden Sie die Kundenzahlung nicht als meine Bestätigung ihrer einzelnen Positionen.

Albrecht Riedel

Übertragung am 06.10.2026, 10:25 Uhr; Originalbuch Seiten 38 und 61.

Gottfried Seidel
Seidel Bühnenservice e.K.
rechnung@seidel-buehnenservice.example

An: Rechtsanwältin Walburga Fürst
post@fuerst-recht.example

07.10.2026

Nachgereichte Erläuterung meiner Rechnung

Liebe Frau Fürst,

bitte verwenden Sie die beigegefügt Zahlen erst, wenn wir darüber gesprochen haben. Ich habe meine Kalendernotizen und den Materialordner durchgesehen. Nicht alles passt so zusammen, wie ich das in der ersten Woche aus der Erinnerung geschildert habe. An der tatsächlich ausgeführten Zahlung von 18.400 EUR ändert diese Zusammenstellung nichts.

1 Sechs Geräte in der Rechnung

Für vier Geräte mit den Nummern L-402, L-407, L-411 und L-419 liegt Tassilos Annahme vor. L-433 habe ich am Samstag zum Lindenhof gebracht. Beim sechsten Gerät muss ich nachsehen. Ich erinnere mich an einen Austausch der Platine eines schon vorhandenen Gehäuses. Wenn das L-427 gewesen sein sollte, muss die Formulierung sechs überholte Steuergeräte erläutert werden. Ich will jetzt nicht aus einer Erinnerung eine Seriennummer machen. Mein Preis von 1.950 EUR netto je Gerät ging von einem Austauschpaket aus; einen schriftlichen Auftrag mit dieser Beschreibung finde ich noch nicht.

2 Rechnungspositionen und erste Zahl

Die Endrechnung enthält 11.700 EUR für Geräte, 1.900 EUR für Kabel und Stecker, 1.000 EUR für Transport und Einbauunterstützung sowie 862,18 EUR für Expressbeschaffung und Zusatzarbeit. Die Nettosumme von 15.462,18 EUR ergibt mit 2.937,82 EUR Umsatzsteuer den bezahlten Betrag. Die erste Zahl von 14.900 EUR brutto war eine telefonische Kalkulation. Der Unterschied beträgt 3.500 EUR brutto; ich habe dafür keinen zeitgleichen durchgehenden Rechenbogen.

Vier zusätzliche Stunden zu je 90 EUR netto ergeben 360 EUR. Mein Kalendereintrag am 20. August lautet 18 bis 22 Uhr, Kabel und Prüfung. Die übrigen 502,18 EUR der Expressposition betreffen nach meiner Erinnerung Material und Beschaffung. Eine Fremdrechnung über genau diesen Restbetrag habe ich nicht gefunden. Das ist kein zusätzlicher Rechnungsbetrag neben den 862,18 EUR. Eine endgültige Gutschrift habe ich bisher nicht erstellt.

3 Was ich aufrechterhalte

Kunigunde wusste, dass ich meine Firma einschalte. Ob sie auch die endgültige Summe vor Zahlung kannte, kann ich aus dem Nachrichtenverlauf nicht beweisen. Ich habe den Hinweis um 07:31 Uhr nach meiner Erinnerung erst nach der Überweisung gelesen. Die Uhrzeit einer Ankunft auf dem Telefon beantwortet für mich noch nicht, wann ich die Nachricht geöffnet habe. Eine nachträgliche Gesellschafterfreigabe behaupte ich nicht.

Gottfried Seidel
Arbeitsnotiz für meine eigene Anwältin, 07.10.2026, 17:20 Uhr.

Gottfried Seidel
Seidel Bühnenservice e.K.
rechnung@seidel-buehnenservice.example

An: Rechtsanwältin Walburga Fürst
post@fuerst-recht.example

07.10.2026

Nachgereichte Erläuterung meiner Rechnung

Liebe Frau Fürst,

bitte verwenden Sie die beigegefügt Zahlen erst, wenn wir darüber gesprochen haben. Ich habe meine Kalendernotizen und den Materialordner durchgesehen. Nicht alles passt so zusammen, wie ich das in der ersten Woche aus der Erinnerung geschildert habe. An der tatsächlich ausgeführten Zahlung von 18.400 EUR ändert diese Zusammenstellung nichts.

1 Sechs Geräte in der Rechnung

Für vier Geräte mit den Nummern L-402, L-407, L-411 und L-419 liegt Tassilos Annahme vor. L-433 habe ich am Samstag zum Lindenhof gebracht. Beim sechsten Gerät muss ich nachsehen. Ich erinnere mich an einen Austausch der Platine eines schon vorhandenen Gehäuses. Wenn das L-427 gewesen sein sollte, muss die Formulierung sechs überholte Steuergeräte erläutert werden. Ich will jetzt nicht aus einer Erinnerung eine Seriennummer machen. Mein Preis von 1.950 EUR netto je Gerät ging von einem Austauschpaket aus; einen schriftlichen Auftrag mit dieser Beschreibung finde ich noch nicht.

2 Rechnungspositionen und erste Zahl

Die Endrechnung enthält 11.700 EUR für Geräte, 1.900 EUR für Kabel und Stecker, 1.000 EUR für Transport und Einbauunterstützung sowie 862,18 EUR für Expressbeschaffung und Zusatzarbeit. Die Nettosumme von 15.462,18 EUR ergibt mit 2.937,82 EUR Umsatzsteuer den bezahlten Betrag. Die erste Zahl von 14.900 EUR brutto war eine telefonische Kalkulation. Der Unterschied beträgt 3.500 EUR brutto; ich habe dafür keinen zeitgleichen durchgehenden Rechenbogen.

Vier zusätzliche Stunden zu je 90 EUR netto ergeben 360 EUR. Mein Kalendereintrag am 20. August lautet 18 bis 22 Uhr, Kabel und Prüfung. Die übrigen 502,18 EUR der Expressposition betreffen nach meiner Erinnerung Material und Beschaffung. Eine Fremdrechnung über genau diesen Restbetrag habe ich nicht gefunden. Das ist kein zusätzlicher Rechnungsbetrag neben den 862,18 EUR. Eine endgültige Gutschrift habe ich bisher nicht erstellt.

3 Was ich aufrechterhalte

Kunigunde wusste, dass ich meine Firma einschalte. Ob sie auch die endgültige Summe vor Zahlung kannte, kann ich aus dem Nachrichtenverlauf nicht beweisen. Ich habe den Hinweis um 07:31 Uhr nach meiner Erinnerung erst nach der Überweisung gelesen. Die Uhrzeit einer Ankunft auf dem Telefon beantwortet für mich noch nicht, wann ich die Nachricht geöffnet habe. Eine nachträgliche Gesellschafterfreigabe behaupte ich nicht.

Gottfried Seidel
Arbeitsnotiz für meine eigene Anwältin, 07.10.2026, 17:20 Uhr.

Ottilie Heller
Buchhaltung Spreebogen Lichtwerk GmbH

An: Kanzlei Dr. Adelbert Feuchtwanger

08.10.2026

Nachtrag zum Posteingang und zur Gerichtsakte

Sehr geehrte Frau Pape,

den gelben Umschlag lege ich dem Boten heute bei. Auf der Vorderseite steht als Zustelltag der 25. September 2026. Ich habe das Datum am 25. September in unser Papierpostbuch übernommen. Beim späteren Scannen ist die Rückseite zuerst erfasst worden; auf der ersten Scan-Seite war das Datum deshalb nicht zu sehen. Das war der Grund für die Nachfrage, kein zweiter Zustellvorgang.

1 Inhalt und Weitergabe

Der Zusteller übergab mir das Paket am Empfang. Darin waren die Verfügung vom 24. September, die Klage vom 22. September und die Anlagen K1 bis K9. Das Papierpaket habe ich noch am selben Vormittag auf Frau Rabensteins Tisch gelegt. Sie war beim Kunden. Die Dateien wurden erst am 1. Oktober vollständig zusammengestellt und am 2. Oktober mit ihrem Auftrag an Ihre Kanzlei verschickt. Herr Seidel hat die Zustellung im Betrieb nicht entgegengenommen.

2 Was in unserem Kalender steht

Am 2. Oktober habe ich nach dem Telefonat mit Ihrer Kanzlei den 9. Oktober und den 23. Oktober als Wiedervorlagen übernommen. Daneben steht Verteidigungsanzeige beziehungsweise Klageerwiderung. Ich habe diese Daten nicht selbst rechtlich berechnet. Die gerichtliche Verfügung verlangt zwei Wochen nach Zustellung und anschließend weitere zwei Wochen. Eine Fristverlängerung oder ein Schreiben des Gerichts nach dem 24. September liegt in unserer Papierakte nicht. Die Daten im Firmenkalender ersetzen Ihren Fristenkalender nicht.

3 Stand heute 10 Uhr

Im Firmenpostausgang befindet sich kein Schriftsatz an das Gericht. Ob Ihre Kanzlei bereits aus dem anwaltlichen Postfach übermittelt hat, kann ich nicht sehen. Ich habe Frau Rabenstein deshalb um eine Rückmeldung gebeten. Ihre Bitte, keinen neuen Vorwurf ohne Beleg hinzuzufügen, ist den Beschäftigten weitergegeben worden. Eine Prozessvollmacht befindet sich noch in der Mappe zur Unterschrift. Der Entwurf lag gestern bei Frau Rabenstein; einen unterschriebenen Rücklauf habe ich bisher nicht gescannt.

Das Originalprotokoll vom 9. September bleibt unverändert. Ich habe meine Enthaltung bei der Abberufung erklärt, weil ich den Lieferumfang nicht einschätzen konnte. Das ist keine Aussage, dass ich den Einkauf vorher gebilligt hätte. Bitte halten Sie meine Rolle als Gesellschafterin und Versammlungsleiterin neben meiner Tätigkeit in der Buchhaltung sichtbar.

Mit freundlichen Grüßen
Ottilie Heller

Ottilie Heller
Buchhaltung Spreebogen Lichtwerk GmbH

An: Kanzlei Dr. Adelbert Feuchtwanger

08.10.2026

Nachtrag zum Posteingang und zur Gerichtsakte

Sehr geehrte Frau Pape,

den gelben Umschlag lege ich dem Boten heute bei. Auf der Vorderseite steht als Zustelltag der 25. September 2026. Ich habe das Datum am 25. September in unser Papierpostbuch übernommen. Beim späteren Scannen ist die Rückseite zuerst erfasst worden; auf der ersten Scan-Seite war das Datum deshalb nicht zu sehen. Das war der Grund für die Nachfrage, kein zweiter Zustellvorgang.

1 Inhalt und Weitergabe

Der Zusteller übergab mir das Paket am Empfang. Darin waren die Verfügung vom 24. September, die Klage vom 22. September und die Anlagen K1 bis K9. Das Papierpaket habe ich noch am selben Vormittag auf Frau Rabensteins Tisch gelegt. Sie war beim Kunden. Die Dateien wurden erst am 1. Oktober vollständig zusammengestellt und am 2. Oktober mit ihrem Auftrag an Ihre Kanzlei verschickt. Herr Seidel hat die Zustellung im Betrieb nicht entgegengenommen.

2 Was in unserem Kalender steht

Am 2. Oktober habe ich nach dem Telefonat mit Ihrer Kanzlei den 9. Oktober und den 23. Oktober als Wiedervorlagen übernommen. Daneben steht Verteidigungsanzeige beziehungsweise Klageerwiderung. Ich habe diese Daten nicht selbst rechtlich berechnet. Die gerichtliche Verfügung verlangt zwei Wochen nach Zustellung und anschließend weitere zwei Wochen. Eine Fristverlängerung oder ein Schreiben des Gerichts nach dem 24. September liegt in unserer Papierakte nicht. Die Daten im Firmenkalender ersetzen Ihren Fristenkalender nicht.

3 Stand heute 10 Uhr

Im Firmenpostausgang befindet sich kein Schriftsatz an das Gericht. Ob Ihre Kanzlei bereits aus dem anwaltlichen Postfach übermittelt hat, kann ich nicht sehen. Ich habe Frau Rabenstein deshalb um eine Rückmeldung gebeten. Ihre Bitte, keinen neuen Vorwurf ohne Beleg hinzuzufügen, ist den Beschäftigten weitergegeben worden. Eine Prozessvollmacht befindet sich noch in der Mappe zur Unterschrift. Der Entwurf lag gestern bei Frau Rabenstein; einen unterschriebenen Rücklauf habe ich bisher nicht gescannt.

Das Originalprotokoll vom 9. September bleibt unverändert. Ich habe meine Enthaltung bei der Abberufung erklärt, weil ich den Lieferumfang nicht einschätzen konnte. Das ist keine Aussage, dass ich den Einkauf vorher gebilligt hätte. Bitte halten Sie meine Rolle als Gesellschafterin und Versammlungsleiterin neben meiner Tätigkeit in der Buchhaltung sichtbar.

Mit freundlichen Grüßen
Ottilie Heller

Erna Wendt
Wendt Büroservice
it@wendt-buero.example

An: Kunigunde Rabenstein
Spreebogen Lichtwerk GmbH

05.10.2026

Sicherung des betrieblichen Nachrichtenverlaufs

Sehr geehrte Frau Rabenstein,

auf Ihren Auftrag vom 2. Oktober habe ich den betrieblichen Kanal Lindenhof Einkauf im Nur-Lese-Modus exportiert. Der zuvor von Ihnen erstellte Textauszug wurde nicht überschrieben. Der neue Export betrifft denselben Zeitraum vom 19. bis 21. August und wurde im Ordner IT / Lindenhof / Export 2026-10-05 abgelegt. Ich beschreibe hier den Arbeitsumfang, damit die Kanzlei die Aussagekraft der Dateien einordnen kann.

1 Umfang der Sicherung

Die Nachrichten haben dieselbe Reihenfolge und denselben Wortlaut wie Ihre Datei 11_Nachrichten_K7.txt. Die Nachricht vom 19. August um 08:04 Uhr enthält nach Dann mach das unmittelbar die Bitte um endgültige Zahl, Preisabgleich, anderes Angebot und Nachfrage bei Ottilie. Im Export ist dies eine einzige Nachricht. Ein Absatz wurde nicht nachträglich ergänzt. Im sichtbaren Änderungsfeld ist für diese Nachricht kein Bearbeitungszeitpunkt verzeichnet. Das ist keine Untersuchung sämtlicher Sicherungskopien des Systems.

2 Zeitangaben

Das System speichert Ereignisse in UTC; für diese Zusammenstellung wurden zwei Stunden addiert. Der Eintrag vom 21. August, 07:31 Uhr Berliner Zeit, hat den Serverzeitpunkt 05:31 Uhr UTC. Er wurde technisch an das Nutzerkonto GS zugestellt. Eine belastbare Lesebestätigung liefert der bereitgestellte Export nicht. Ich habe weder Herrn Seidels privates Telefon ausgelesen noch dessen Benutzung beobachtet. Aus der Serverzustellung lässt sich daher nicht feststellen, ob er vor 07:43 Uhr den Text gelesen hatte.

3 Lücken

Telefonate, persönliche Besprechungen und E-Mails sind nicht Bestandteil dieses Kanals. Auch eine mögliche Zahlungsgenehmigung außerhalb des Kanals würde mit diesem Export nicht ausgeschlossen. Die Bankanwendung wurde nicht untersucht. Zwischen der Nachricht um 07:31 Uhr und der Antwort um 07:49 Uhr steht keine weitere Nachricht im untersuchten Kanal. Ein gelöschter Nachrichtentext wurde nicht wiederhergestellt.

Die Sicherungsdatei enthält betriebliche Daten weiterer Projekte nur in den Metadaten der Kanalbezeichnung; diese wurden in der übergebenen Ansicht weggelassen. Der vollständige Export ist erhalten. Für eine weitergehende Untersuchung benötige ich eine konkrete Bezeichnung der Geräte und einen gesonderten Auftrag. Ihre Frage, ob eine Zustimmung rechtlich ausreicht, kann ich als technische Dienstleisterin nicht beantworten.

Erna Wendt

Erna Wendt
Wendt Büroservice
it@wendt-buero.example

An: Kunigunde Rabenstein
Spreebogen Lichtwerk GmbH

05.10.2026

Sicherung des betrieblichen Nachrichtenverlaufs

Sehr geehrte Frau Rabenstein,

auf Ihren Auftrag vom 2. Oktober habe ich den betrieblichen Kanal Lindenhof Einkauf im Nur-Lese-Modus exportiert. Der zuvor von Ihnen erstellte Textauszug wurde nicht überschrieben. Der neue Export betrifft denselben Zeitraum vom 19. bis 21. August und wurde im Ordner IT / Lindenhof / Export 2026-10-05 abgelegt. Ich beschreibe hier den Arbeitsumfang, damit die Kanzlei die Aussagekraft der Dateien einordnen kann.

1 Umfang der Sicherung

Die Nachrichten haben dieselbe Reihenfolge und denselben Wortlaut wie Ihre Datei 11_Nachrichten_K7.txt. Die Nachricht vom 19. August um 08:04 Uhr enthält nach Dann mach das unmittelbar die Bitte um endgültige Zahl, Preisabgleich, anderes Angebot und Nachfrage bei Ottilie. Im Export ist dies eine einzige Nachricht. Ein Absatz wurde nicht nachträglich ergänzt. Im sichtbaren Änderungsfeld ist für diese Nachricht kein Bearbeitungszeitpunkt verzeichnet. Das ist keine Untersuchung sämtlicher Sicherungskopien des Systems.

2 Zeitangaben

Das System speichert Ereignisse in UTC; für diese Zusammenstellung wurden zwei Stunden addiert. Der Eintrag vom 21. August, 07:31 Uhr Berliner Zeit, hat den Serverzeitpunkt 05:31 Uhr UTC. Er wurde technisch an das Nutzerkonto GS zugestellt. Eine belastbare Lesebestätigung liefert der bereitgestellte Export nicht. Ich habe weder Herrn Seidels privates Telefon ausgelesen noch dessen Benutzung beobachtet. Aus der Serverzustellung lässt sich daher nicht feststellen, ob er vor 07:43 Uhr den Text gelesen hatte.

3 Lücken

Telefonate, persönliche Besprechungen und E-Mails sind nicht Bestandteil dieses Kanals. Auch eine mögliche Zahlungsgenehmigung außerhalb des Kanals würde mit diesem Export nicht ausgeschlossen. Die Bankanwendung wurde nicht untersucht. Zwischen der Nachricht um 07:31 Uhr und der Antwort um 07:49 Uhr steht keine weitere Nachricht im untersuchten Kanal. Ein gelöschter Nachrichtentext wurde nicht wiederhergestellt.

Die Sicherungsdatei enthält betriebliche Daten weiterer Projekte nur in den Metadaten der Kanalbezeichnung; diese wurden in der übergebenen Ansicht weggelassen. Der vollständige Export ist erhalten. Für eine weitergehende Untersuchung benötige ich eine konkrete Bezeichnung der Geräte und einen gesonderten Auftrag. Ihre Frage, ob eine Zustimmung rechtlich ausreicht, kann ich als technische Dienstleisterin nicht beantworten.

Erna Wendt

Kunigunde Rabenstein
Geschäftsführerin Spreebogen Lichtwerk GmbH

An: Dr. Adelbert Feuchtwanger
af@feuchtwanger-recht.example

08.10.2026

Meine Angaben für die Klageerwiderung

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

die neuen Angaben von Herrn Riedel ändern meine Vermutung, dass nur vier Geräte im Projekt angekommen seien. Vier Geräte sind nach unserer Werkstattliste sicher eingegangen. Für ein weiteres gibt es nun Riedels Notiz. Beim letzten ist offenbar unklar, ob ein schon vorhandenes Gerät bearbeitet wurde. Bitte formulieren Sie unsere Darstellung entsprechend und schreiben Sie nicht, sämtliche Leistungen seien wertlos gewesen. Der Lindenhof hat funktioniert und bezahlt.

1 Nachricht und Telefonate

Mit Dann mach das wollte ich, dass Gottfried die Ersatzbeschaffung organisiert. Ich wollte nicht, dass er ohne endgültigen Preisvergleich an seine eigene Firma zahlt. Den vollständigen Satz habe ich in derselben Nachricht geschrieben. Am 20. August habe ich zweimal versucht, ihn zu erreichen. Ich finde in meiner Telefonliste ausgehende Anrufe um 09:08 Uhr und 12:26 Uhr; beide ohne Gesprächsdauer. Daraus kann ich nicht ausschließen, dass wir später über ein anderes Gerät gesprochen haben. An eine Zustimmung zu 18.400 EUR erinnere ich mich nicht.

2 Bedeutung für den Betrieb

Wir hatten im Januar 2025 die Freigaben gerade deshalb aufgeschrieben, weil wir beide bei Eile manchmal allein bestellten. Ich möchte keinen älteren Vorfall als bereits bewiesene Wiederholung verwenden. Den genauen Betrag einer früheren Bestellung weiß ich nicht mehr. Bei der Versammlung am 9. September ging es für mich um die aktuelle Eigenbeauftragung, die fehlende Freigabe und die trotz Rückfrage ausgeführte Zahlung. Mir war damals nicht bekannt, ob L-433 tatsächlich auf der Bühne stand.

3 Mein Auftrag heute

Bitte verteidigen Sie die Gesellschaft in dem bestehenden Verfahren. Ich wünsche keine Widerklage oder zusätzliche Zahlungsforderung, bevor Lieferumfang und Rechnung geprüft sind. Über eine technische Mitarbeit Gottfrieds können wir sprechen, ohne seinen Geschäftsführervertrag nebenbei als beendet zu behandeln. Das Septembergehalt ist bezahlt. Für Oktober ist die Abrechnung noch nicht freigegeben, weil die Buchhaltung nach der Zuständigkeit gefragt hat.

Ihre Mitarbeiterin hat mich auf die noch ausstehende Vollmacht angesprochen. Ich bringe die unterschriebene Fassung heute bis 14 Uhr vorbei. Soweit Sie für die Vertretung einen weiteren Gesellschaftsbeschluss benötigen, bitte ich um einen konkreten Entwurf. Diesen Absatz verstehe ich nicht als Ersatz für eine solche Entscheidung. Bitte bestätigen Sie mir gesondert den tatsächlichen Eingang der erforderlichen Anzeige beim Gericht; ein vorbereiteter Schriftsatz beruhigt mich bei der kurzen Frist noch nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Rabenstein

Kunigunde Rabenstein
Geschäftsführerin Spreebogen Lichtwerk GmbH

An: Dr. Adelbert Feuchtwanger
af@feuchtwanger-recht.example

08.10.2026

Meine Angaben für die Klageerwiderung

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

die neuen Angaben von Herrn Riedel ändern meine Vermutung, dass nur vier Geräte im Projekt angekommen seien. Vier Geräte sind nach unserer Werkstattliste sicher eingegangen. Für ein weiteres gibt es nun Riedels Notiz. Beim letzten ist offenbar unklar, ob ein schon vorhandenes Gerät bearbeitet wurde. Bitte formulieren Sie unsere Darstellung entsprechend und schreiben Sie nicht, sämtliche Leistungen seien wertlos gewesen. Der Lindenhof hat funktioniert und bezahlt.

1 Nachricht und Telefonate

Mit Dann mach das wollte ich, dass Gottfried die Ersatzbeschaffung organisiert. Ich wollte nicht, dass er ohne endgültigen Preisvergleich an seine eigene Firma zahlt. Den vollständigen Satz habe ich in derselben Nachricht geschrieben. Am 20. August habe ich zweimal versucht, ihn zu erreichen. Ich finde in meiner Telefonliste ausgehende Anrufe um 09:08 Uhr und 12:26 Uhr; beide ohne Gesprächsdauer. Daraus kann ich nicht ausschließen, dass wir später über ein anderes Gerät gesprochen haben. An eine Zustimmung zu 18.400 EUR erinnere ich mich nicht.

2 Bedeutung für den Betrieb

Wir hatten im Januar 2025 die Freigaben gerade deshalb aufgeschrieben, weil wir beide bei Eile manchmal allein bestellten. Ich möchte keinen älteren Vorfall als bereits bewiesene Wiederholung verwenden. Den genauen Betrag einer früheren Bestellung weiß ich nicht mehr. Bei der Versammlung am 9. September ging es für mich um die aktuelle Eigenbeauftragung, die fehlende Freigabe und die trotz Rückfrage ausgeführte Zahlung. Mir war damals nicht bekannt, ob L-433 tatsächlich auf der Bühne stand.

3 Mein Auftrag heute

Bitte verteidigen Sie die Gesellschaft in dem bestehenden Verfahren. Ich wünsche keine Widerklage oder zusätzliche Zahlungsforderung, bevor Lieferumfang und Rechnung geprüft sind. Über eine technische Mitarbeit Gottfrieds können wir sprechen, ohne seinen Geschäftsführervertrag nebenbei als beendet zu behandeln. Das Septembergehalt ist bezahlt. Für Oktober ist die Abrechnung noch nicht freigegeben, weil die Buchhaltung nach der Zuständigkeit gefragt hat.

Ihre Mitarbeiterin hat mich auf die noch ausstehende Vollmacht angesprochen. Ich bringe die unterschriebene Fassung heute bis 14 Uhr vorbei. Soweit Sie für die Vertretung einen weiteren Gesellschaftsbeschluss benötigen, bitte ich um einen konkreten Entwurf. Diesen Absatz verstehe ich nicht als Ersatz für eine solche Entscheidung. Bitte bestätigen Sie mir gesondert den tatsächlichen Eingang der erforderlichen Anzeige beim Gericht; ein vorbereiteter Schriftsatz beruhigt mich bei der kurzen Frist noch nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Rabenstein

Von	Tassilo Brandt <tb@spreebogen-lichtwerk.example>
An	"Dr. Adelbert Feuchtwanger" <af@feuchtwanger-recht.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 13:18:00 +0200
Betreff	Lindenhof: Nachtrag nach Besuch vor Ort

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

anbei mein heutiger Bericht. Ich war mit Herrn Riedel im Technikraum und habe die Nummern abgelesen. Das war erst heute und nicht am Einbautag. Bei einem Gerät gibt es einen alten Wartungseintrag; bei einem anderen einen später geschriebenen Eintrag über den Samstag. Ich kann deswegen meine Aussage nicht einfach in sechs Stück vollständig geliefert ändern.

Riedel sendet seine Abschrift selbst. Ich habe ihn nicht gebeten, eine bestimmte Formulierung zu verwenden. Die Zeit beim Montagsgespräch schätze ich aus dem Schlüsselholen für den Montagewagen. Eine genaue Gesprächsaufzeichnung besitze ich nicht.

Bitte melden Sie sich direkt bei mir, wenn etwas nicht verständlich ist. Ich möchte nicht mehrere abgestimmte Fassungen über die Werkstatt verteilen.

Viele Grüße
Tassilo Brandt

Von	Albrecht Riedel <ar@lindenhof-kultur.example>
An	Kunigunde Rabenstein <kr@spreebogen-lichtwerk.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 14:02:00 +0200
Betreff	Ihre Rückfrage zu den Steuergeräten

Sehr geehrte Frau Rabenstein,

wie angekündigt sende ich die Abschrift aus unserem Betriebsbuch. Ich habe den Eintrag über den Samstag erst am Dienstag geschrieben. Das möchte ich ausdrücklich stehen lassen. Die Unterlage ist keine von uns unterschriebene Bestätigung einer Lieferung von sechs neuen Geräten.

Für den 13. Oktober kann ich Ihrer Kanzlei ab 09 Uhr die Papierseiten zeigen. Bitte kündigen Sie an, wer kommt. Ich kann nur zu den Vorgängen bei uns etwas sagen. Die Auseinandersetzung zwischen Ihren Gesellschaftern kenne ich nicht aus eigener Wahrnehmung.

Unsere Zahlungen über zusammen 37.000 EUR bezogen sich auf den Gesamtauftrag. Falls Sie hierfür noch einen Beleg brauchen, muss ich unsere Buchhaltung fragen; die Abschrift ist kein Bankauszug.

Mit freundlichen Grüßen
Albrecht Riedel

Von	Walburga Fürst <post@fuerst-recht.example>
An	"Dr. Adelbert Feuchtwanger" <af@feuchtwanger-recht.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 08:36:00 +0200
Betreff	Seidel / Spreebogen: ergänzende Angaben zur Rechnung

Sehr geehrter Herr Kollege,

mein Mandant hat seine Kalkulation durchgesehen. Mit seinem Einverständnis übermittle ich seine Erläuterung vom 7. Oktober. Einzelne Erinnerungen, insbesondere zum sechsten Gerät, bedürfen noch der Prüfung. Aus dieser Offenlegung folgt weder eine Rücknahme der Klage noch die Anerkennung eines Rückzahlungsanspruchs. Eine Gutschrift ist nicht erteilt.

Bitte ermöglichen Sie meinem Mandanten Einsicht in die projektbezogenen Wareneingangsunterlagen und den vollständigen Nachrichtenexport. Hierfür schlage ich den 14. Oktober um 10 Uhr in Ihrer Kanzlei vor. Eine Weitergabe personenbezogener Lohnunterlagen ist nicht erforderlich. Die von ihm verwendeten privaten Kalendernotizen bringt er mit.

Eine Verlängerung gerichtlicher Fristen ist zwischen uns nicht vereinbart. Falls Sie gegenüber dem Gericht einen entsprechenden Antrag stellen, bitte ich um Nachricht.

Mit kollegialen Grüßen

Walburga Fürst, Rechtsanwältin

Von	Erna Wendt <it@wendt-buero.example>
An	Kunigunde Rabenstein <kr@spreebogen-lichtwerk.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 16:44:00 +0200
Betreff	Lindenhof Nachrichtenexport vom 5. Oktober

Sehr geehrte Frau Rabenstein,

mein Bericht hängt an. Den vollständigen betrieblichen Export habe ich in Ihrer gesicherten Ablage abgelegt. In dieser Mail versende ich nur den Bericht; er benennt die Grenzen der Sicherung. Die Daten enthalten keine verlässliche Lesebestätigung für Herrn Seidels Gerät. Bitte leiten Sie nicht allein aus der Serverzeit ab, er müsse die Nachricht vor der Zahlung gesehen haben.

Ihre bisherige Textdatei entspricht im Wortlaut dem geprüften Zeitraum. Telefonate und andere Kanäle fehlen in beiden Ansichten. Für eine Bildschirmbesprechung mit der Kanzlei habe ich am 12. Oktober um 09:30 Uhr Zeit. Dafür benötige ich keine weiteren Kennwörter in einer E-Mail.

Freundliche Grüße
Erna Wendt

Von	Hedwig Pape <hp@feuchtwanger-recht.example>
An	Otilie Heller <oh@spreebogen-lichtwerk.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 10:14:00 +0200
Betreff	32 O 187/26: Umschlag und Vollmacht heute

Sehr geehrte Frau Heller,

bitte lassen Sie uns den Originalumschlag und die unterschriebene Vollmacht heute bis 15 Uhr zukommen. Ihre ergänzende Posteingangsnotiz habe ich erhalten und füge sie zur eindeutigen Zuordnung dieser Nachricht bei. Unsere bisherige Wiedervorlage für die Verteidigungsanzeige lautet 9. Oktober. Die Sache ist Herrn Dr. Feuchtwanger heute vorgelegt.

Bitte bestätigen Sie keine Erledigung des Gerichtsausgangs gegenüber der Geschäftsführung, solange Sie die gesonderte Übermittlungsbestätigung der Kanzlei nicht haben. Diese Nachricht bestätigt nur den Unterlageneingang. Eine gerichtliche Fristverlängerung liegt uns nicht vor.

Die Erklärung von Herrn Brandt legen wir getrennt von Ihrem Bericht ab. Der Anwalt meldet sich zu noch offenen Fragen. Den Termin zur Belegsicht am 14. Oktober bestätigen wir erst nach Abstimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hedwig Pape, Rechtsanwaltsfachangestellte

Von	Kunigunde Rabenstein <kr@spreebogen-lichtwerk.example>
An	"Dr. Adelbert Feuchtwanger" <af@feuchtwanger-recht.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 11:05:00 +0200
Betreff	Meine Angaben und die offenen Punkte

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

anbei meine Stellungnahme. Ich habe die unsicheren Erinnerungen ausdrücklich so gelassen. Bitte machen Sie daraus keine feste Zusage eines Telefonats, an das ich mich nicht erinnere. Andererseits möchte ich auch nicht, dass mein halber Satz aus dem Chat als uneingeschränkte Preisfreigabe stehen bleibt.

Die neue Tabelle von Ottilie soll nur helfen, Rechnung, Geräte und Bankzahlung auseinanderzuhalten. Der dort errechnete Betrag für eine Rechnungsposition ist kein von mir beschlossener Rückforderungsbetrag. Mein Auftrag bleibt die Verteidigung der Gesellschaft.

Ich bin um 14 Uhr mit der Vollmacht in Ihrer Kanzlei. Bis dahin bitte ich Rückfragen auf diese Adresse zu senden; die Werkstatt braucht die Angaben nicht in einer Gruppenmail.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Rabenstein

Lindenhof Rechnung und rechnerische Varianten

Stand 08.10.2026. Blaue Zahlen: Eingaben. Schwarze Zahlen: Formeln. Belegpfade relativ zum Ordner.

Position	Netto EUR	USt Satz	Rechnerisch brutto EUR	Beleg
Sechs Geräte	11,700.00	19.0%	13,923.00	../10_Rechnung_SBS_K6.pdf
Kabel und Stecker	1,900.00	19.0%	2,261.00	../10_Rechnung_SBS_K6.pdf
Transport und Einbauhilfe	1,000.00	19.0%	1,190.00	../10_Rechnung_SBS_K6.pdf
Express und Zusatzarbeit	862.18	19.0%	1,025.99	../10_Rechnung_SBS_K6.pdf
Rechnung laut Beleg	15,462.18		18,400.00	
Umsatzsteuer laut Beleg	2,937.82			../10_Rechnung_SBS_K6.pdf
USt rechnerisch / Differenz	2,937.81		0.01	
Erste Preisangabe brutto EUR	14,900.00			../11_Nachrichten_K7.txt
Differenz zur Endrechnung			3,500.00	

Rechenannahme	Eingabe	Einheit	Ergebnis EUR	Quelle und Bedeutung
Zu untersuchende Stückzahl	1	Stück		Annahme für Preisrechnung; kein Befund
Rechnungspreis je Gerät	1,950.00	EUR netto		../10_Rechnung_SBS_K6.pdf
Umsatzsteuersatz	19.0%	Satz		../10_Rechnung_SBS_K6.pdf
Rechenbetrag netto			1,950.00	
Rechenbetrag brutto			2,320.50	

Die Variante ist keine Gutschrift und kein festgestellter Zahlungsanspruch. Eingabe B18 ist frei änderbar.

Bankzahlung: 18.400 EUR am 21.08.2026, 07:43 Uhr; Quelle ../17_Bankprotokoll.csv, B-0821.

Eine Lieferung, interne Freigabe oder Genehmigung ergibt sich nicht allein aus der Bankzahlung.

N03_Seidel_Kalkulationsnachtrag.docx: 360 EUR Stunden und 502,18 EUR Rest sind Teile der Expressposition.

Die alte Preisangabe war brutto; sie wird nur mit der Brutto-Endrechnung verglichen.

D12: 0,01 EUR Abweichung zwischen USt laut Rechnung und 19-Prozent-Rechnung. Der Altbeleg bleibt unverändert.

Lindenhof Gerätezuordnung nach späteren Aussagen

Stand 08.10.2026. Blaue Zahlen: Eingaben. Schwarze Zahlen: Formeln. Belegpfade relativ zum Ordner.

Pos.	Seriennummer	Zeitnaher Beleg	Spätere Beobachtung	Quelle
1	L-402	Wareneingang 24.08.	Am 06.10. eingebaut gesehen	../14_Wareneingang_Lindenhof.docx; N01_Ergaenzung_Brandt.docx
2	L-407	Wareneingang 24.08.	Am 06.10. eingebaut gesehen	../14_Wareneingang_Lindenhof.docx; N01_Ergaenzung_Brandt.docx
3	L-411	Wareneingang 24.08.	Am 06.10. eingebaut gesehen	../14_Wareneingang_Lindenhof.docx; N01_Ergaenzung_Brandt.docx
4	L-419	Wareneingang 24.08.	Am 06.10. eingebaut gesehen	../14_Wareneingang_Lindenhof.docx; N01_Ergaenzung_Brandt.docx
5	L-433	Notiz am 25.08. zum 22.08.	Riedel nennt ein gesehenes Gerät	N02_Betriebsbuch_Riedel.docx
6	Zuordnung offen	Rechnung nennt sechs Geräte	L-427 war 2025 vorhanden; Platinenarbeit laut Seidel möglich	N02_Betriebsbuch_Riedel.docx; N03_Seidel_Kalkulationsnachtrag.docx

Zahlungseingänge des Kunden über 37.000 EUR belegen den Gesamtauftrag, nicht sechs neu gelieferte Geräte.

Kontrollorte: Werkstatt am 24. August; Technikraum am 6. Oktober. Die Zeitpunkte sind nicht austauschbar.

Quellenpfade gelten relativ zu diesem Nachtragsordner. Die Erstbelege liegen eine Ebene darüber.

Bürochat Spreebogen, Export Ottilie Heller am 08.10.2026 um 11:46 Uhr. Zeitzone Berlin.

11:08 Kunigunde: Ich habe die sechs Geräte nun dreimal durchgezählt. Das löst die Rechnungsfrage offenbar nicht.

11:11 Tassilo: Bitte die Fotos vom Dienstag nicht als Zustand im August bezeichnen. L-427 war schon 2025 da.

11:14 Ottilie: Genau deshalb stehen in meiner Liste Bestand, Lieferschein und Zahlung getrennt.

11:20 Kunigunde: Kannst Du der Kanzlei noch den Umschlag geben? Morgen steht in deren Kalender etwas.

11:22 Ottilie: Umschlag geht heute mit dem Boten. Frau Pape erwartet ihn bis 15 Uhr. Einen Gerichtsausgang habe ich in unserem Büro nicht gesehen.

11:25 Tassilo: Ich bin ab morgen auf Montage. Montag um 16 Uhr könnte ich erklären, was am Dienstag geprüft wurde.

11:31 Kunigunde: Dann halte ich den Termin frei. Gottfried soll die fehlende Seriennummer nennen können, bevor wir ihm falsche Geräte zuschreiben.

11:39 Ottilie: Von einer neuen Abstimmung habe ich keinen Auftrag. Ich lasse das Protokoll vom September unverändert.

Kanzlei Walburga Fürst | Berliner Straße 91 | 13189 Berlin
post@fuerst-recht.example | Zeichen: WF 216/26

An das Landgericht Berlin II
Littenstraße 12–17, 10179 Berlin
Per besonderem elektronischen Anwaltspostfach

Klage

22.09.2026

In dem Rechtsstreit des Herrn Gottfried Seidel, Florastraße 78, 13187 Berlin,
Kläger,
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Walburga Fürst, Kanzlei Fürst, Berliner Straße 91, 13189 Berlin,
gegen die Spreebogen Lichtwerk GmbH, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin, eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 241806 B, vertreten durch die einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Kunigunde Rabenstein,
Beklagte,
wegen Anfechtung eines Abberufungsbeschlusses,
vorläufiger Streitwert: 25000 EUR,
erheben wir namens und in Vollmacht des Klägers Klage.

1. Anträge

1.1. Der in der Gesellschafterversammlung der Spreebogen Lichtwerk GmbH vom 9. September 2026 unter dem zweiten Tagesordnungspunkt, bezeichnet in Ziffer 1.2 der Einladung vom 26. August 2026, als angenommen festgestellte Beschluss mit dem Wortlaut „Herr Gottfried Seidel wird aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Spreebogen Lichtwerk GmbH abberufen“ wird für nichtig erklärt.

1.2. Hilfsweise, für den Fall, dass das Gericht eine durch Anfechtungsurteil zu beseitigende Beschlusswirkung verneint, wird festgestellt, dass durch die unter Ziffer 1.1 bezeichnete Beschlussfassung eine wirksame Abberufung des Klägers als Geschäftsführer der Beklagten nicht zustande gekommen ist.

1.3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Es wird die Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens angeregt. Für den Fall, dass die Beklagte ihre Verteidigungsbereitschaft nicht rechtzeitig anzeigt, wird der Erlass eines Versäumnisurteils nach Paragraph 331 Absatz 3 ZPO beantragt, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen. Der Kläger begehrt ausschließlich die Klärung seiner Organstellung aufgrund des bezeichneten Beschlusses. Vergütung, Beendigung seines Anstellungsvertrags, Zahlungsansprüche aus dem Einkauf und Veränderungen seiner Beteiligung sind nicht Gegenstand dieser Klage.

2. Gesellschaftsverhältnisse und Maßstab der Geschäftsführung

2.1. Beteiligungen und Organstellung

Die Beklagte plant, montiert und wartet Beleuchtungs- und Steuerungstechnik für Bühnen und Veranstaltungsräume. Der Kläger hat den Betrieb 2019 gemeinsam mit Frau Rabenstein aufgebaut. Das Stammkapital beträgt 25000 EUR. Frau Rabenstein hält den Geschäftsanteil Nr. 1 über 10000 EUR, der Kläger den Geschäftsanteil Nr. 2 über 8750 EUR und Frau Heller den Geschäftsanteil Nr. 3 über 6250 EUR. Das entspricht 40, 35 und 25 Prozent. Eine Veränderung dieser Beteiligungen ist nicht erfolgt.

Der Kläger und Frau Rabenstein wurden in Ziffer 3.2 des Gesellschaftsvertrags zu Geschäftsführern bestellt und jeweils zur Einzelvertretung ermächtigt. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB wurde ihnen nicht erteilt. Der Registerausdruck vom 21. September 2026 führt beide weiterhin als Geschäftsführer. Der Kläger stützt seine Klage allerdings nicht allein auf diesen Registerstand, sondern auf die Unwirksamkeit der gegen ihn beschlossenen Maßnahme.

Beweis: Gesellschaftsvertrag vom 18. Juni 2019, Anlage K1; Gesellschafterliste, Anlage K2; aktueller Registerausdruck vom 21. September 2026, Anlage K3.

2.2. Zustimmungsvorbehalte und Abberufungsschutz

Der Kläger verantwortete Technik, Materialeinkauf und Baustellenkoordination; Frau Rabenstein betreute Vertrieb und Personal. Ziffer 3.3 des Gesellschaftsvertrags verlangt vor Geschäften mit Gesellschaftern oder ihren beherrschten Unternehmen die Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Hinzu kommt die von sämtlichen Gesellschaftern am 10. Januar 2025 beschlossene Geschäftsordnung. Danach sind Einzelbestellungen über 10000 EUR brutto vor Beauftragung dem jeweils anderen Geschäftsführer mit Leistungsumfang, Preis, Liefertermin und Vergleichsangebot vorzulegen. Die Zustimmung ist in Textform zu sichern. Auch die Zahlung setzt eine entsprechende Freigabe voraus.

Der Kläger stellt diese Regelungen nicht in Abrede. Die technische Einzelberechtigung im Bankportal ersetzte keine interne Zustimmung. Auch war ein drohender Kundenterminverlust nach der Geschäftsordnung keine allgemeine Ausnahme. Streit besteht darüber, ob die konkrete Handhabung und die anschließend unvollständige Dokumentation unter Berücksichtigung der gesamten Umstände eine sofortige Abberufung rechtfertigten.

Ziffer 5.3 des Gesellschaftsvertrags lässt die Abberufung ausschließlich bei einem wichtigen Grund zu. Organstellung und Anstellungsvertrag sind ausdrücklich getrennt. Eine Kündigung des Anstellungsvertrags wurde am 9. September nicht beschlossen. Die Gesellschaft hat sich damit bewusst gegen die jederzeitige freie Abberufbarkeit entschieden.

Beweis: Anlage K1, Ziffern 3.2, 3.3, 5.1 und 5.3; Geschäftsordnung vom 10. Januar 2025, bei der Beklagten in der Datei 09_Geschäftsordnung.docx und als unterschriebene Ausfertigung im Ordner „Gesellschaft / 2025“ vorhanden. Deren Vorlage wird nach Paragraph 142 Absatz 1 ZPO angeregt.

3. Der Einkauf für das Kulturhaus Lindenhof

3.1. Ausfall des Lieferanten und Nachrichten vom 19. August

Im August 2026 musste die Beklagte die Bühnensteuerung des Kulturhauses Lindenhof für dessen Wiedereröffnung fertigstellen. Der ursprünglich vorgesehene Lieferant konnte den Termin nicht einhalten. Der Kläger schlug deshalb vor, über seine Einzelfirma Seidel Bühnenservice e.K. sechs gebrauchte Steuergeräte zu beschaffen beziehungsweise aufzuarbeiten und Einbauhilfe zu leisten. Er teilte Frau Rabenstein am 19. August um 07:46 Uhr mit, dass die erste Kalkulation 14900 EUR brutto betrage und möglicherweise ein Expresszuschlag hinzukomme. Die Einschaltung seines eigenen Unternehmens wurde damit vor Durchführung offengelegt.

Frau Rabenstein antwortete um 08:04 Uhr: „Dann mach das, aber ich brauche die endgültige Zahl. Nichts ohne den Preisabgleich. Schick mir das andere Angebot und frag Ottilie wegen der Gesellschafterfreigabe.“ Der Kläger antwortete um 08:07 Uhr, er sei schon unterwegs und liefere nach. Diese vollständige Nachricht ist zugrunde zu legen. Der Kläger beruft sich nicht auf eine verkürzte, vorbehaltlose schriftliche Genehmigung des endgültigen Preises. Er verstand die Antwort jedoch als Einverständnis mit der Ersatzbeschaffung als solcher und nahm irrig an, die erforderliche Dokumentation und Gegenzeichnung nachreichen zu können.

Beweis: Nachrichtenverlauf vom 19. bis 21. August 2026, Anlage K7; ergänzend persönliche Anhörung des Klägers. Eine weitere, endgültige telefonische Preisfreigabe wird mit dieser Klage nicht behauptet.

3.2. Rechnung und Zahlung

Die Rechnung SBS-2026-084 vom 20. August 2026 weist sechs überholte Steuergeräte zu jeweils 1950 EUR netto, zusammen 11700 EUR, Kabelsatz und Sonderstecker für 1900 EUR, Transport und Einbauunterstützung für 1000 EUR sowie Expressbeschaffung und Zusatzarbeit für 862,18 EUR aus. Die Nettosumme beträgt 15462,18 EUR, die Umsatzsteuer 2937,82 EUR und der Endbetrag 18400 EUR. Der Kläger übersandte die Rechnung an die Buchhaltung und teilte Frau Rabenstein am 20. August um 18:44 Uhr den Endbetrag mit. Dabei erklärte er, zwei Geräte habe er andernorts beschaffen müssen.

Am 21. August veranlasste der Kläger die Überweisung an seine Einzelfirma. Das Beanstandungsschreiben nennt hierfür 07:43 Uhr. Frau Rabenstein hatte im Nachrichtenkanal um 07:31 Uhr verlangt, vor der gemeinsamen Durchsicht noch nicht zu zahlen. Der Kläger hat diese Nachricht nach seiner Erinnerung erst nach Ausführung der Überweisung gelesen. Er bestreitet deshalb, eine bereits gelesene konkrete Zahlungsuntersagung bewusst übergangen zu haben. Die zeitliche Reihenfolge von Nachricht und Bankauftrag beweist für sich noch nicht den Zeitpunkt seiner Kenntnisnahme.

Der Kläger hatte keinen förmlichen Gesellschafterbeschluss eingeholt. Er erteilte den Auftrag an seine Einzelfirma selbst. Die ursprüngliche Zahl von 14900 EUR war vorläufig; gegenüber dem Rechnungsbetrag besteht eine Differenz von 3500 EUR brutto. Der Kläger führte diese auf zusätzliche Arbeit und kurzfristigen Zukauf zurück. Er benennt vier zusätzliche Arbeitsstunden, verfügt aber derzeit über keine geschlossene, zeitgleich erstellte Überleitung des gesamten Mehrbetrags. Die Klage behauptet deshalb weder einen durchgängigen Rechnungsnachweis noch einen von allen Gesellschaftern genehmigten Endpreis.

Beweis: Rechnung, Anlage K6; vollständiger Nachrichtenverlauf, Anlage K7; Beanstandung, Anlage K8; Antwort des Klägers, Anlage K9. Zur ausgeführten Zahlung wird ergänzend die Vorlage der bezeichneten Buchung SBS-2026-084 vom 21. August 2026 im Bankprotokoll der Beklagten nach Paragraph 142 Absatz 1 ZPO angeregt.

3.3. Lieferumfang und verbleibende Nachweise

Der Kläger trägt vor, dass die abgerechneten Geräte und Materialien dem Lindenhof-Auftrag zugutekamen. Vier Geräte lieferte er am 24. August zur Werkstatt der Beklagten. Zwei weitere Geräte brachte er nach seiner Darstellung bereits am Samstag, dem 22. August, unmittelbar zur Bühne. Hierfür erhielt er keinen unterschriebenen Lieferschein. Seine Fotos zeigen Verpackungen, keine lesbaren Seriennummern. Der Werkstattbeleg über vier Geräte wird deshalb nicht als Beleg für die zusätzliche Direktlieferung ausgegeben.

Beweis für die Annahme der vier Geräte in der Werkstatt: Zeugnis des Werkstattleiters Tassilo Brandt, zu laden über die Beklagte, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin; Wareneingang WE-0824 vom 24. August 2026, dessen Vorlage aus dem Besitz der Beklagten angeregt wird. Hinsichtlich der unmittelbaren Lieferung am 22. August wird die Vernehmung des Klägers als Partei mit Zustimmung der Beklagten nach Paragraph 447 ZPO angeboten; andernfalls wird seine persönliche Anhörung angeregt. Herr Brandt wird nicht als Augenzeuge einer Lieferung auf der Baustelle benannt, bei der er nicht anwesend war.

Der Auftrag wurde fertiggestellt und vom Kunden bezahlt. Das begründet nach Auffassung des Klägers ein erhebliches Indiz für einen wirtschaftlich nutzbaren Leistungseinsatz. Es ersetzt aber weder die Zuordnung jedes abgerechneten Geräts noch eine Prüfung des Preises. Der Kläger beantragt, die Beklagte zur Erklärung über die Fertigstellung und den Zahlungseingang aufzufordern. Die Behauptung einer vollständigen Lieferung bleibt insoweit beweisbedürftig, als sie über den Werkstattbeleg hinausgeht.

4. Beanstandung und Gesellschafterversammlung

4.1. Aufklärungsbemühungen vor dem Beschluss

Am 24. August erläuterte der Kläger Frau Rabenstein im Büro die Zahlung und den aus seiner Sicht erforderlichen kurzfristigen Einkauf. Für den Gesprächsinhalt aus eigener Wahrnehmung wird seine Parteivernehmung nach Paragraph 447 ZPO mit Zustimmung der Beklagten, hilfsweise seine persönliche Anhörung, angeboten. Der Kläger verfügt über keine vollständige Gesprächsaufzeichnung.

Am 27. August übergab Frau Rabenstein ihm die schriftliche Beanstandung. Verlangt wurden bis zum 31. August der Bestellvorgang, Fremdrechnungen und Angaben zum Verbleib der sechs Geräte. Sie verwies auf die fehlende Gesellschafterzustimmung und den Preisvergleich. Die angebliche Äußerung, die Buchhaltung solle sich nicht in die Technik einmischen, wird bestritten, soweit daraus eine dauerhafte Verweigerung jeder Rechnungskontrolle abgeleitet wird.

Der Kläger antwortete am 31. August schriftlich. Er räumte ein, keinen förmlichen Beschluss eingeholt zu haben, erläuterte die behauptete Direktlieferung und bot eine gemeinsame Kalkulationsdurchsicht sowie gegebenenfalls eine Gutschrift für eine nicht belegbare Position an. Eine Rückzahlung des Gesamtbetrags oder ein Schuldeingeständnis lehnte er ab. Die in Aussicht gestellte vollständige Belegaufbereitung war bis zur Versammlung nicht abgeschlossen. Sein Angebot zur sachlichen Prüfung blieb bestehen; eine gemeinsame vollständige Belegdurchsicht fand zuvor nicht statt.

Beweis: Beanstandung vom 27. August, Anlage K8; Antwort vom 31. August, Anlage K9; zur noch offenen Dokumentation und den Erklärungen in der Versammlung Anlage K5.

4.2. Einladung, Aussprache und Abstimmung

Die Einladung vom 26. August ging dem Kläger am 28. August per Einschreiben zu. Sie benannte die Eigenbeauftragung, die Zahlung von 18400 EUR ohne vorherigen Gesellschafterbeschluss und die Missachtung der Geschäftsordnung. Der Kläger macht keinen allein aus diesen Daten hergeleiteten Einladungsfristverstoß geltend. Sämtliche Gesellschafter erschienen am 9. September; das gesamte Stammkapital war vertreten. Frau Heller wurde mit allen 25000 Stimmen zur Versammlungsleiterin gewählt.

Frau Rabenstein hielt dem Kläger die fehlenden Freigaben und Nachweise vor. Er verwies auf den Zeitdruck, seine Auslegung der Nachricht und die noch zu vervollständigenden Unterlagen. Frau Heller erklärte, sie könne über die vier im Werkstattbeleg erfassten Geräte hinaus den Lieferumfang und die Montagezeiten nicht beurteilen. Der Kläger widersprach der Forderung nach einer Rückzahlungserklärung. Über eine solche Erklärung wurde nicht abgestimmt.

Für die Abberufung stimmte Frau Rabenstein mit 10000 Stimmen. Der Kläger stimmte mit 8750 Stimmen dagegen. Frau Heller enthielt sich mit 6250 Stimmen. Sie zählte die Nein-Stimmen des Klägers wegen seiner Betroffenheit nicht und stellte die Annahme des Abberufungsantrags fest. Der Kläger widersprach ausdrücklich dem Stimmrechtsausschluss, der Feststellung und der Abberufung. Die Niederschrift ging ihm am 11. September zu. Über eine Kündigung des Anstellungsvertrags oder Schadensersatz wurde nicht beschlossen.

Beweis: Einladung, Anlage K4; Niederschrift, Anlage K5; Zeugnis der Ottilie Heller, zu laden über die Beklagte. Ihre Vernehmung wird für Wahl, Abstimmung, Ergebnisfeststellung und Widerspruch sowie die von ihr selbst abgegebenen Erklärungen angeboten, nicht für ihr unbekannte Lieferhandlungen. Die Urkundenvorlage bedeutet keine Anerkennung sämtlicher zusammengefasster Wertungen im Protokoll.

5. Zulässigkeit und Umfang des Rechtsschutzes

5.1. Zuständigkeit, Parteien und Klagefrist

Das Landgericht Berlin II ist bei dem vorläufig mit 25000 EUR bewerteten Interesse nach Paragraph 71 Absatz 1 GVG sachlich und wegen des Sitzes der Beklagten nach Paragraph 17 Absatz 1 ZPO örtlich zuständig. Der Streitwert berücksichtigt die Bedeutung der bestrittenen Organstellung; er ist nicht mit dem Rechnungsbetrag gleichzusetzen. Der Kläger ist als unverändert beteiligter Gesellschafter zur Anfechtung des ihn betreffenden Beschlusses befugt. Beklagte ist nach Ziffer 8.1 der Satzung die Gesellschaft. Im Rubrum ist ihre weitere einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin bezeichnet. Die Zuständigkeit der Gesellschafter für die Prozessvertretung nach Paragraph 46 Nummer 8 GmbHG bleibt hiervon unberührt.

Ziffer 8.1 der Satzung bestimmt eine Monatsfrist. Weil der Kläger an der Versammlung teilnahm und das Ergebnis ausdrücklich festgestellt wurde, ist für ihn bereits der 9. September maßgeblich; der Zugang der Niederschrift am 11. September verschiebt den Beginn nicht. Die Klage wird am 22. September und damit vor Ablauf am 9. Oktober 2026 eingereicht. Es wird um unverzügliche Zustellung gebeten. Der Gerichtskostenvorschuss wird nach Eingang der Kostenanforderung unverzüglich gezahlt; für eine demnächst erfolgende Zustellung wird auf Paragraph 167 ZPO verwiesen.

5.2. Beschlussfeststellung und Hilfsantrag

Die Klage richtet sich vorrangig auf die Beseitigung des ausdrücklich festgestellten Beschlusses. Ziffer 4.3 der Satzung ermächtigt die gewählte Versammlungsleiterin zur Feststellung von Ergebnis und Annahme. Der Kläger bestreitet deshalb nicht allein wegen der fehlenden anwaltlichen Begleitung ihre Feststellungskompetenz. Die gerichtliche Kontrolle der materiellen Voraussetzungen wird durch diese Kompetenz jedoch nicht ausgeschlossen.

Der Hilfsantrag erfasst ausschließlich den Fall, dass das Gericht eine durch Anfechtung zu beseitigende Wirkung der bezeichneten Feststellung verneint. Das Feststellungsinteresse nach Paragraph 256 Absatz 1 ZPO ergibt sich daraus, dass die Beklagte die Organstellung als beendet behandelt und die Registeranmeldung angekündigt hat. Die konkrete Rechtsunsicherheit besteht bereits jetzt. Beantragt wird weder eine neue Bestellung noch eine Feststellung über unbekannte künftige Beschlüsse. Ein gesonderter Zahlungs- oder Beschäftigungsantrag wird nicht erhoben.

6. Begründetheit

6.1. Maßgeblich ist ein tatsächlich bestehender wichtiger Grund

Der Beschluss verletzt Ziffer 5.3 der Satzung in Verbindung mit Paragraph 38 Absatz 2 GmbHG. Die Satzung bindet die Abberufung an einen wichtigen Grund. Die Gesellschaftermehrheit durfte diese Voraussetzung weder durch die Bezeichnung des Antrags noch durch die Nichtberücksichtigung der Klägerstimmen ersetzen.

Nach BGH, Urteil vom 04.04.2017 – Az. II ZR 77/16, amtlicher Volltext, ECLI:DE:BGH:2017:040417UIIZR77.16.0, Randnummern 9 und 14, ist im Beschlussprozess entscheidend, ob bei Beschlussfassung objektiv ein wichtiger Grund bestand. Wer sich darauf beruft, trägt die Darlegungs- und Beweislast. Hier betrifft dies die Beklagte. Randnummer 17 verlangt für die Unzumutbarkeit weiterer Geschäftsführung eine Abwägung sämtlicher Umstände. Die Entscheidung rechtfertigt damit weder eine automatische Abberufung bei jeder internen Pflichtverletzung noch deren generelle Unwirksamkeit bei fehlendem Vermögensschaden.

6.2. Eigenbeauftragung und fehlende Freigaben

Die fehlende Gesellschafterzustimmung ist ein ernstzunehmender Vorwurf. Nach Paragraph 37 Absatz 1 GmbHG hatte der Kläger interne Beschränkungen zu beachten. Sein Aufgabenbereich Technik und die

Einzelvertretung entbanden ihn davon nicht. Ebenso wenig ersetzte Frau Rabensteins Nachricht einen Gesellschafterbeschluss. Der Kläger stützt seine Verteidigung gegen die Abberufung deshalb auf die konkrete Schwere des Vorgangs und dessen beherrschbare Folgen, nicht auf eine Aufhebung der Satzungsregel durch Zeitdruck.

Auch Paragraph 181 BGB ist zu berücksichtigen: Der Kläger handelte nach eigener Darstellung auf beiden Seiten des Geschäfts und besaß keine allgemeine Befreiung. Eine wirksame besondere Gestattung oder spätere Genehmigung wird nicht als bereits bewiesen vorgetragen. Aus der möglichen Unwirksamkeit des Liefergeschäfts folgt jedoch nicht ohne weitere Würdigung die Unzumutbarkeit seiner weiteren Organstellung. Rechtsgeschäftliche Wirksamkeit, interne Pflichtverletzung und Abberufungsgrund sind jeweils gesondert zu beurteilen.

Gegen eine gezielte Schädigung sprechen die Offenlegung der eigenen Firma bereits vor der Beschaffung, die Mitteilung des Endbetrags vor Zahlung und das nachfolgende Angebot einer überprüfbaren Abrechnung. Ein bewusstes Zuwiderhandeln gegen eine gelesene Zahlungsuntersagung wird bestritten. Die Beklagte muss insbesondere zwischen dem sicheren Fehlen formeller Freigaben und dem weitergehenden Vorwurf absichtlicher Missachtung einer konkreten Nachricht unterscheiden.

6.3. Lieferstreit und Interessenabwägung

Aus dem Werkstattbeleg über vier Geräte folgt nicht zwingend, dass zwei weitere Geräte niemals auf die Baustelle gelangten. Umgekehrt beweist die Fertigstellung des Kundenauftrags nicht die vollständige Erfüllung der Rechnung der Einzelfirma. Die noch offene Gerätezuordnung und Kalkulation verlangen Aufklärung. Ein vorsätzliches Abrechnen nicht erbrachter Leistungen ist mit den vorgelegten Unterlagen nicht belegt. Der Kläger hält an seiner Darstellung fest und stellt sich der Beweisaufnahme.

Die Abwägung muss zugleich den Betrag von 18400 EUR, die Nähe zum eigenen wirtschaftlichen Interesse und die verspäteten Belege berücksichtigen. Auf Klägerseite stehen seine seit Gründung ausgeübte technische Leitung, seine Kenntnisse der Installationen, der tatsächlich fertiggestellte Auftrag und das Angebot, unbelegte Positionen zu korrigieren. Ein bezifferter Schaden ist bislang nicht dargelegt. Das allein entscheidet den Prozess nicht, mindert aber das Gewicht eines Vorwurfs, der die Zahlung ohne Bewertung der Gegenleistung als vollständigen Vermögensverlust behandelt.

Am 9. September waren nach Auffassung des Klägers weniger einschneidende Kontrollen ausreichend: Belegprüfung mit verbindlicher Nachfrist, Ausschluss eigenständiger Freigabe von Zahlungen an die Einzelfirma und gemeinsame Zahlungsfreigaben. Dies sind keine bereits beschlossenen Maßnahmen, sondern naheliegende Alternativen, deren Eignung bei der Abwägung zu prüfen war. Der Kläger hatte Aufklärung und gegebenenfalls Gutschrift angeboten. Seine Weigerung, den gesamten Rechnungsbetrag ohne Prüfung zurückzuzahlen, durfte nicht für sich als Verweigerung jeder Zusammenarbeit gewertet werden.

Der Kläger behauptet nicht, vor jeder Abberufung müsse zwingend eine Abmahnung erfolgen. Hier hätte aber erläutert werden müssen, weshalb kontrollierte Fortführung trotz des Aufklärungsangebots unzumutbar war. Konkret belegte frühere gleichartige Verstöße sind in Einladung und Niederschrift nicht aufgeführt. Ein pauschaler Hinweis auf verlorenes Vertrauen ersetzt diese Begründung nicht. Die Gesamtabwägung rechtfertigt deshalb nach Auffassung des Klägers die sofortige Organabberufung nicht.

6.4. Stimmverbot und rechnerische Mehrheit

Paragraph 47 Absatz 4 GmbHG und die Grundsätze zum Verbot, über die Missbilligung eigenen Verhaltens selbst zu entscheiden, sind zu beachten. BGH, Urteil vom 04.04.2017 – Az. II ZR 77/16, amtlicher Volltext, ECLI:DE:BGH:2017:040417UIZR77.16.0, Randnummern 10 bis 15, unterscheidet zwischen der gewöhnlichen Abberufung und der Abberufung aus wichtigem Grund. Den Streit über die Voraussetzungen eines schon vom Versammlungsleiter anzuwendenden Stimmverbots entscheidet das Urteil nicht abschließend; die gerichtliche Sachprüfung bleibt erforderlich.

Der Kläger verkennt zudem nicht die Stimmenverhältnisse: Auch unter Einbeziehung seiner 8750 Nein-Stimmen stehen 10000 Ja-Stimmen gegenüber. Die 6250 Enthaltungsstimmen zählen nach Ziffer 4.2 der Satzung nicht als abgegeben. Der Antrag hätte mithin rechnerisch auch ohne seinen Ausschluss eine einfache Mehrheit erreicht. Die Klage wird nicht auf eine gegenteilige Berechnung gestützt. Ihr tragender Grund bleibt das Fehlen der besonderen materiellen Abberufungsvoraussetzung. Eine Stimmenmehrheit gestattet keine Abweichung von Ziffer 5.3 der Satzung.

7. Beweisaufnahme und Anlagen

Die vorgelegten Unterlagen belegen Erklärungen und Abläufe; sie nehmen die Würdigung streitiger Lieferungen oder innerer Vorstellungen nicht vorweg. Angeregt wird die Vorlage der konkret bezeichneten Geschäftsordnung, des Wareneingangs WE-0824 und der Zahlungsbuchung SBS-2026-084 durch die Beklagte. Soweit die Vollständigkeit von K7 bestritten wird, soll außerdem der betriebliche Kanal „Lindenhof Einkauf“ für den 19. bis 21. August 2026 vorgelegt werden. Begehrt wird keine allgemeine Durchsuchung der Geschäftsunterlagen. Der Kläger hat derzeit keinen eigenen Zugang zur Einkaufsablage und benötigt die bezeichneten Belege für den Abgleich.

Der Klage sind folgende neun Anlagen als gesonderte Dateien beigelegt:

7.1. Anlage K1 ist der Gesellschaftsvertrag vom 18. Juni 2019 in der Datei 05_Gesellschaftsvertrag_K1.docx.

7.2. Anlage K2 ist die Gesellschafterliste vom 18. Juni 2019 mit Ablageabgleich vom 21. September 2026 in der Datei 06a_Gesellschafterliste_K2.docx.

7.3. Anlage K3 ist der Registerausdruck vom 21. September 2026 in der Datei 06b_Registerabruf_K3.pdf.

7.4. Anlage K4 ist die Einladung vom 26. August 2026 mit Einlieferungs- und Zustellangaben in der Datei 07_Einladung_K4.docx. Die beigelegte Rechnung wird zugleich gesondert als K6 beigelegt.

7.5. Anlage K5 ist die Niederschrift der Versammlung vom 9. September 2026, erstellt am 10. September und versandt am 11. September, in der Datei 08_Niederschrift_K5.docx.

7.6. Anlage K6 ist die Rechnung SBS-2026-084 vom 20. August 2026 über 18400 EUR in der Datei 10_Rechnung_SBS_K6.pdf.

7.7. Anlage K7 ist der Nachrichtenverlauf vom 19. bis 21. August 2026 in der Datei 11_Nachrichten_K7.txt.

7.8. Anlage K8 ist die Beanstandung vom 27. August 2026 in der Datei 12_Beanstandung_K8.docx.

7.9. Anlage K9 ist die Antwort des Klägers vom 31. August 2026 in der Datei 13_Antwort_Seidel_K9.docx.

Walburga Fürst

Rechtsanwältin

Übermittlung aus dem eigenen besonderen elektronischen Anwaltspostfach

Gesellschaftsvertrag der Spreebogen Lichtwerk GmbH

18.06.2019

Arbeitsabschrift der Urkunde UR-Nr. 218/2019 des Notars Dr. Ruprecht Greiner in Berlin. Die Gesellschafter bestätigten am 21.09.2026 gegenüber der Buchhaltung, dass keine spätere Satzungsänderung vorliegt.

1. Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1.1. Die Firma lautet Spreebogen Lichtwerk GmbH. Sitz ist Berlin. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

1.2. Gegenstand ist die Planung, Montage und Wartung von Beleuchtungs- und Steuerungstechnik für Bühnen und Veranstaltungsräume sowie der Handel mit zugehörigem Material. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten werden erst nach Erteilung der erforderlichen Erlaubnisse ausgeübt.

2. Stammkapital und Einlagen

Das Stammkapital beträgt 25000 EUR. Kunigunde Rabenstein übernimmt Anteil Nr. 1 zu 10000 EUR, Gottfried Seidel Anteil Nr. 2 zu 8750 EUR und Ottilie Heller Anteil Nr. 3 zu 6250 EUR. Alle Einlagen sind in Geld zu erbringen. Eine Nachschusspflicht besteht nicht. Die Gesellschaft trägt Gründungskosten bis zu 1800 EUR.

3. Geschäftsführung und Vertretung

3.1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder einer mit einem Prokuristen. Die Gesellschafterversammlung kann Einzelvertretungsbefugnis erteilen und von den Beschränkungen des Paragraphen 181 BGB befreien.

3.2. Kunigunde Rabenstein und Gottfried Seidel werden zu Geschäftsführern bestellt. Ihnen wird jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB wird bei Gründung nicht erteilt.

3.3. Die Gesellschafterversammlung kann eine Geschäftsordnung beschließen. Intern bedürfen Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Aufnahme von Krediten über 50000 EUR sowie Geschäfte mit Gesellschaftern oder von ihnen beherrschten Unternehmen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die gesetzliche Außenvertretung bleibt unberührt.

4. Einberufung und Beschlussfassung

4.1. Jeder Geschäftsführer darf eine Gesellschafterversammlung einberufen. Die Einladung erfolgt durch eingeschriebenen Brief an die zuletzt mitgeteilte Anschrift mit einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen; Versand- und Versammlungstag werden nicht mitgerechnet. Die Tagesordnung ist beizufügen. Bei einer Abberufung aus wichtigem Grund sind die wesentlichen tatsächlichen Vorwürfe anzugeben.

4.2. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. Jeder volle Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Einfache Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, soweit zwingendes Recht oder dieser Vertrag keine größere Mehrheit verlangen. Enthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen.

4.3. Zum Versammlungsleiter wählen die anwesenden Gesellschafter mit einfacher Mehrheit eine Person. Der Leiter darf das Abstimmungsergebnis und die Annahme oder Ablehnung eines Antrags feststellen. Die Niederschrift muss Anträge, abgegebene Stimmen, nicht berücksichtigte Stimmen, Widersprüche und Ergebnis enthalten. Sie ist vom Leiter zu unterzeichnen und sämtlichen Gesellschaftern unverzüglich zu übermitteln.

4.4. Die Vertretung durch einen anderen Gesellschafter, Rechtsanwalt oder Steuerberater ist mit Vollmacht in Textform zulässig. Beschlüsse außerhalb einer Versammlung setzen das gesetzlich erforderliche Einverständnis voraus. Gesetzliche Informationsrechte bleiben unberührt.

5. Bestellung und Abberufung

5.1. Bestellung, Vergütung und Anstellungsvertrag der Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschluss geregelt. Organstellung und Anstellungsvertrag sind selbständig.

5.2. Über Maßnahmen gegenüber einem Geschäftsführer wird für jeden Beschlussgegenstand gesondert abgestimmt. Die Beurteilung eines gesetzlichen Stimmverbots wird in der Niederschrift festgehalten.

5.3. Die Abberufung eines Geschäftsführers ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Über seinen Anstellungsvertrag ist gesondert zu entscheiden. Die Abberufung allein beendet diesen Vertrag nicht.

6. Jahresabschluss und Ergebnis

Die Geschäftsführung legt den Jahresabschluss mit einem Vorschlag zur Ergebnisverwendung innerhalb der gesetzlichen Fristen vor. Ausschüttungen erfolgen nach Verhältnis der Nennbeträge und nur auf Grundlage eines Gesellschafterbeschlusses unter Wahrung der Kapitalerhaltung. Abschlagszahlungen bedürfen eines gesonderten Beschlusses.

7. Geschäftsanteile und Ausscheiden

Abtretung und Verpfändung von Geschäftsanteilen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt. Im Todesfall gehen Anteile auf Erben über; mehrere Erben benennen einen gemeinsamen Vertreter. Ein allgemeines Recht zur Einziehung gegen den Willen des Inhabers wird nicht vereinbart.

8. Beschlussstreitigkeiten und Schlussbestimmungen

8.1. Klagen gegen festgestellte Gesellschafterbeschlüsse sind binnen eines Monats ab Zugang der Niederschrift gegen die Gesellschaft zu erheben. Bei Teilnahme und ausdrücklicher Ergebnisfeststellung beginnt die Frist mit der Versammlung. Zwingende gesetzliche Regeln bleiben unberührt. Eine Schiedsvereinbarung wird nicht getroffen.

8.2. Bekanntmachungen erfolgen in den gesetzlich vorgesehenen Medien. Vertragsänderungen bedürfen der gesetzlichen Form. Für den Fall der Unwirksamkeit einer Bestimmung vereinbaren die Gesellschafter, über eine wirksame, ihrem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommende Regelung zu verhandeln; eine automatische ersetzende Regelung wird nicht fingiert.

Kunigunde Rabenstein / Gottfried Seidel / Ottilie Heller

Namenswiedergabe aus der bei der Buchhaltung abgelegten Abschrift.

Gesellschafterliste

18.06.2019

Spreebogen Lichtwerk GmbH, Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 241806 B.

Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 64, 13187 Berlin.

Nr. 1: Kunigunde Rabenstein, geboren am 14.02.1979, wohnhaft Berlin, 10000 EUR, 40 Prozent.

Nr. 2: Gottfried Seidel, geboren am 09.11.1975, wohnhaft Berlin, 8750 EUR, 35 Prozent.

Nr. 3: Ottilie Heller, geboren am 23.04.1982, wohnhaft Berlin, 6250 EUR, 25 Prozent.

Stammkapital gesamt 25000 EUR. Einlagen laut Buchhaltung vollständig bezahlt.

Kunigunde Rabenstein / Gottfried Seidel, Geschäftsführer

Namenswiedergabe der eingereichten Liste. Keine Veränderungen der Geschäftsanteile seit Gründung in der Buchhaltung erfasst. Ablageabgleich durch Ottilie Heller am 21.09.2026.

Handelsregister – aktueller Ausdruck

21.09.2026

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 241806 B. Abruf 21.09.2026, 10:16 Uhr.

Firma: Spreebogen Lichtwerk GmbH. Sitz: Berlin.

Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 64, 13187 Berlin.

Stammkapital: 25000 EUR. Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftsvertrag vom 18.06.2019.

Gegenstand: Planung, Montage und Wartung von Beleuchtungs- und Steuerungstechnik für Bühnen und Veranstaltungsräume sowie Handel mit zugehörigem Material.

Allgemeine Vertretung: bei mehreren Geschäftsführern gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Eingetragen sind Kunigunde Rabenstein und Gottfried Seidel, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB ist für keinen von beiden eingetragen. Prokura ist nicht eingetragen. Die bisherige Satzung ist vom 18.06.2019.

Geschäftsführer: Kunigunde Rabenstein, Berlin, geboren am 14.02.1979; Gottfried Seidel, Berlin, geboren am 09.11.1975. Eine weitere Änderung der Geschäftsführer ist in diesem Ausdruck nicht enthalten. Letzte Eintragung: 04.07.2019, laufende Nummer 1. Ende des aktuellen Ausdrucks.

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Mühlenstraße 64 | 13187 Berlin
kr@spreebogen-lichtwerk.example

Gottfried Seidel, Florastraße 78, 13187 Berlin
Otilie Heller, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

Einladung zur Gesellschafterversammlung am 09.09.2026

26.08.2026

Sehr geehrter Herr Seidel, sehr geehrte Frau Heller,

ich lade Sie zur Gesellschafterversammlung der Spreebogen Lichtwerk GmbH am Mittwoch, 9. September 2026, 10:00 Uhr, Besprechungsraum der Werkstatt, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin, ein.

1. Tagesordnung

1.1. Wahl der Versammlungsleitung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.

1.2. Abberufung von Herrn Gottfried Seidel als Geschäftsführer aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung. Zur Entscheidung gestellt werden seine alleinige Beauftragung der ihm gehörenden Seidel Bühnenservice e.K. im Projekt Lindenhof und die durch ihn am 21.08.2026 veranlasste Zahlung von 18400 EUR ohne den vorherigen Gesellschafterbeschluss. Weiterer Gegenstand ist die Missachtung der Geschäftsordnung vom 10.01.2025 trotz der dort vereinbarten schriftlichen Freigaben. Rechnung, Geschäftsordnung und der derzeit vorhandene Lieferbeleg können nach Terminvereinbarung im Büro eingesehen werden. Eine Kopie der Rechnung ist beigelegt.

1.3. Bericht zum laufenden Auftrag Lindenhof. Keine Abstimmung über Schadensersatz, Anteilsentzug oder Kündigung des Anstellungsvertrags.

2. Antrag und Vorbereitung

Zu Ziffer 1.2 beantrage ich: „Herr Gottfried Seidel wird aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Spreebogen Lichtwerk GmbH abberufen.“ Bitte nehmen Sie zu den Vorwürfen vor oder während der Versammlung Stellung. Sie können einen bevollmächtigten Vertreter nach Ziffer 4.4 des Gesellschaftsvertrags entsenden. Weitere Unterlagen sende ich auf konkrete Anfrage zu.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Rabenstein, Geschäftsführerin

Anlage: Rechnung SBS-2026-084

Postausgang: beide Einschreiben am 26.08.2026 um 16:08 Uhr eingeliefert. Auslieferung an Seidel am 28.08.2026, an Heller am 27.08.2026.

Niederschrift der Gesellschafterversammlung

09.09.2026

Ort: Mühlenstraße 64, Berlin. Beginn 10:02 Uhr, Ende 11:18 Uhr. Anwesend: Kunigunde Rabenstein mit 10000 Stimmen, Gottfried Seidel mit 8750 Stimmen und Ottilie Heller mit 6250 Stimmen. Das gesamte Stammkapital ist vertreten. Kein anwaltlicher Begleiter. Die Einladungsbelege liegen vor.

1. Leitung

Frau Heller wird mit allen 25000 Stimmen zur Versammlungsleiterin gewählt. Sie nimmt die Wahl an und führt die Niederschrift. Herr Seidel bittet, seinen Widerspruch zu jedem gegen ihn gerichteten Beschluss aufzunehmen. Frau Heller erklärt, sie werde die Wortmeldungen zusammenfassen, nicht stenografisch aufnehmen.

2. Aussprache zur Abberufung

Frau Rabenstein verweist auf die Rechnung von 18400 EUR und die Geschäftsordnung. Sie erklärt, dass keine Zustimmung aller Gesellschafter eingeholt worden sei. Sie habe ein weiteres Angebot und den endgültigen Betrag sehen wollen. Die Überweisung sei dennoch erfolgt. Sie halte es nicht mehr für vertretbar, Herrn Seidel weiterhin allein Einkaufsverpflichtungen eingehen zu lassen.

Herr Seidel erklärt, der Lieferant habe auf sofortiger Zahlung bestanden. Er habe die Ware zum Teil über seine Einzelfirma beschafft und den Auftrag retten müssen. Die Nachricht „Dann mach das“ habe er als Freigabe verstanden. Er könne die fehlenden Nachweise bis Ende September vervollständigen. Auf Nachfrage, wer für die GmbH den Auftrag an seine Einzelfirma erteilt habe, antwortet er: „Das habe ich erledigt. Sonst wäre es liegen geblieben.“ Er bestreitet eine persönliche Bereicherung.

Frau Heller berichtet, am 24.08. seien vier Geräte eingegangen. Über zwei weitere Geräte und die Montagezeiten habe sie bis heute nur die Angaben von Herrn Seidel. Sie enthält sich einer Bewertung, weil sie auf der Baustelle nicht anwesend war. Sie hält fest, dass Herr Seidel der Vorlage einer Rückzahlungserklärung nicht zustimmt; eine solche Erklärung war kein Tagesordnungspunkt.

3. Abstimmung und Feststellung

Zur Abstimmung steht genau der Antrag aus der Einladung: Abberufung von Herrn Gottfried Seidel aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung. Frau Rabenstein stimmt mit 10000 Stimmen Ja. Herr Seidel erklärt mit 8750 Stimmen Nein. Frau Heller enthält sich mit 6250 Stimmen.

Frau Heller berücksichtigt die Nein-Stimmen von Herrn Seidel nicht; sie nennt als Grund seine Betroffenheit von der Abberufung aus wichtigem Grund. Sie stellt den Antrag mit 10000 Ja-Stimmen und ohne berücksichtigte Nein-Stimme als angenommen fest. Herr Seidel widerspricht ausdrücklich seinem Stimmrechtsausschluss, der Feststellung und der Abberufung. Er erklärt, es fehle der wichtige Grund. Auf seinen Wunsch wird dieser Widerspruch aufgenommen.

4. Weitere Erklärungen

Über den Anstellungsvertrag wird nicht abgestimmt. Es wird kein Schadensersatzbeschluss gefasst. Frau Rabenstein kündigt an, den Notar mit der Registeranmeldung zu befassen. Herr Seidel verlangt, den laufenden Lindenhof-Auftrag weiter technisch begleiten zu dürfen. Eine Vereinbarung darüber kommt nicht zustande. Die Unterlagen sollen gesichert bleiben; Frau Heller soll Kopien herausgeben, wenn Herr Seidel konkrete Belege benennt.

Ottilie Heller, Versammlungsleiterin

Niederschrift erstellt am 10.09.2026. Versand an alle drei Gesellschafter am 11.09.2026, 08:25 Uhr.
Namenswiedergabe der unterschriebenen Papierfassung.

Seidel Bühnenservice e.K. | Gottfried Seidel
Schönhauser Straße 163, 13158 Berlin
rechnung@seidel-buehnenservice.example

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

Rechnung SBS-2026-084

20.08.2026

Projekt: Kulturhaus Lindenhof, Bühnensteuerung. Leistungszeitraum 19.–20.08.2026.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir berechnen die kurzfristige Beschaffung und Aufarbeitung gemäß Abstimmung mit Herrn Seidel. Lieferung ab Werkstatt, Geräte einschließlich Funktionsprüfung.
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Zahlung.

Bitte zahlen Sie 18400,00 EUR ohne Abzug bis zum 21.08.2026 auf die bereits hinterlegte Geschäftsverbindung. Unsere Bankverbindung hat sich nicht geändert. Bei Rückfragen zur Zuordnung nennen Sie bitte die Rechnungsnummer.

Mit freundlichen Grüßen
Gottfried Seidel, Inhaber
Steuernummer 35/512/60821 | Rechnungsausgang 20.08.2026, 18:41 Uhr

Position	Leistung	Netto EUR
1	Sechs überholte Steuergeräte, je 1950 EUR	11700,00
2	Kabelsatz und Sonderstecker	1900,00
3	Transport und Einbauunterstützung	1000,00
4	Expressbeschaffung und Zusatzarbeit	862,18
	Nettosumme	15462,18
	Umsatzsteuer 19 Prozent	2937,82
	Rechnungsbetrag	18400,00

Datei: 11_Nachrichten_K7.txt

Nachrichtenexport – Lindenhof Einkauf

19.08.2026

Export durch Kunigunde Rabenstein am 21.09.2026 aus dem betrieblichen Kanal. Zeitzone Berlin.

Teilnehmer: Kunigunde Rabenstein und Gottfried Seidel.

19.08.2026 07:46 Seidel: Der ursprüngliche Lieferant schafft es nicht. Ich kann die sechs Geräte über meine Firma zusammenbekommen, mit Einbauhilfe. Nach erster Rechnung 14900 brutto, vielleicht noch Expresszuschlag.

19.08.2026 08:04 Rabenstein: Dann mach das, aber ich brauche die endgültige Zahl. Nichts ohne den Preisabgleich. Schick mir das andere Angebot und frag Otilie wegen der Gesellschafterfreigabe.

19.08.2026 08:07 Seidel: Ich bin schon unterwegs, liefere nach.

19.08.2026 08:10 Rabenstein: Morgen 9 Uhr telefonieren? Heute bin ich im Außentermin.

20.08.2026 09:03 Seidel: Bin auf der Bühne. Rückruf später.

20.08.2026 18:44 Seidel: Rechnung jetzt 18400. Zwei Geräte musste ich woanders holen. Geht gleich per Mail an die Buchhaltung.

21.08.2026 07:31 Rabenstein: Gerade erst gesehen. Wo sind Vergleich und Zustimmung? Bitte noch nicht zahlen, bis wir das gemeinsam angesehen haben.

21.08.2026 07:49 Seidel: Musste raus, sonst liefern die nicht. Erkläre ich am Montag.

21.08.2026 08:02 Rabenstein: Das war nicht abgesprochen. Montag 8 Uhr im Büro.

Keine weiteren Nachrichten im exportierten Zeitraum 19.–21.08.2026. Telefonate sind in diesem Export nicht enthalten.

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

Herrn Gottfried Seidel
Im Hause

Vorgang Lindenhof / fehlende Freigabe

27.08.2026

Lieber Gottfried,

am 21. August hast Du 18400 EUR an Deine Einzelfirma überwiesen. Ich hatte Dir um 07:31 Uhr geschrieben, dass bis zur gemeinsamen Durchsicht nicht gezahlt werden soll. Das Bankprotokoll nennt 07:43 Uhr als Ausführung. Es liegt weder der Gesellschafterbeschluss zu diesem Geschäft noch das von mir erbetene Vergleichsangebot vor.

Bitte gib uns bis Montag, 31. August, den vollständigen Bestellvorgang, die Fremdrechnungen zum Expresszuschlag und eine Aufstellung, wo die sechs Steuergeräte eingebaut oder gelagert sind. Im Wareneingang stehen bisher nur vier. Tassilo kann nicht bestätigen, dass die zwei übrigen Geräte unmittelbar zur Baustelle gingen. Ich will das nicht aus Gerüchten beurteilen.

Deine Aussage am Montag, die Buchhaltung solle sich nicht in die Technik einmischen, hat die Situation verschärft. Otilie soll die Zahlung prüfen können. Gib ihr deshalb bitte auch die Zahlungsfreigabe, auf die Du Dich berufst. Ich erinnere an unsere von allen unterschriebene Geschäftsordnung. Wir müssen vor der Versammlung eine nachvollziehbare Antwort haben.

Dies ist keine Kündigung Deines Anstellungsvertrags. Die angekündigte Versammlung findet statt. Bitte bewahre sämtliche Nachrichten und Belege unverändert auf.

Kunigunde Rabenstein
Geschäftsführerin

Übergabe im Büro am 27.08.2026, 15:20 Uhr, Empfang durch Gottfried Seidel auf Bürokopie vermerkt.

Gottfried Seidel
Florastraße 78, 13187 Berlin
Spreebogen Lichtwerk GmbH
Kunigunde Rabenstein

Meine Antwort zum Auftrag Lindenhof

31.08.2026

Liebe Kunigunde,

ich habe Deine Nachricht vom 21. August erst gelesen, nachdem ich bezahlt hatte. Dass ich den Auftrag an meine Firma selbst erteilt habe, war aus Zeitdruck. Ich habe mit Deinem „Dann mach das“ gerechnet. Otilie war wegen der Monatsabrechnung beschäftigt. Einen förmlichen Beschluss habe ich nicht eingeholt. Wir haben früher Kleinaufträge telefonisch geregelt, allerdings nicht in dieser Höhe.

Vier Geräte stehen auf dem Lieferbeleg. Zwei habe ich am 22. August direkt zur Bühne gefahren. Es waren Austauschgeräte aus meinem Bestand. Ich habe dort keinen unterschriebenen Beleg bekommen, weil die Bauleitung nicht da war. Die Monteure müssten sie gesehen haben. Bitte fragt Tassilo nach dem schwarzen Transportkoffer. Meine Fotos zeigen nur die Verpackung, nicht die Seriennummern.

Der Zuschlag ist nicht reine Marge. Ich habe Material zugekauft und am Wochenende gearbeitet. Einen gesonderten Stundenzettel habe ich bislang nicht geschrieben. Bis zum 4. September kann ich die Fremdrechnung und meine Kalendernotizen bringen. Das Vergleichsangebot des ursprünglichen Lieferanten ist nie endgültig geworden. Es gab nur dessen telefonische Zahl.

Ich bin bereit, die Kalkulation mit Dir durchzugehen und eine nicht belegbare Position notfalls gutzuschreiben. Eine Rückzahlung von 18400 EUR oder ein Schuldeingeständnis werde ich nicht unterschreiben. Der Auftrag wurde fertig und der Kunde hat uns bezahlt. Bitte lass mich weiter die Technik betreuen; niemand sonst kennt alle Installationen.

Gottfried Seidel
Persönlich abgegeben am 31.08.2026, 17:05 Uhr. Empfang Otilie Heller.

An: Spreebogen Lichtwerk GmbH; Kunigunde Rabenstein; Gottfried Seidel; Ottilie Heller

09.10.2026

Gesellschaftervereinbarung und Vergleichsrahmen – Entwurf

ENTWURF – Stand 9. Oktober 2026, 13:15 Uhr. Nicht unterschrieben und nicht abschließend abgestimmt. Die nachfolgend als Alternative bezeichneten Regelungen sind konkurrierende vollständige Regelungsvorschläge. Ihre Aufnahme bedeutet weder Zustimmung noch Wahl einer Alternative. Insbesondere sind Organstellung, Rechnungsabgrenzung, Finanzierungsgrenze und Vollzug offen. Eine Gegenzeichnung dieser Arbeitsfassung ist nicht erbeten.

1 Parteien, Ausgangslage und Gegenstand

1.1 Vertragsparteien sollen die Spreebogen Lichtwerk GmbH, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin, sowie Kunigunde Rabenstein, Gottfried Seidel und Ottilie Heller jeweils persönlich sein. Die Gesellschaft ist in der Endfassung durch die nach Abschnitt 14 nachgewiesene vertretungsberechtigte Person zu bezeichnen. Rabensteins persönliche Erklärung und eine Erklärung für die Gesellschaft werden getrennt abgegeben.

1.2 Das Stammkapital bleibt bei 25.000 EUR. Rabenstein hält Anteil Nr. 1 über 10.000 EUR, Seidel Anteil Nr. 2 über 8.750 EUR und Heller Anteil Nr. 3 über 6.250 EUR; die Beteiligungen betragen unverändert 40, 35 und 25 Prozent. Diese Vereinbarung enthält weder eine Kapitalerhöhung noch eine Anteilsabtretung.

1.3 Die Parteien wollen ihre Zusammenarbeit im Lichtbetrieb und eine mögliche Beilegung des Verfahrens 32 O 187/26 vor dem Landgericht Berlin II regeln. Sie geben damit keine gemeinsame Bewertung des Beschlusses vom 9. September oder der Zahlung über 18.400 EUR ab. Die Vereinbarung soll schuldrechtliche Pflichten begründen; erforderliche gesellschaftsrechtliche Beschlüsse und Satzungsänderungen werden gesondert vollzogen.

2 Beratung, Verhandlungsbefugnis und Kosten des Entwurfs

2.1 Dr. Adelbert Feuchtwanger berät und vertritt ausschließlich die Gesellschaft. Walburga Fürst vertritt ausschließlich Seidel. Rabenstein und Heller handeln hinsichtlich ihrer persönlichen Beteiligungen auf eigene Rechnung und entscheiden selbst über zusätzliche Beratung. Die Zuleitung eines Entwurfs begründet kein gemeinsames Mandat und keine Befugnis eines Anwalts, für weitere Parteien Erklärungen abzugeben.

2.2 Jede Partei trägt ihre eigenen Beratungskosten. Kosten eines gemeinsam beauftragten Notars oder Rechnungsprüfers dürfen erst nach gemeinsamer Festlegung von Auftrag, Kostenrahmen und Kostenträger ausgelöst werden. Die Gesellschaft übernimmt keine persönlichen Beratungskosten eines Gesellschafters ohne gesonderte wirksame Entscheidung. Prozesskosten werden ausschließlich nach Abschnitt 13 behandelt.

2.3 Änderungen werden durch die jeweiligen Bevollmächtigten oder durch die persönlich betroffene Partei bestätigt. Schweigen auf einen Entwurf, die Teilnahme an einer Besprechung und die Übermittlung von Unterlagen gelten nicht als Zustimmung. Eine Verhandlungsbefugnis umfasst weder Abschlussvollmacht noch Prozessverzicht.

3 Künftige Geschäftsführung und technische Verantwortung

3.1 Alternative Seidel: Die Parteien veranlassen eine gesonderte, auf die Zukunft gerichtete Entscheidung über Seidels Bestellung zum technischen Geschäftsführer. Für sechs Monate ab vollständigem Vollzug wird eine gemeinsame Vertretung durch Rabenstein und Seidel vorgesehen. Erforderliche Satzungs-, Beschluss- und Registermaßnahmen werden zuvor festgelegt. Die Parteien überprüfen nach sechs Monaten anhand der Einkaufsberichte die dauerhafte Organisationsform. Eine rückwirkende Anerkennung des Septemberbeschlusses ist damit nicht verbunden.

3.2 Alternative Gesellschaft: Rabenstein führt die Gesellschaft weiter; Seidel übernimmt zunächst bis zum 31. Januar 2027 die technische Projektbegleitung im Rahmen einer gesondert vereinbarten Aufgabenbeschreibung. Er erhält dadurch keine rechtsgeschäftliche Vertretungs- oder Bankbefugnis. Nach Prüfung der Rechnungsunterlagen und der Zusammenarbeit wird erneut über eine Organbestellung beraten; eine Bestellung wird nicht zugesagt.

3.3 Keine Alternative gilt bereits durch diesen Entwurf als gewählt. Bis zum gesonderten wirksamen Vollzug werden aus der Vergleichsverhandlung weder eine neue Bestellung noch ein Rücktritt abgeleitet. Die Parteien lassen den streitigen bisherigen Organstatus rechtlich gesondert beurteilen.

4 Anstellungsverhältnis und technische Mitarbeit

4.1 Die Parteien behandeln Organstellung und Anstellungsverhältnis getrennt. Die Septembervergütung ist gezahlt. Die Oktoberabrechnung und alle weiteren Ansprüche werden anhand des bestehenden Anstellungsvertrags gesondert geprüft; die Abberufung wird in dieser Vereinbarung nicht als Kündigung erklärt. Weder Vergütungsverzicht noch Abgeltung bisheriger Ansprüche werden durch eine Aufgabenänderung stillschweigend vereinbart.

4.2 Für eine technische Übergangsrolle sind Arbeitsumfang, Weisungsweg, Baustellenzugang, Haftpflichtdeckung und Vergütung vor Beginn schriftlich festzulegen. Seidel bietet drei Projekttag wöchentlich bis Ende Januar an; die Gesellschaft verlangt zusätzlich eine erreichbare Vertretung bei Störungen. Ohne diese Einigung entsteht keine Verpflichtung zu einer unentgeltlichen Beratung oder zu einer zusätzlichen Bereitschaft.

4.3 Seidel erhält die für vereinbarte Aufgaben notwendigen Unterlagen und abgestimmten Kundentermine. Er darf gegenüber Kunden keine Organbefugnis aus der Übergangsrolle ableiten. Rabenstein benennt für jede Bestellung eine verantwortliche Person. Persönliche Bankzugänge werden nicht allein wegen einer technischen Mitarbeit reaktiviert. Die Fortgeltung bestehender Ansprüche bleibt unberührt.

5 Einkaufsfreigaben und Zahlungsablauf

5.1 Die Geschäftsordnung vom 10. Januar 2025 wird durch gesonderten Beschluss präzisiert. Zusammengehörige Bestellungen eines Projekts dürfen nicht zur Umgehung einer Freigabe aufgeteilt werden. Vor Freigabe sind Leistungsumfang, Bruttopreis, Liefertermin und Vergleichsangebot oder die belegte Unerreichbarkeit eines Vergleichsangebots vorzulegen. Eine Eingangsbestätigung der Buchhaltung ersetzt keine Entscheidung.

5.2 Alternative Gesellschaft: Für Verpflichtungen und Zahlungen über 7.500 EUR brutto ist eine dokumentierte zweite Freigabe erforderlich. Alternative Seidel: Die bestehende Grenze von 10.000 EUR brutto bleibt erhalten. In beiden Alternativen benennt ein gesonderter Organisationsbeschluss die entscheidungsbefugten Personen; Heller übernimmt durch ihre Buchhaltungstätigkeit keine Geschäftsführungsverantwortung.

5.3 Sofortmaßnahmen bei unmittelbarer Gefahr für Personen oder erheblichen Sachschaden werden noch am selben Tag mit Anlass, Betrag und Empfänger dokumentiert. Ein Kundentermin allein begründet keine Ausnahme. Bankberechtigungen und interner Freigabeablauf werden gemeinsam überprüft. Diese Innenregelung behauptet keine automatische Unwirksamkeit eines dennoch gegenüber einem Lieferanten abgeschlossenen Geschäfts; die Folgen eines Verstoßes werden gesondert beurteilt.

6 Geschäfte mit Gesellschaftern und nahestehenden Unternehmen

6.1 Vor jeder Beauftragung eines Gesellschafter oder seines Unternehmens werden Beteiligung, Leistungsumfang und Preis offengelegt. Dies erfasst die Seidel Bühnenservice e.K. ohne Betragsuntergrenze. Die nach Satzung erforderliche Gesellschafterentscheidung wird vor Auftrag und Zahlung gesondert herbeigeführt; anwendbare Stimmverbote werden geprüft und protokolliert. Der betroffene Gesellschafter erteilt sich keine interne Genehmigung selbst.

6.2 Alternative Gesellschaft: Neue Geschäfte mit Seidels Einzelfirma werden bis zum Abschluss der Rechnungsprüfung ausgesetzt. Alternative Seidel: Ein Auftrag bleibt währenddessen zulässig, wenn Vergleichspreis, Leistungsnachweis und die erforderliche konfliktfreie Entscheidung vorliegen. Eine pauschale Befreiung von Beschränkungen des Selbstkontrahierens wird in keiner Alternative vereinbart.

6.3 Die Parteien legen vor Umsetzung fest, wer die Gesellschaft beim konkreten Vertrag vertritt. Eine bloße Freigabe durch Heller genügt hierfür nicht. Diese Regeln genehmigen die Rechnung SBS-2026-084 und ihre Zahlung nicht nachträglich. Die Beteiligten behalten hierzu ihre unterschiedlichen Auffassungen; eine abschließende Bereinigung ist ausschließlich nach Abschnitt 7 möglich.

7 Prüfung und mögliche Bereinigung der Rechnung

7.1 Die Prüfung betrifft ausschließlich die Rechnung SBS-2026-084 vom 20. August 2026 und die Zahlung von 18.400 EUR am 21. August. Bis zum 16. Oktober werden verfügbare Fremdbelege, Stundenaufzeichnungen und Seriennummern in einer gemeinsamen Belegliste zusammengeführt. Originale bleiben erhalten. Vier dokumentierte Wareneingänge, der nachgetragene Eintrag zu L-433 und die unklare Bearbeitung von L-427 werden getrennt bewertet.

7.2 Ein gemeinsam beauftragter unabhängiger Rechnungsprüfer soll offene Positionen bis zum 22. Oktober erläutern; sein Bericht ist ohne weitere Vereinbarung kein verbindliches Schiedsgutachten. Die Parteien können tatsächliche Einwendungen binnen drei Arbeitstagen nach Zugang ergänzen. Terminüberschreitungen verändern gerichtliche Fristen nicht.

7.3 Alternative Seidel: Eine abschließende Gutschrift wird erst nach Prüfung vereinbart und auf höchstens 2.380 EUR brutto begrenzt. Alternative Gesellschaft: Vor einem Anspruchsverzicht erfolgt zunächst eine Zahlung von 3.500 EUR; ihre endgültige Anrechnung wird nach Prüfung geregelt. Heller schlägt stattdessen eine gemeinsam geregelte Verwahrung bis zur Einigung vor. Keine Variante ist angenommen; weder Prüfdifferenzen noch Angebotssummen gelten als bewiesener Schaden.

8 Information, Ablage und Berichtswesen

8.1 Jeder Gesellschafter erhält monatlich bis zum zehnten Arbeitstag des Folgemonats eine Übersicht der Liquidität, offenen Forderungen, Verbindlichkeiten und freigabepflichtigen Bestellungen. Heller stellt vorhandene Buchhaltungsdaten zusammen; die Verantwortung für deren Freigabe und Erläuterung liegt bei der Geschäftsführung. Eine zusätzliche persönliche Gewährleistung Hellers wird nicht vereinbart.

8.2 Für Seidels Einsicht in die Lindenhof-Unterlagen wird nach gemeinsamer Terminabstimmung ein geschützter Lesezugang oder eine geordnete Kopienbereitstellung eingerichtet. Veränderungen und Löschungen der Originalablage sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft dokumentiert, welche Unterlagen wann bereitgestellt wurden, und begründet konkret, wenn sie einzelne Unterlagen zurückhält.

8.3 Das zusätzliche Berichtswesen beschränkt gesetzliche Auskunfts- und Einsichtsrechte nicht. Ein pauschaler Ausschluss wegen des laufenden Streits wird nicht vereinbart. Vertrauliche Daten dürfen von den Empfängern nur für gesellschaftsbezogene Prüfung und zulässige Rechtsverfolgung verwendet werden. Der Zugang zu Abrechnungsunterlagen vermittelt weder Zahlungsberechtigung noch Vertretungsmacht.

9 Zustimmungsvorbehalte und Beschlussverfahren

9.1 Die Parteien wollen für neue Kredite, Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten und Investitionen außerhalb eines beschlossenen Jahresbudgets einen besonderen Zustimmungskatalog vereinbaren. Rabenstein und Seidel schlagen eine Schwelle von 75 Prozent des gesamten Stammkapitals vor. Heller verlangt bei neuen persönlichen Finanzierungsbeiträgen außerdem die ausdrückliche Zustimmung jedes belasteten Gesellschafters. Die konkrete Abgrenzung zu laufenden Bestellungen wird vor der Endfassung festgelegt.

9.2 Bis zu einer wirksamen Satzungsänderung bleiben die vorhandenen gesellschaftsrechtlichen Mehrheits- und Verfahrensregeln maßgeblich. Eine schuldrechtliche Verpflichtung, eine bestimmte

Zustimmung einzuholen, wird nicht als bereits geänderte Beschlussmehrheit ausgegeben. Zwingende Stimmverbote bleiben bei jeder Entscheidung gesondert zu prüfen.

9.3 Einladungen, Anträge, Stimmen, Enthaltungen, nicht berücksichtigte Stimmen und Widersprüche werden nachvollziehbar dokumentiert. Die Parteien streben eine neutrale Versammlungsleitung bei persönlichen Konflikten an; die Bestellung erfolgt im Einzelfall nach der Satzung. Heller wird nicht dauerhaft zur Konfliktentscheiderin verpflichtet. Die Septemberrniederschrift wird nicht nachträglich umgeschrieben.

10 Künftiger Finanzierungsbedarf

10.1 Die Geschäftsführung legt bis zum 30. Oktober eine Liquiditätsvorschau bis März 2027 vor. Der bislang nur vorsorglich erörterte Betrag von 40.000 EUR ist weder festgestellter Fehlbetrag noch beschlossene Kapitalzuführung. Vorrangig werden betriebliche Zahlungstermine, verfügbare Bankmittel und realistische Kundeneingänge betrachtet.

10.2 Alternative Rabenstein: Ein belegter Bedarf soll zunächst durch freiwillige Gesellschafterdarlehen entsprechend den Beteiligungen angeboten werden. Alternative Seidel: Vor einem solchen Angebot wird eine Bankfinanzierung geprüft; er sagt kein Darlehen zu. Heller lehnt jede automatische Nachschuss-, Bürgschafts- oder Sicherheitenpflicht ab. Ohne gesonderten Vertrag entsteht keine Finanzierungsverpflichtung.

10.3 Zins, Laufzeit, Rückzahlung, Sicherheiten und Risiken eines Darlehens werden erst anhand eines konkreten Finanzierungsvorschlags vereinbart. Die Nichtteilnahme führt aufgrund dieses Entwurfs weder zu einer Verwässerung noch zu einem Stimmrechtsverlust oder einer Verkaufspflicht. Eine spätere Kapitalerhöhung bleibt einem eigenständigen, formgerechten Verfahren vorbehalten und ist kein Bestandteil dieses Vergleichsrahmens.

11 Dauerhafte Meinungsverschiedenheiten und Beteiligungen

11.1 Scheitert derselbe zustimmungsbedürftige Antrag in zwei ordnungsgemäßen Beratungen, sollen die Parteien binnen zehn Arbeitstagen eine weitere Besprechung unter neutraler Moderation durchführen. Die Auswahl und ein Kostenrahmen werden gemeinsam bestätigt. Scheitert die Auswahl, darf jede Partei eine geeignete Person vorschlagen; daraus folgt keine einseitige Ernennung.

11.2 Die Moderation endet spätestens zwanzig Arbeitstage nach ihrer Beauftragung, sofern alle Beteiligten keine Verlängerung vereinbaren. Sie hemmt keine gerichtliche, gesetzliche oder satzungsmäßige Frist und sperrt keinen erforderlichen Eilrechtsschutz. Eine Schiedsvereinbarung oder verbindliche Mehrheitsentscheidung des Moderators wird nicht getroffen.

11.3 Es wird kein Kaufangebot erzwungen und keine Buchwertabfindung vereinbart. Eine spätere freiwillige Trennung setzt gesonderte Verhandlungen über Bewertung, Finanzierung, Haftung und Form voraus. Die bestehenden Satzungsregeln über Anteilsübertragungen bleiben bestehen. Dieser Entwurf enthält auch keine bedingte Verpflichtung zur Abtretung. Die Parteien bleiben bis zu einem gesonderten wirksamen Geschäft Inhaber ihrer bisherigen Anteile.

12 Vertraulichkeit und gemeinsame Außenkommunikation

12.1 Vergleichsvorschläge werden nur an Berater, erforderliche Entscheidungsträger und gesetzlich berechnigte Empfänger weitergegeben. Offenlegung gegenüber Gericht, Behörden oder Versicherern sowie zur zulässigen Rechtsverfolgung bleibt möglich. Keine Partei verpflichtet sich, Tatsachen falsch darzustellen oder vorhandene Beweismittel zurückzuhalten, zu verändern oder zu vernichten.

12.2 Eine Mitteilung an Beschäftigte oder Kunden wird vor Veröffentlichung gemeinsam abgestimmt. Sie beschreibt ausschließlich die tatsächlich wirksam geregelten Zuständigkeiten. Weder eine feststehende Unterschlagung noch eine vollständige Entlastung Seidels wird behauptet. Ein Vergleichsangebot stellt kein Anerkenntnis seiner zugrunde gelegten Tatsachen dar.

12.3 Rabenstein wünscht eine sachliche Betriebsmitteilung nach Vollzug; Seidel verlangt vorherige Zustimmung zum Wortlaut. Heller möchte, dass ihr Name nur bei ihrer tatsächlichen Zuständigkeit

genannt wird. Bis zur Einigung beantwortet die Gesellschaft betriebliche Rückfragen anhand der jeweils gesondert geprüften aktuellen Befugnisse. Eine behauptete Vertraulichkeit ersetzt keinen wirksamen Schutz vor jeder prozessualen Verwendung; hierüber treffen die Parteien keine Zusicherung.

13 Prozess, Anspruchsumfang und Vergleichskosten

13.1 Die Fristen für die Verteidigungsanzeige am 9. Oktober und die Klageerwiderung am 23. Oktober 2026 werden unabhängig von den Gesprächen bearbeitet. Dieser Entwurf dokumentiert weder einen Gerichtseingang noch eine Verlängerung. Er verpflichtet keine Partei, vor Erfüllung der Vollzugsbedingungen eine Klage zurückzunehmen, einen Anspruch anzuerkennen oder einen Prozessverzicht zu erklären.

13.2 Nach vollständigem Vollzug soll ein gesonderter Prozessvergleich ausgearbeitet werden. Sein Umfang muss den Beschlussstreit und die konkret abschließend bereinigten Rechnungspositionen bezeichnen. Anstellungs- und Vergütungsansprüche werden nur einbezogen, wenn sie einzeln geprüft und ausdrücklich aufgeführt sind. Eine pauschale Erledigung sämtlicher bekannter und unbekannter Ansprüche wird nicht vereinbart.

13.3 Seidel bietet an, dass jede Prozesspartei ihre eigenen Anwaltskosten und die Hälfte der Gerichtskosten trägt. Die Gesellschaft hält ihre Zustimmung hierzu bis zur Rechnungsvereinigung offen. Persönliche Beratungskosten Rabensteins und Hellers werden nicht zu Prozesskosten der Gesellschaft. Über bereits verauslagte Beträge, Vergleichsmehrwert und zusätzliche Gebühren ist vor Abschluss gesondert abzurechnen.

14 Form, Unterschriften, Beginn und Vollzug

14.1 Die endgültige Vereinbarung wird von allen drei Gesellschaftern persönlich und gesondert für die Gesellschaft durch ihren wirksam legitimierten Vertreter unterschrieben. Die Vertretung im Prozess, beim Vergleich, beim Anstellungsvertrag und bei etwaigen Ansprüchen gegen Seidel ist gegenstandsbezogen zu klären. Noch fehlende Beschlüsse und Vollmachten werden beigelegt. Rabensteins Geschäftsführereigenschaft oder die Unterschrift ihres Anwalts wird nicht pauschal als ausreichender Nachweis behandelt.

14.2 Satzungsänderungen werden gesondert notariell beschlossen und registerrechtlich vollzogen. Eine etwaige spätere Anteilsübertragung oder entsprechende Verpflichtung wird dem Notar vorgelegt. Notwendige Formvorschriften werden nicht durch Textformklauseln ersetzt. Die Beteiligten lassen prüfen, ob die Verbindung einzelner Regelungen eine weitergehende Beurkundung erfordert.

14.3 Zieltermin ist der 1. November 2026; bei späterem Vollzug beginnt die vereinbarte Zusammenarbeit erst nach dessen Bestätigung. Voraussetzungen sind die gewählte Organ- und Anstellungsregelung, erforderliche Beschlüsse und Registerwirkungen, ein abgestimmter Bankablauf, bereitgestellte Informationen sowie die vereinbarte Rechnungszahlung oder Verwahrung. Beide Parteivertretungen bestätigen den belegten Vollzug vor jeder prozessbeendenden Erklärung. Wird bis zum 30. Oktober keine unterschriftsfähige Fassung erreicht, wird weiterverhandelt oder abgebrochen; ein Vergleich entsteht dadurch nicht. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung verhandeln die Parteien eine Ersatzregelung, ohne deren Inhalt automatisch zu fingieren.

Unterschriften sind nicht geleistet. Die endgültigen Unterzeichnungsfelder werden erst nach Klärung der Vertretung und Auswahl sämtlicher Alternativen erstellt.

An: Spreebogen Lichtwerk GmbH; Kunigunde Rabenstein; Gottfried Seidel; Ottilie Heller

09.10.2026

Gesellschaftervereinbarung und Vergleichsrahmen – Entwurf

ENTWURF – Stand 9. Oktober 2026, 13:15 Uhr. Nicht unterschrieben und nicht abschließend abgestimmt. Die nachfolgend als Alternative bezeichneten Regelungen sind konkurrierende vollständige Regelungsvorschläge. Ihre Aufnahme bedeutet weder Zustimmung noch Wahl einer Alternative. Insbesondere sind Organstellung, Rechnungsabgrenzung, Finanzierungsgrenze und Vollzug offen. Eine Gegenzeichnung dieser Arbeitsfassung ist nicht erbeten.

1 Parteien, Ausgangslage und Gegenstand

1.1 Vertragsparteien sollen die Spreebogen Lichtwerk GmbH, Mühlenstraße 64, 13187 Berlin, sowie Kunigunde Rabenstein, Gottfried Seidel und Ottilie Heller jeweils persönlich sein. Die Gesellschaft ist in der Endfassung durch die nach Abschnitt 14 nachgewiesene vertretungsberechtigte Person zu bezeichnen. Rabensteins persönliche Erklärung und eine Erklärung für die Gesellschaft werden getrennt abgegeben.

1.2 Das Stammkapital bleibt bei 25.000 EUR. Rabenstein hält Anteil Nr. 1 über 10.000 EUR, Seidel Anteil Nr. 2 über 8.750 EUR und Heller Anteil Nr. 3 über 6.250 EUR; die Beteiligungen betragen unverändert 40, 35 und 25 Prozent. Diese Vereinbarung enthält weder eine Kapitalerhöhung noch eine Anteilsabtretung.

1.3 Die Parteien wollen ihre Zusammenarbeit im Lichtbetrieb und eine mögliche Beilegung des Verfahrens 32 O 187/26 vor dem Landgericht Berlin II regeln. Sie geben damit keine gemeinsame Bewertung des Beschlusses vom 9. September oder der Zahlung über 18.400 EUR ab. Die Vereinbarung soll schuldrechtliche Pflichten begründen; erforderliche gesellschaftsrechtliche Beschlüsse und Satzungsänderungen werden gesondert vollzogen.

2 Beratung, Verhandlungsbefugnis und Kosten des Entwurfs

2.1 Dr. Adelbert Feuchtwanger berät und vertritt ausschließlich die Gesellschaft. Walburga Fürst vertritt ausschließlich Seidel. Rabenstein und Heller handeln hinsichtlich ihrer persönlichen Beteiligungen auf eigene Rechnung und entscheiden selbst über zusätzliche Beratung. Die Zuleitung eines Entwurfs begründet kein gemeinsames Mandat und keine Befugnis eines Anwalts, für weitere Parteien Erklärungen abzugeben.

2.2 Jede Partei trägt ihre eigenen Beratungskosten. Kosten eines gemeinsam beauftragten Notars oder Rechnungsprüfers dürfen erst nach gemeinsamer Festlegung von Auftrag, Kostenrahmen und Kostenträger ausgelöst werden. Die Gesellschaft übernimmt keine persönlichen Beratungskosten eines Gesellschafters ohne gesonderte wirksame Entscheidung. Prozesskosten werden ausschließlich nach Abschnitt 13 behandelt.

2.3 Änderungen werden durch die jeweiligen Bevollmächtigten oder durch die persönlich betroffene Partei bestätigt. Schweigen auf einen Entwurf, die Teilnahme an einer Besprechung und die Übermittlung von Unterlagen gelten nicht als Zustimmung. Eine Verhandlungsbefugnis umfasst weder Abschlussvollmacht noch Prozessverzicht.

3 Künftige Geschäftsführung und technische Verantwortung

3.1 Alternative Seidel: Die Parteien veranlassen eine gesonderte, auf die Zukunft gerichtete Entscheidung über Seidels Bestellung zum technischen Geschäftsführer. Für sechs Monate ab vollständigem Vollzug wird eine gemeinsame Vertretung durch Rabenstein und Seidel vorgesehen. Erforderliche Satzungs-, Beschluss- und Registermaßnahmen werden zuvor festgelegt. Die Parteien überprüfen nach sechs Monaten anhand der Einkaufsberichte die dauerhafte Organisationsform. Eine rückwirkende Anerkennung des Septemberbeschlusses ist damit nicht verbunden.

3.2 Alternative Gesellschaft: Rabenstein führt die Gesellschaft weiter; Seidel übernimmt zunächst bis zum 31. Januar 2027 die technische Projektbegleitung im Rahmen einer gesondert vereinbarten Aufgabenbeschreibung. Er erhält dadurch keine rechtsgeschäftliche Vertretungs- oder Bankbefugnis. Nach Prüfung der Rechnungsunterlagen und der Zusammenarbeit wird erneut über eine Organbestellung beraten; eine Bestellung wird nicht zugesagt.

3.3 Keine Alternative gilt bereits durch diesen Entwurf als gewählt. Bis zum gesonderten wirksamen Vollzug werden aus der Vergleichsverhandlung weder eine neue Bestellung noch ein Rücktritt abgeleitet. Die Parteien lassen den streitigen bisherigen Organstatus rechtlich gesondert beurteilen.

4 Anstellungsverhältnis und technische Mitarbeit

4.1 Die Parteien behandeln Organstellung und Anstellungsverhältnis getrennt. Die Septembervergütung ist gezahlt. Die Oktoberabrechnung und alle weiteren Ansprüche werden anhand des bestehenden Anstellungsvertrags gesondert geprüft; die Abberufung wird in dieser Vereinbarung nicht als Kündigung erklärt. Weder Vergütungsverzicht noch Abgeltung bisheriger Ansprüche werden durch eine Aufgabenänderung stillschweigend vereinbart.

4.2 Für eine technische Übergangsrolle sind Arbeitsumfang, Weisungsweg, Baustellenzugang, Haftpflichtdeckung und Vergütung vor Beginn schriftlich festzulegen. Seidel bietet drei Projekttag wöchentlich bis Ende Januar an; die Gesellschaft verlangt zusätzlich eine erreichbare Vertretung bei Störungen. Ohne diese Einigung entsteht keine Verpflichtung zu einer unentgeltlichen Beratung oder zu einer zusätzlichen Bereitschaft.

4.3 Seidel erhält die für vereinbarte Aufgaben notwendigen Unterlagen und abgestimmten Kundentermine. Er darf gegenüber Kunden keine Organbefugnis aus der Übergangsrolle ableiten. Rabenstein benennt für jede Bestellung eine verantwortliche Person. Persönliche Bankzugänge werden nicht allein wegen einer technischen Mitarbeit reaktiviert. Die Fortgeltung bestehender Ansprüche bleibt unberührt.

5 Einkaufsfreigaben und Zahlungsablauf

5.1 Die Geschäftsordnung vom 10. Januar 2025 wird durch gesonderten Beschluss präzisiert. Zusammengehörige Bestellungen eines Projekts dürfen nicht zur Umgehung einer Freigabe aufgeteilt werden. Vor Freigabe sind Leistungsumfang, Bruttopreis, Liefertermin und Vergleichsangebot oder die belegte Unerreichbarkeit eines Vergleichsangebots vorzulegen. Eine Eingangsbestätigung der Buchhaltung ersetzt keine Entscheidung.

5.2 Alternative Gesellschaft: Für Verpflichtungen und Zahlungen über 7.500 EUR brutto ist eine dokumentierte zweite Freigabe erforderlich. Alternative Seidel: Die bestehende Grenze von 10.000 EUR brutto bleibt erhalten. In beiden Alternativen benennt ein gesonderter Organisationsbeschluss die entscheidungsbefugten Personen; Heller übernimmt durch ihre Buchhaltungstätigkeit keine Geschäftsführungsverantwortung.

5.3 Sofortmaßnahmen bei unmittelbarer Gefahr für Personen oder erheblichen Sachschaden werden noch am selben Tag mit Anlass, Betrag und Empfänger dokumentiert. Ein Kundentermin allein begründet keine Ausnahme. Bankberechtigungen und interner Freigabeablauf werden gemeinsam überprüft. Diese Innenregelung behauptet keine automatische Unwirksamkeit eines dennoch gegenüber einem Lieferanten abgeschlossenen Geschäfts; die Folgen eines Verstoßes werden gesondert beurteilt.

6 Geschäfte mit Gesellschaftern und nahestehenden Unternehmen

6.1 Vor jeder Beauftragung eines Gesellschafter oder seines Unternehmens werden Beteiligung, Leistungsumfang und Preis offengelegt. Dies erfasst die Seidel Bühnenservice e.K. ohne Betragsuntergrenze. Die nach Satzung erforderliche Gesellschafterentscheidung wird vor Auftrag und Zahlung gesondert herbeigeführt; anwendbare Stimmverbote werden geprüft und protokolliert. Der betroffene Gesellschafter erteilt sich keine interne Genehmigung selbst.

6.2 Alternative Gesellschaft: Neue Geschäfte mit Seidels Einzelfirma werden bis zum Abschluss der Rechnungsprüfung ausgesetzt. Alternative Seidel: Ein Auftrag bleibt währenddessen zulässig, wenn Vergleichspreis, Leistungsnachweis und die erforderliche konfliktfreie Entscheidung vorliegen. Eine pauschale Befreiung von Beschränkungen des Selbstkontrahierens wird in keiner Alternative vereinbart.

6.3 Die Parteien legen vor Umsetzung fest, wer die Gesellschaft beim konkreten Vertrag vertritt. Eine bloße Freigabe durch Heller genügt hierfür nicht. Diese Regeln genehmigen die Rechnung SBS-2026-084 und ihre Zahlung nicht nachträglich. Die Beteiligten behalten hierzu ihre unterschiedlichen Auffassungen; eine abschließende Bereinigung ist ausschließlich nach Abschnitt 7 möglich.

7 Prüfung und mögliche Bereinigung der Rechnung

7.1 Die Prüfung betrifft ausschließlich die Rechnung SBS-2026-084 vom 20. August 2026 und die Zahlung von 18.400 EUR am 21. August. Bis zum 16. Oktober werden verfügbare Fremdbelege, Stundenaufzeichnungen und Seriennummern in einer gemeinsamen Belegliste zusammengeführt. Originale bleiben erhalten. Vier dokumentierte Wareneingänge, der nachgetragene Eintrag zu L-433 und die unklare Bearbeitung von L-427 werden getrennt bewertet.

7.2 Ein gemeinsam beauftragter unabhängiger Rechnungsprüfer soll offene Positionen bis zum 22. Oktober erläutern; sein Bericht ist ohne weitere Vereinbarung kein verbindliches Schiedsgutachten. Die Parteien können tatsächliche Einwendungen binnen drei Arbeitstagen nach Zugang ergänzen. Terminüberschreitungen verändern gerichtliche Fristen nicht.

7.3 Alternative Seidel: Eine abschließende Gutschrift wird erst nach Prüfung vereinbart und auf höchstens 2.380 EUR brutto begrenzt. Alternative Gesellschaft: Vor einem Anspruchsverzicht erfolgt zunächst eine Zahlung von 3.500 EUR; ihre endgültige Anrechnung wird nach Prüfung geregelt. Heller schlägt stattdessen eine gemeinsam geregelte Verwahrung bis zur Einigung vor. Keine Variante ist angenommen; weder Prüfdifferenzen noch Angebotssummen gelten als bewiesener Schaden.

8 Information, Ablage und Berichtswesen

8.1 Jeder Gesellschafter erhält monatlich bis zum zehnten Arbeitstag des Folgemonats eine Übersicht der Liquidität, offenen Forderungen, Verbindlichkeiten und freigabepflichtigen Bestellungen. Heller stellt vorhandene Buchhaltungsdaten zusammen; die Verantwortung für deren Freigabe und Erläuterung liegt bei der Geschäftsführung. Eine zusätzliche persönliche Gewährleistung Hellers wird nicht vereinbart.

8.2 Für Seidels Einsicht in die Lindenhof-Unterlagen wird nach gemeinsamer Terminabstimmung ein geschützter Lesezugang oder eine geordnete Kopienbereitstellung eingerichtet. Veränderungen und Löschungen der Originalablage sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft dokumentiert, welche Unterlagen wann bereitgestellt wurden, und begründet konkret, wenn sie einzelne Unterlagen zurückhält.

8.3 Das zusätzliche Berichtswesen beschränkt gesetzliche Auskunfts- und Einsichtsrechte nicht. Ein pauschaler Ausschluss wegen des laufenden Streits wird nicht vereinbart. Vertrauliche Daten dürfen von den Empfängern nur für gesellschaftsbezogene Prüfung und zulässige Rechtsverfolgung verwendet werden. Der Zugang zu Abrechnungsunterlagen vermittelt weder Zahlungsberechtigung noch Vertretungsmacht.

9 Zustimmungsvorbehalte und Beschlussverfahren

9.1 Die Parteien wollen für neue Kredite, Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten und Investitionen außerhalb eines beschlossenen Jahresbudgets einen besonderen Zustimmungskatalog vereinbaren. Rabenstein und Seidel schlagen eine Schwelle von 75 Prozent des gesamten Stammkapitals vor. Heller verlangt bei neuen persönlichen Finanzierungsbeiträgen außerdem die ausdrückliche Zustimmung jedes belasteten Gesellschafters. Die konkrete Abgrenzung zu laufenden Bestellungen wird vor der Endfassung festgelegt.

9.2 Bis zu einer wirksamen Satzungsänderung bleiben die vorhandenen gesellschaftsrechtlichen Mehrheits- und Verfahrensregeln maßgeblich. Eine schuldrechtliche Verpflichtung, eine bestimmte

Zustimmung einzuholen, wird nicht als bereits geänderte Beschlussmehrheit ausgegeben. Zwingende Stimmverbote bleiben bei jeder Entscheidung gesondert zu prüfen.

9.3 Einladungen, Anträge, Stimmen, Enthaltungen, nicht berücksichtigte Stimmen und Widersprüche werden nachvollziehbar dokumentiert. Die Parteien streben eine neutrale Versammlungsleitung bei persönlichen Konflikten an; die Bestellung erfolgt im Einzelfall nach der Satzung. Heller wird nicht dauerhaft zur Konfliktentscheiderin verpflichtet. Die Septemberrniederschrift wird nicht nachträglich umgeschrieben.

10 Künftiger Finanzierungsbedarf

10.1 Die Geschäftsführung legt bis zum 30. Oktober eine Liquiditätsvorschau bis März 2027 vor. Der bislang nur vorsorglich erörterte Betrag von 40.000 EUR ist weder festgestellter Fehlbetrag noch beschlossene Kapitalzuführung. Vorrangig werden betriebliche Zahlungstermine, verfügbare Bankmittel und realistische Kundeneingänge betrachtet.

10.2 Alternative Rabenstein: Ein belegter Bedarf soll zunächst durch freiwillige Gesellschafterdarlehen entsprechend den Beteiligungen angeboten werden. Alternative Seidel: Vor einem solchen Angebot wird eine Bankfinanzierung geprüft; er sagt kein Darlehen zu. Heller lehnt jede automatische Nachschuss-, Bürgschafts- oder Sicherheitenpflicht ab. Ohne gesonderten Vertrag entsteht keine Finanzierungsverpflichtung.

10.3 Zins, Laufzeit, Rückzahlung, Sicherheiten und Risiken eines Darlehens werden erst anhand eines konkreten Finanzierungsvorschlags vereinbart. Die Nichtteilnahme führt aufgrund dieses Entwurfs weder zu einer Verwässerung noch zu einem Stimmrechtsverlust oder einer Verkaufspflicht. Eine spätere Kapitalerhöhung bleibt einem eigenständigen, formgerechten Verfahren vorbehalten und ist kein Bestandteil dieses Vergleichsrahmens.

11 Dauerhafte Meinungsverschiedenheiten und Beteiligungen

11.1 Scheitert derselbe zustimmungsbedürftige Antrag in zwei ordnungsgemäßen Beratungen, sollen die Parteien binnen zehn Arbeitstagen eine weitere Besprechung unter neutraler Moderation durchführen. Die Auswahl und ein Kostenrahmen werden gemeinsam bestätigt. Scheitert die Auswahl, darf jede Partei eine geeignete Person vorschlagen; daraus folgt keine einseitige Ernennung.

11.2 Die Moderation endet spätestens zwanzig Arbeitstage nach ihrer Beauftragung, sofern alle Beteiligten keine Verlängerung vereinbaren. Sie hemmt keine gerichtliche, gesetzliche oder satzungsmäßige Frist und sperrt keinen erforderlichen Eilrechtsschutz. Eine Schiedsvereinbarung oder verbindliche Mehrheitsentscheidung des Moderators wird nicht getroffen.

11.3 Es wird kein Kaufangebot erzwungen und keine Buchwertabfindung vereinbart. Eine spätere freiwillige Trennung setzt gesonderte Verhandlungen über Bewertung, Finanzierung, Haftung und Form voraus. Die bestehenden Satzungsregeln über Anteilsübertragungen bleiben bestehen. Dieser Entwurf enthält auch keine bedingte Verpflichtung zur Abtretung. Die Parteien bleiben bis zu einem gesonderten wirksamen Geschäft Inhaber ihrer bisherigen Anteile.

12 Vertraulichkeit und gemeinsame Außenkommunikation

12.1 Vergleichsvorschläge werden nur an Berater, erforderliche Entscheidungsträger und gesetzlich berechnigte Empfänger weitergegeben. Offenlegung gegenüber Gericht, Behörden oder Versicherern sowie zur zulässigen Rechtsverfolgung bleibt möglich. Keine Partei verpflichtet sich, Tatsachen falsch darzustellen oder vorhandene Beweismittel zurückzuhalten, zu verändern oder zu vernichten.

12.2 Eine Mitteilung an Beschäftigte oder Kunden wird vor Veröffentlichung gemeinsam abgestimmt. Sie beschreibt ausschließlich die tatsächlich wirksam geregelten Zuständigkeiten. Weder eine feststehende Unterschlagung noch eine vollständige Entlastung Seidels wird behauptet. Ein Vergleichsangebot stellt kein Anerkenntnis seiner zugrunde gelegten Tatsachen dar.

12.3 Rabenstein wünscht eine sachliche Betriebsmitteilung nach Vollzug; Seidel verlangt vorherige Zustimmung zum Wortlaut. Heller möchte, dass ihr Name nur bei ihrer tatsächlichen Zuständigkeit

genannt wird. Bis zur Einigung beantwortet die Gesellschaft betriebliche Rückfragen anhand der jeweils gesondert geprüften aktuellen Befugnisse. Eine behauptete Vertraulichkeit ersetzt keinen wirksamen Schutz vor jeder prozessualen Verwendung; hierüber treffen die Parteien keine Zusicherung.

13 Prozess, Anspruchsumfang und Vergleichskosten

13.1 Die Fristen für die Verteidigungsanzeige am 9. Oktober und die Klageerwiderung am 23. Oktober 2026 werden unabhängig von den Gesprächen bearbeitet. Dieser Entwurf dokumentiert weder einen Gerichtseingang noch eine Verlängerung. Er verpflichtet keine Partei, vor Erfüllung der Vollzugsbedingungen eine Klage zurückzunehmen, einen Anspruch anzuerkennen oder einen Prozessverzicht zu erklären.

13.2 Nach vollständigem Vollzug soll ein gesonderter Prozessvergleich ausgearbeitet werden. Sein Umfang muss den Beschlussstreit und die konkret abschließend bereinigten Rechnungspositionen bezeichnen. Anstellungs- und Vergütungsansprüche werden nur einbezogen, wenn sie einzeln geprüft und ausdrücklich aufgeführt sind. Eine pauschale Erledigung sämtlicher bekannter und unbekannter Ansprüche wird nicht vereinbart.

13.3 Seidel bietet an, dass jede Prozesspartei ihre eigenen Anwaltskosten und die Hälfte der Gerichtskosten trägt. Die Gesellschaft hält ihre Zustimmung hierzu bis zur Rechnungsvereinigung offen. Persönliche Beratungskosten Rabensteins und Hellers werden nicht zu Prozesskosten der Gesellschaft. Über bereits verauslagte Beträge, Vergleichsmehrwert und zusätzliche Gebühren ist vor Abschluss gesondert abzurechnen.

14 Form, Unterschriften, Beginn und Vollzug

14.1 Die endgültige Vereinbarung wird von allen drei Gesellschaftern persönlich und gesondert für die Gesellschaft durch ihren wirksam legitimierten Vertreter unterschrieben. Die Vertretung im Prozess, beim Vergleich, beim Anstellungsvertrag und bei etwaigen Ansprüchen gegen Seidel ist gegenstandsbezogen zu klären. Noch fehlende Beschlüsse und Vollmachten werden beigelegt. Rabensteins Geschäftsführereigenschaft oder die Unterschrift ihres Anwalts wird nicht pauschal als ausreichender Nachweis behandelt.

14.2 Satzungsänderungen werden gesondert notariell beschlossen und registerrechtlich vollzogen. Eine etwaige spätere Anteilsübertragung oder entsprechende Verpflichtung wird dem Notar vorgelegt. Notwendige Formvorschriften werden nicht durch Textformklauseln ersetzt. Die Beteiligten lassen prüfen, ob die Verbindung einzelner Regelungen eine weitergehende Beurkundung erfordert.

14.3 Zieltermin ist der 1. November 2026; bei späterem Vollzug beginnt die vereinbarte Zusammenarbeit erst nach dessen Bestätigung. Voraussetzungen sind die gewählte Organ- und Anstellungsregelung, erforderliche Beschlüsse und Registerwirkungen, ein abgestimmter Bankablauf, bereitgestellte Informationen sowie die vereinbarte Rechnungszahlung oder Verwahrung. Beide Parteivertretungen bestätigen den belegten Vollzug vor jeder prozessbeendenden Erklärung. Wird bis zum 30. Oktober keine unterschriftsfähige Fassung erreicht, wird weiterverhandelt oder abgebrochen; ein Vergleich entsteht dadurch nicht. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung verhandeln die Parteien eine Ersatzregelung, ohne deren Inhalt automatisch zu fingieren.

Unterschriften sind nicht geleistet. Die endgültigen Unterzeichnungsfelder werden erst nach Klärung der Vertretung und Auswahl sämtlicher Alternativen erstellt.

Rechtsanwältin Walburga Fürst
Berliner Straße 91, 13189 Berlin
Zeichen WF 216/26

An: Dr. Adelbert Feuchtwanger
Für die Spreebogen Lichtwerk GmbH

08.10.2026

Vergleichsvorschlag aus Sicht des Klägers

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Feuchtwanger,

mein Mandant möchte nicht dauerhaft über jeden Werkstattsschlüssel streiten. Er ist zu einer Gesamtregelung bereit, die ihm eine reale technische Aufgabe lässt. Das bedeutet weder, dass er die Abberufung für wirksam hält, noch dass er einen Schadensersatzanspruch anerkennt. Ich vertrete ausschließlich Herrn Seidel. Für Frau Rabenstein und Frau Heller gebe ich keine Erklärung ab. Bitte behandeln Sie die folgenden Vorschläge als zusammenhängendes Verhandlungsangebot, dessen Einzelteile nicht isoliert angenommen werden können.

1 Organstellung und Anstellung

Herr Seidel strebt eine ausdrücklich auf die Zukunft gerichtete Bestellung zum technischen Geschäftsführer an. Um Ihre Mandantin von einem erneuten Alleingang zu entlasten, bietet er für sechs Monate gemeinsame Vertretung mit Frau Rabenstein an. Anschließend sollen beide anhand der tatsächlichen Zusammenarbeit über die Organisationsform sprechen. Welche Beschlüsse und gegebenenfalls Satzungsänderungen dafür erforderlich sind, müssen wir vor Abschluss festhalten. Einen automatischen Rückfall in unbeschränkte Einzelvertretung verlangt er nicht.

Als zweite Möglichkeit kann er sich eine technische Übergangsrolle bis zum 31. Januar vorstellen. Er könnte drei Tage wöchentlich die laufenden Bühnenprojekte betreuen. Eine pauschale Bereitschaft an sämtlichen übrigen Tagen und die sofortige Kündigung seines bisherigen Vertrags lehnt er ab. Die Vergütung für Oktober ist gesondert zu behandeln. Dass die Septembervergütung gezahlt wurde, ist bekannt; über einen Verzicht auf weitere Ansprüche habe ich keinen Auftrag. Eine technische Aufgabe braucht einen definierten Umfang, Zugang zu den erforderlichen Unterlagen und Klarheit über Haftpflichtdeckung und Ansprechpartner.

2 Rechnung und künftige Freigaben

Mein Mandant hat die Zuordnung des sechsten Geräts noch nicht aufgeklärt. Die neuen Unterlagen rechtfertigen weder die Behauptung vollständiger Nichtleistung noch die unbesehene Bestätigung aller Rechnungspositionen. Er würde nach gemeinsamer Prüfung eine Gutschrift bis höchstens 2.380 EUR brutto erwägen. Das ist seine wirtschaftliche Vergleichsgrenze, keine Berechnung eines anerkannten Schadens. Eine Zahlung vor Sichtung der Belege bietet er nicht an. Ein gemeinsam ausgewählter sachkundiger Rechnungsprüfer kann helfen; ein verbindliches Schiedsgutachten möchte mein Mandant zunächst nicht vereinbaren. Nach Zugang seines Berichts sollen beide Seiten drei Arbeitstage für ergänzende tatsächliche Einwendungen haben.

Die Freigabegrenze von 10.000 EUR brutto soll bleiben. Zusammengehörige Bestellungen dürfen nicht aufgeteilt werden. Nachweise über Preis und Leistungsumfang sowie eine dokumentierte zweite Freigabe akzeptiert er, sofern Zuständigkeit und Vertretung bei Abwesenheit feststehen. Ein Liefertermin soll keine Ausnahme begründen; echte Gefahrenfälle müssen weiter handhabbar bleiben. Für Geschäfte mit seiner Einzelfirma akzeptiert er gesonderte konfliktfreie Entscheidungen auch unterhalb der Betragsgrenze. Eine generelle Sperre sämtlicher Lieferungen bis zum Abschluss des Streits lehnt er ab. Die Frage des Selbstkontrahierens soll bei jedem konkreten Geschäft ordentlich geklärt werden.

3 Beteiligung, Finanzierung und Information

Die Beteiligungen bleiben bei 40, 35 und 25 Prozent. Mein Mandant verhandelt weder eine Kapitalerhöhung noch einen Verkauf seines Anteils. Eine Satzungsregel über 75 Prozent des gesamten Stammkapitals für neue Kredite, fremde Sicherheiten und Investitionen außerhalb des Budgets erscheint ihm besprechbar. Er verlangt keine Einbeziehung gewöhnlicher Materialbestellungen in ein allgemeines Vetorecht.

Vor einem Gesellschafterdarlehen muss die Möglichkeit einer Bankfinanzierung geprüft werden. Aus einem derzeit genannten möglichen Bedarf von 40.000 EUR kann niemand eine persönliche Zahlungspflicht ableiten. Wir brauchen zunächst eine Vorschau bis März 2027. Monatliche Zahlen bis zum zehnten Arbeitstag und ein dokumentierter Lesezugang zur Einkaufsablage wären hilfreich. Gesetzliche Informationsrechte sollen davon unabhängig bleiben.

4 Konflikte, Kosten und Vollzug

Nach zwei gescheiterten Beratungen desselben Gegenstands kann eine neutrale Moderation binnen zehn Arbeitstagen beginnen. Sie soll nach zwanzig Arbeitstagen enden, sofern alle keine Verlängerung wünschen. Eine Zwangsverkaufsregel, Buchwertabfindung oder Schiedsvereinbarung kommt nicht in Betracht. Gesetzliche und gerichtliche Fristen müssen unberührt bleiben.

Die Vergleichskommunikation soll vertraulich bleiben, ohne Offenlegung an Berater, Gerichte, Versicherer oder Behörden und zulässige Rechtsverfolgung zu verhindern. Beweismittel müssen erhalten bleiben. Eine Betriebsmitteilung bedarf eines gemeinsam gebilligten Wortlauts. Mein Mandant wird weder öffentlich ein Fehlverhalten eingestehen noch eine unzutreffende Entlastung verlangen.

Für das Verfahren bietet er eigene Anwaltskosten je Partei und hälftige Gerichtskosten an. Persönliche Berater bezahlen die Gesellschafter selbst. Gemeinsame Prüfer- oder Notarkosten werden nur nach vorherigem Auftrag ausgelöst. Erledigt werden sollen nur ausdrücklich bezeichnete Streitgegenstände; unbekannte Ansprüche und ungeprüfte Vergütung werden nicht pauschal abgegolten.

Ein Zielbeginn am 1. November ist vorstellbar. Bis zum 30. Oktober müsste eine vollständige Fassung vorliegen. Erforderliche Beschlüsse, registerrechtliche Wirkungen, Rechnungszahlung, Bankablauf und Informationszugang müssen zuvor nachgewiesen sein. Alle drei Gesellschafter unterschreiben persönlich; für die Gesellschaft ist eine getrennte, wirksam legitimierte Erklärung erforderlich. Bitte klären Sie die Vertretung für Prozess, Vergleich und Anstellung gegenstandsbezogen. Die gesetzlichen Formanforderungen einschließlich einer möglichen Gesamtbeurkundung sind vor Unterzeichnung zu prüfen. Die Parteien sollen bei einer unwirksamen Regelung erneut verhandeln; eine fiktive Ersatzregelung lehne ich ab.

Eine Klagerücknahme vor Vollzug biete ich nicht an. Die Verteidigungsfristen laufen unabhängig von diesem Schreiben. Sollten wir nicht rechtzeitig einig werden, wird weiterverhandelt oder das Gespräch beendet, ohne dass darin bereits ein Vergleich liegt. Auch Schweigen, Unterlagenversand und Teilnahme am Gespräch sollen keine Zustimmung zum Vertragsentwurf ersetzen.

Mit kollegialen Grüßen
Walburga Fürst
Rechtsanwältin

Rechtsanwältin Walburga Fürst
Berliner Straße 91, 13189 Berlin
Zeichen WF 216/26

An: Dr. Adelbert Feuchtwanger
Für die Spreebogen Lichtwerk GmbH

08.10.2026

Vergleichsvorschlag aus Sicht des Klägers

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Feuchtwanger,

mein Mandant möchte nicht dauerhaft über jeden Werkstattsschlüssel streiten. Er ist zu einer Gesamtregelung bereit, die ihm eine reale technische Aufgabe lässt. Das bedeutet weder, dass er die Abberufung für wirksam hält, noch dass er einen Schadensersatzanspruch anerkennt. Ich vertrete ausschließlich Herrn Seidel. Für Frau Rabenstein und Frau Heller gebe ich keine Erklärung ab. Bitte behandeln Sie die folgenden Vorschläge als zusammenhängendes Verhandlungsangebot, dessen Einzelteile nicht isoliert angenommen werden können.

1 Organstellung und Anstellung

Herr Seidel strebt eine ausdrücklich auf die Zukunft gerichtete Bestellung zum technischen Geschäftsführer an. Um Ihre Mandantin von einem erneuten Alleingang zu entlasten, bietet er für sechs Monate gemeinsame Vertretung mit Frau Rabenstein an. Anschließend sollen beide anhand der tatsächlichen Zusammenarbeit über die Organisationsform sprechen. Welche Beschlüsse und gegebenenfalls Satzungsänderungen dafür erforderlich sind, müssen wir vor Abschluss festhalten. Einen automatischen Rückfall in unbeschränkte Einzelvertretung verlangt er nicht.

Als zweite Möglichkeit kann er sich eine technische Übergangsrolle bis zum 31. Januar vorstellen. Er könnte drei Tage wöchentlich die laufenden Bühnenprojekte betreuen. Eine pauschale Bereitschaft an sämtlichen übrigen Tagen und die sofortige Kündigung seines bisherigen Vertrags lehnt er ab. Die Vergütung für Oktober ist gesondert zu behandeln. Dass die Septembervergütung gezahlt wurde, ist bekannt; über einen Verzicht auf weitere Ansprüche habe ich keinen Auftrag. Eine technische Aufgabe braucht einen definierten Umfang, Zugang zu den erforderlichen Unterlagen und Klarheit über Haftpflichtdeckung und Ansprechpartner.

2 Rechnung und künftige Freigaben

Mein Mandant hat die Zuordnung des sechsten Geräts noch nicht aufgeklärt. Die neuen Unterlagen rechtfertigen weder die Behauptung vollständiger Nichtleistung noch die unbesehene Bestätigung aller Rechnungspositionen. Er würde nach gemeinsamer Prüfung eine Gutschrift bis höchstens 2.380 EUR brutto erwägen. Das ist seine wirtschaftliche Vergleichsgrenze, keine Berechnung eines anerkannten Schadens. Eine Zahlung vor Sichtung der Belege bietet er nicht an. Ein gemeinsam ausgewählter sachkundiger Rechnungsprüfer kann helfen; ein verbindliches Schiedsgutachten möchte mein Mandant zunächst nicht vereinbaren. Nach Zugang seines Berichts sollen beide Seiten drei Arbeitstage für ergänzende tatsächliche Einwendungen haben.

Die Freigabegrenze von 10.000 EUR brutto soll bleiben. Zusammengehörige Bestellungen dürfen nicht aufgeteilt werden. Nachweise über Preis und Leistungsumfang sowie eine dokumentierte zweite Freigabe akzeptiert er, sofern Zuständigkeit und Vertretung bei Abwesenheit feststehen. Ein Liefertermin soll keine Ausnahme begründen; echte Gefahrenfälle müssen weiter handhabbar bleiben. Für Geschäfte mit seiner Einzelfirma akzeptiert er gesonderte konfliktfreie Entscheidungen auch unterhalb der Betragsgrenze. Eine generelle Sperre sämtlicher Lieferungen bis zum Abschluss des Streits lehnt er ab. Die Frage des Selbstkontrahierens soll bei jedem konkreten Geschäft ordentlich geklärt werden.

3 Beteiligung, Finanzierung und Information

Die Beteiligungen bleiben bei 40, 35 und 25 Prozent. Mein Mandant verhandelt weder eine Kapitalerhöhung noch einen Verkauf seines Anteils. Eine Satzungsregel über 75 Prozent des gesamten Stammkapitals für neue Kredite, fremde Sicherheiten und Investitionen außerhalb des Budgets erscheint ihm besprechbar. Er verlangt keine Einbeziehung gewöhnlicher Materialbestellungen in ein allgemeines Vetorecht.

Vor einem Gesellschafterdarlehen muss die Möglichkeit einer Bankfinanzierung geprüft werden. Aus einem derzeit genannten möglichen Bedarf von 40.000 EUR kann niemand eine persönliche Zahlungspflicht ableiten. Wir brauchen zunächst eine Vorschau bis März 2027. Monatliche Zahlen bis zum zehnten Arbeitstag und ein dokumentierter Lesezugang zur Einkaufsablage wären hilfreich. Gesetzliche Informationsrechte sollen davon unabhängig bleiben.

4 Konflikte, Kosten und Vollzug

Nach zwei gescheiterten Beratungen desselben Gegenstands kann eine neutrale Moderation binnen zehn Arbeitstagen beginnen. Sie soll nach zwanzig Arbeitstagen enden, sofern alle keine Verlängerung wünschen. Eine Zwangsverkaufsregel, Buchwertabfindung oder Schiedsvereinbarung kommt nicht in Betracht. Gesetzliche und gerichtliche Fristen müssen unberührt bleiben.

Die Vergleichskommunikation soll vertraulich bleiben, ohne Offenlegung an Berater, Gerichte, Versicherer oder Behörden und zulässige Rechtsverfolgung zu verhindern. Beweismittel müssen erhalten bleiben. Eine Betriebsmitteilung bedarf eines gemeinsam gebilligten Wortlauts. Mein Mandant wird weder öffentlich ein Fehlverhalten eingestehen noch eine unzutreffende Entlastung verlangen.

Für das Verfahren bietet er eigene Anwaltskosten je Partei und hälftige Gerichtskosten an. Persönliche Berater bezahlen die Gesellschafter selbst. Gemeinsame Prüfer- oder Notarkosten werden nur nach vorherigem Auftrag ausgelöst. Erledigt werden sollen nur ausdrücklich bezeichnete Streitgegenstände; unbekannte Ansprüche und ungeprüfte Vergütung werden nicht pauschal abgegolten.

Ein Zielbeginn am 1. November ist vorstellbar. Bis zum 30. Oktober müsste eine vollständige Fassung vorliegen. Erforderliche Beschlüsse, registerrechtliche Wirkungen, Rechnungszahlung, Bankablauf und Informationszugang müssen zuvor nachgewiesen sein. Alle drei Gesellschafter unterschreiben persönlich; für die Gesellschaft ist eine getrennte, wirksam legitimierte Erklärung erforderlich. Bitte klären Sie die Vertretung für Prozess, Vergleich und Anstellung gegenstandsbezogen. Die gesetzlichen Formanforderungen einschließlich einer möglichen Gesamtbeurkundung sind vor Unterzeichnung zu prüfen. Die Parteien sollen bei einer unwirksamen Regelung erneut verhandeln; eine fiktive Ersatzregelung lehne ich ab.

Eine Klagerücknahme vor Vollzug biete ich nicht an. Die Verteidigungsfristen laufen unabhängig von diesem Schreiben. Sollten wir nicht rechtzeitig einig werden, wird weiterverhandelt oder das Gespräch beendet, ohne dass darin bereits ein Vergleich liegt. Auch Schweigen, Unterlagenversand und Teilnahme am Gespräch sollen keine Zustimmung zum Vertragsentwurf ersetzen.

Mit kollegialen Grüßen
Walburga Fürst
Rechtsanwältin

Kunigunde Rabenstein
Spreebogen Lichtwerk GmbH | Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

An: Dr. Adelbert Feuchtwanger
Zur Verwendung im Gespräch mit Rechtsanwältin Fürst

09.10.2026

Gesellschaftsposition und persönliche Vorbehalte zum Vergleich

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

die folgenden Punkte sollen Ihnen für das heutige Gespräch dienen. Soweit es den Betrieb betrifft, erläutere ich den Wunsch der Gesellschaft. Wo ich über meinen Geschäftsanteil, meine private Finanzierung oder meine persönliche Unterschrift spreche, ist das meine eigene Position und kein zusätzlicher Beratungsauftrag an Sie. Sie sollen die Gesellschaft verteidigen und für sie verhandeln. Bitte lassen Sie bei jedem späteren Beschluss prüfen, wer entscheiden und wer unterschreiben darf. Ich möchte nicht erneut ein Papier vorlegen, dessen Bedeutung nachher jede Person anders versteht.

1 Was für den Betrieb vorstellbar ist

Eine technische Mitarbeit Gottfrieds kann sinnvoll sein. Ich bevorzuge zunächst eine Übergangsaufgabe bis zum 31. Januar 2027. Drei feste Projektstage sind besprechbar, aber wir brauchen auch für Störungen an anderen Tagen eine verlässliche Zuständigkeit. Gottfried muss nicht allein rund um die Uhr erreichbar sein; wir müssten eine Vertretung im Team organisieren und deren Aufwand kennen. Bankzugang oder rechtsgeschäftliche Vertretung darf aus dieser Mitarbeit nicht automatisch folgen.

Eine erneute Organbestellung verspreche ich jetzt nicht. Dafür möchte ich erst die Rechnung und einige Wochen Zusammenarbeit sehen. Eine gemeinsame Vertretung könnte zusätzlich unser Tagesgeschäft verlangsamen. Sollte sie trotzdem die einzige tragfähige Lösung sein, müssen wir ihre gesellschaftsrechtliche Umsetzung vorher klären. Die Septemberentscheidung wird nicht rückdatiert oder aus dem Protokoll entfernt. Gottfrieds Anstellungsvertrag ist dadurch nicht nebenbei beendet. Bitte prüfen Sie die Oktobervergütung gesondert anhand des Vertrags; über deren Höhe und Fälligkeit will ich in diesem Brief nichts erfinden.

2 Rechnung und Einkaufsablauf

Für eine Einigung über die Rechnung hätte ich zunächst 3.500 EUR zurück auf dem Gesellschaftskonto erwartet. Das entspricht der Differenz zwischen erster Preisangabe und Endrechnung, beweist aber keinen Schaden in dieser Höhe. Ich bin bereit, über die endgültige Anrechnung nach Prüfung zu sprechen. Die Obergrenze von 2.380 EUR aus Frau Fürsts Schreiben erscheint mir vorschnell, solange die Expresskosten und das letzte Gerät unklar sind. Ottilies Idee einer neutralen Verwahrung möchte ich hören; die GmbH braucht aber Klarheit, wann sie tatsächlich über Geld verfügen könnte.

Bis zum 16. Oktober sollten alle verfügbaren Unterlagen in einer Liste stehen. Ein unabhängiger sachkundiger Prüfer könnte bis zum 22. Oktober Rückfragen beantworten. Wir müssen dessen Auftrag und Kosten gemeinsam festlegen. Seine Einschätzung soll zunächst eine Verständigung ermöglichen, nicht ohne weitere Abrede unsere Ansprüche verbindlich entscheiden. Fehlende Belege dürfen nicht nachträglich als zeitgleich unterschriebene Liefernachweise erscheinen.

Die Einkaufsgrenze möchte ich künftig auf 7.500 EUR brutto senken. Zusammengehörige Beschaffungen müssen zusammengerechnet werden. Wer auf der Baustelle eine unmittelbare Gefahr beseitigen muss, soll handeln können und noch am selben Tag berichten. Die drohende Verspätung eines Kundenauftrags allein reicht mir nicht. Ich möchte außerdem die technisch möglichen Zahlungen im Bankportal mit den internen Befugnissen abgleichen. Mir ist bewusst, dass ein interner Verstoß nicht ohne Weiteres einen Liefervertrag beseitigt.

Geschäfte mit einer Gesellschafterfirma benötigen für mich vorab eine nachvollziehbare, rechtlich wirksame Entscheidung und eine geeignete Vertretung beim Vertragsabschluss. Ich bevorzuge bis zur

Rechnungsprüfung keine neuen Aufträge an SBS. Eine bestehende satzungsmäßige Zustimmungspflicht soll keinesfalls durch die Einkaufsgrenze oder eine Buchhaltungsfreigabe ersetzt werden. Auch eine nachträgliche Genehmigung der Augustzahlung wird in diesem Papier nicht erklärt.

3 Information und Mehrheiten

Eine monatliche Übersicht bis zum zehnten Arbeitstag unterstütze ich. Otilie kann die Daten zusammenstellen, muss aber nicht persönlich für jeden offenen Kundenposten eintreten. Den Lesezugang zu den Lindenhof-Unterlagen können wir so einrichten, dass nichts gelöscht wird. Konkrete berechnete Einwendungen gegen einzelne Dokumente müssen benannt werden; einen vollständigen Ausschluss Gottfrieds wegen des Prozesses wünsche ich nicht.

Über 75 Prozent des gesamten Stammkapitals bei neuen Krediten, fremden Sicherheiten und Investitionen außerhalb des Jahresbudgets können wir sprechen. Die vorhandene Satzung gilt bis zu einer wirksamen Änderung weiter. Ich möchte keine Formulierung, nach der unser Gespräch schon eine neue Satzung wäre. Bei persönlich belastenden Finanzierungen braucht es ohnehin die betroffenen Personen am Tisch. Bei konfliktbelasteten Versammlungen ist eine neutrale Leitung sinnvoll. Otilie soll nicht auf Dauer Richterin zwischen uns sein.

4 Meine persönliche Finanzierungshaltung

Ich halte weiterhin 40 Prozent; Gottfried hält 35 und Otilie 25 Prozent. Kein Anteil wird durch dieses Gespräch verkauft. Für einen belegten saisonalen Bedarf bis möglicherweise 40.000 EUR möchte ich zunächst freiwillige Darlehen nach Beteiligungsverhältnis anbieten. Vorher brauchen wir bis zum 30. Oktober die Liquiditätsvorschau bis März. Ich erkenne an, dass weder Gottfried noch Otilie heute einen Beitrag zusagen. Auch ich unterschreibe noch keine Bürgschaft. Eine Kapitalerhöhung wurde nicht beschlossen und soll nicht als bereits laufender Vorgang erscheinen.

5 Grenzen des Abschlusses

Eine kurze Moderation bei wiederholt blockierten Entscheidungen ist vernünftig. Sie darf keine Fristen verschieben und niemanden zum Anteilsverkauf zwingen. Eine allgemeine Abfindung zum Buchwert lehne auch ich ab. Ein späterer Verkauf wäre eine eigene Verhandlung mit eigener Formprüfung.

Die Betriebsmitteilung soll sachlich bleiben und erst nach geklärten Zuständigkeiten erfolgen. Beratung und erforderliche Offenlegung müssen trotz Vertraulichkeit möglich sein; vorhandene Unterlagen werden erhalten. Eigene persönliche Berater bezahlt jeder selbst. Die Gesellschaft kann gemeinsame Vollzugskosten nur nach klarem Auftrag übernehmen. Über hälftige Gerichtskosten entscheide ich für die Gesellschaft noch nicht; zunächst muss die Rechnungsabrechnung tragfähig sein. Einen pauschalen Verzicht auf unbekannte Ansprüche wünsche ich nicht.

Vor Unterzeichnung brauche ich eine Vollzugsliste mit Beschlüssen, Vertretung, Bankablauf, Information und Rechnungsabrechnung. Meine persönliche Unterschrift ersetzt die Erklärung für die Gesellschaft nicht. Notar und Register sind dort einzubeziehen, wo es erforderlich ist. Zielbeginn 1. November und Redaktionsziel 30. Oktober sind für mich Termine zur Planung, keine automatische Bindung. Die Anwälte sollen den Vollzug belegen, bevor irgendjemand den Prozess beendet. Bis dahin erwarten wir die ordentliche Verteidigung einschließlich der heutigen Frist und der Erwiderung am 23. Oktober.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Rabenstein

Kunigunde Rabenstein
Spreebogen Lichtwerk GmbH | Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

An: Dr. Adelbert Feuchtwanger
Zur Verwendung im Gespräch mit Rechtsanwältin Fürst

09.10.2026

Gesellschaftsposition und persönliche Vorbehalte zum Vergleich

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

die folgenden Punkte sollen Ihnen für das heutige Gespräch dienen. Soweit es den Betrieb betrifft, erläutere ich den Wunsch der Gesellschaft. Wo ich über meinen Geschäftsanteil, meine private Finanzierung oder meine persönliche Unterschrift spreche, ist das meine eigene Position und kein zusätzlicher Beratungsauftrag an Sie. Sie sollen die Gesellschaft verteidigen und für sie verhandeln. Bitte lassen Sie bei jedem späteren Beschluss prüfen, wer entscheiden und wer unterschreiben darf. Ich möchte nicht erneut ein Papier vorlegen, dessen Bedeutung nachher jede Person anders versteht.

1 Was für den Betrieb vorstellbar ist

Eine technische Mitarbeit Gottfrieds kann sinnvoll sein. Ich bevorzuge zunächst eine Übergangsaufgabe bis zum 31. Januar 2027. Drei feste Projektstage sind besprechbar, aber wir brauchen auch für Störungen an anderen Tagen eine verlässliche Zuständigkeit. Gottfried muss nicht allein rund um die Uhr erreichbar sein; wir müssten eine Vertretung im Team organisieren und deren Aufwand kennen. Bankzugang oder rechtsgeschäftliche Vertretung darf aus dieser Mitarbeit nicht automatisch folgen.

Eine erneute Organbestellung verspreche ich jetzt nicht. Dafür möchte ich erst die Rechnung und einige Wochen Zusammenarbeit sehen. Eine gemeinsame Vertretung könnte zusätzlich unser Tagesgeschäft verlangsamen. Sollte sie trotzdem die einzige tragfähige Lösung sein, müssen wir ihre gesellschaftsrechtliche Umsetzung vorher klären. Die Septemberentscheidung wird nicht rückdatiert oder aus dem Protokoll entfernt. Gottfrieds Anstellungsvertrag ist dadurch nicht nebenbei beendet. Bitte prüfen Sie die Oktobervergütung gesondert anhand des Vertrags; über deren Höhe und Fälligkeit will ich in diesem Brief nichts erfinden.

2 Rechnung und Einkaufsablauf

Für eine Einigung über die Rechnung hätte ich zunächst 3.500 EUR zurück auf dem Gesellschaftskonto erwartet. Das entspricht der Differenz zwischen erster Preisangabe und Endrechnung, beweist aber keinen Schaden in dieser Höhe. Ich bin bereit, über die endgültige Anrechnung nach Prüfung zu sprechen. Die Obergrenze von 2.380 EUR aus Frau Fürsts Schreiben erscheint mir vorschnell, solange die Expresskosten und das letzte Gerät unklar sind. Ottilies Idee einer neutralen Verwahrung möchte ich hören; die GmbH braucht aber Klarheit, wann sie tatsächlich über Geld verfügen könnte.

Bis zum 16. Oktober sollten alle verfügbaren Unterlagen in einer Liste stehen. Ein unabhängiger sachkundiger Prüfer könnte bis zum 22. Oktober Rückfragen beantworten. Wir müssen dessen Auftrag und Kosten gemeinsam festlegen. Seine Einschätzung soll zunächst eine Verständigung ermöglichen, nicht ohne weitere Abrede unsere Ansprüche verbindlich entscheiden. Fehlende Belege dürfen nicht nachträglich als zeitgleich unterschriebene Liefernachweise erscheinen.

Die Einkaufsgrenze möchte ich künftig auf 7.500 EUR brutto senken. Zusammengehörige Beschaffungen müssen zusammengerechnet werden. Wer auf der Baustelle eine unmittelbare Gefahr beseitigen muss, soll handeln können und noch am selben Tag berichten. Die drohende Verspätung eines Kundenauftrags allein reicht mir nicht. Ich möchte außerdem die technisch möglichen Zahlungen im Bankportal mit den internen Befugnissen abgleichen. Mir ist bewusst, dass ein interner Verstoß nicht ohne Weiteres einen Liefervertrag beseitigt.

Geschäfte mit einer Gesellschafterfirma benötigen für mich vorab eine nachvollziehbare, rechtlich wirksame Entscheidung und eine geeignete Vertretung beim Vertragsabschluss. Ich bevorzuge bis zur

Rechnungsprüfung keine neuen Aufträge an SBS. Eine bestehende satzungsmäßige Zustimmungspflicht soll keinesfalls durch die Einkaufsgrenze oder eine Buchhaltungsfreigabe ersetzt werden. Auch eine nachträgliche Genehmigung der Augustzahlung wird in diesem Papier nicht erklärt.

3 Information und Mehrheiten

Eine monatliche Übersicht bis zum zehnten Arbeitstag unterstütze ich. Otilie kann die Daten zusammenstellen, muss aber nicht persönlich für jeden offenen Kundenposten eintreten. Den Lesezugang zu den Lindenhof-Unterlagen können wir so einrichten, dass nichts gelöscht wird. Konkrete berechnete Einwendungen gegen einzelne Dokumente müssen benannt werden; einen vollständigen Ausschluss Gottfrieds wegen des Prozesses wünsche ich nicht.

Über 75 Prozent des gesamten Stammkapitals bei neuen Krediten, fremden Sicherheiten und Investitionen außerhalb des Jahresbudgets können wir sprechen. Die vorhandene Satzung gilt bis zu einer wirksamen Änderung weiter. Ich möchte keine Formulierung, nach der unser Gespräch schon eine neue Satzung wäre. Bei persönlich belastenden Finanzierungen braucht es ohnehin die betroffenen Personen am Tisch. Bei konfliktbelasteten Versammlungen ist eine neutrale Leitung sinnvoll. Otilie soll nicht auf Dauer Richterin zwischen uns sein.

4 Meine persönliche Finanzierungshaltung

Ich halte weiterhin 40 Prozent; Gottfried hält 35 und Otilie 25 Prozent. Kein Anteil wird durch dieses Gespräch verkauft. Für einen belegten saisonalen Bedarf bis möglicherweise 40.000 EUR möchte ich zunächst freiwillige Darlehen nach Beteiligungsverhältnis anbieten. Vorher brauchen wir bis zum 30. Oktober die Liquiditätsvorschau bis März. Ich erkenne an, dass weder Gottfried noch Otilie heute einen Beitrag zusagen. Auch ich unterschreibe noch keine Bürgschaft. Eine Kapitalerhöhung wurde nicht beschlossen und soll nicht als bereits laufender Vorgang erscheinen.

5 Grenzen des Abschlusses

Eine kurze Moderation bei wiederholt blockierten Entscheidungen ist vernünftig. Sie darf keine Fristen verschieben und niemanden zum Anteilsverkauf zwingen. Eine allgemeine Abfindung zum Buchwert lehne auch ich ab. Ein späterer Verkauf wäre eine eigene Verhandlung mit eigener Formprüfung.

Die Betriebsmitteilung soll sachlich bleiben und erst nach geklärten Zuständigkeiten erfolgen. Beratung und erforderliche Offenlegung müssen trotz Vertraulichkeit möglich sein; vorhandene Unterlagen werden erhalten. Eigene persönliche Berater bezahlt jeder selbst. Die Gesellschaft kann gemeinsame Vollzugskosten nur nach klarem Auftrag übernehmen. Über hälftige Gerichtskosten entscheide ich für die Gesellschaft noch nicht; zunächst muss die Rechnungsabrechnung tragfähig sein. Einen pauschalen Verzicht auf unbekannte Ansprüche wünsche ich nicht.

Vor Unterzeichnung brauche ich eine Vollzugsliste mit Beschlüssen, Vertretung, Bankablauf, Information und Rechnungsabrechnung. Meine persönliche Unterschrift ersetzt die Erklärung für die Gesellschaft nicht. Notar und Register sind dort einzubeziehen, wo es erforderlich ist. Zielbeginn 1. November und Redaktionsziel 30. Oktober sind für mich Termine zur Planung, keine automatische Bindung. Die Anwälte sollen den Vollzug belegen, bevor irgendjemand den Prozess beendet. Bis dahin erwarten wir die ordentliche Verteidigung einschließlich der heutigen Frist und der Erwiderung am 23. Oktober.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Rabenstein

Otilie Heller

Gesellschafterin mit 25 Prozent | Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

An: Kunigunde Rabenstein; Gottfried Seidel

Zur Weitergabe an deren jeweilige anwaltliche Vertretung

09.10.2026

Persönliche Stellungnahme zur künftigen Zusammenarbeit

Liebe Kunigunde, lieber Gottfried,

ich möchte, dass wir den Betrieb wieder ordentlich führen können. Das hier schreibe ich als Gesellschafterin. Es ist keine Zahlungsfreigabe aus der Buchhaltung und keine Vollmacht, mich anwaltlich zu vertreten. Herr Dr. Feuchtwanger vertritt die Gesellschaft, Frau Fürst Gottfried. Für mich habe ich bislang niemanden beauftragt. Bevor ich persönlich unterschreibe, will ich die fertige Fassung prüfen lassen können. Dafür möchte ich mindestens fünf Arbeitstage ab Zugang der vollständigen Unterlagen haben. Ich zahle meine Beratung selbst.

1 Arbeitsteilung und Informationen

Gottfrieds technisches Wissen wird weiter gebraucht. Ob er wieder Geschäftsführer wird oder zunächst drei Tage die Projekte begleitet, müssen wir ausdrücklich entscheiden. Ich möchte keine Formulierung, die ihn durch die Überschrift Technischer Leiter heimlich zum Geschäftsführer macht. Falls er bis Januar mitarbeitet, brauchen die Monteure einen verlässlichen Ansprechpartner für die anderen Tage. Sein Anstellungsvertrag, die Oktoberabrechnung und mögliche spätere Änderungen gehören auf einen eigenen Zettel mit überprüften Zahlen.

Eine monatliche Zahlenübersicht bis zum zehnten Arbeitstag kann ich aus der Buchhaltung vorbereiten. Die Geschäftsführung muss sie prüfen und erläutern. Ich übernehme keine persönliche Garantie für Kundenzahlungen und entscheide auch nicht allein, ob Ausgaben unternehmerisch sinnvoll sind. Lesezugang und Kopien für Gottfried sind möglich, wenn die Originalablage geschützt bleibt. Seine gesetzlichen Informationsrechte sollen dabei nicht von meiner Verfügbarkeit abhängen.

2 Rechnung und Kontrolle

Vier Geräte habe ich über den Wareneingang, L-433 über den späteren Eintrag und L-427 bislang nur als altes Gerät beziehungsweise möglichen Umbau. Bitte schreibt weder sechs belegte Neulieferungen noch zwei nachweislich fehlende Geräte in einen Vergleich. Der Prüfer soll Rechnung, Zahlung und Leistungsbelege getrennt behandeln. Ein Bericht bis zum 22. Oktober erscheint mir nur erreichbar, wenn bis zum 16. Oktober alles Verfügbare gesammelt ist. Über fehlende Unterlagen muss dann offen gesprochen werden.

Zwischen 2.380 und 3.500 EUR möchte ich nicht durch Bauchgefühl entscheiden. Man könnte einen vereinbarten Betrag bei einer gemeinsam ausgewählten geeigneten Stelle verwahren, bis die Endabrechnung feststeht. Es gibt aber noch keine Stelle, keine Verwahrungszusage und keine Kostenvereinbarung. Ein Gericht oder ein Notar soll nicht ohne Anfrage als bereit bezeichnet werden. Ich will auch nicht als Buchhalterin fremdes Geld privat entgegennehmen.

Die Entscheidung zwischen 7.500 und 10.000 EUR muss der Betrieb tragen können. Wichtiger ist mir, dass derselbe Auftrag nicht in drei kleine Rechnungen zerlegt wird und dass eine zweite befugte Person entscheidet. Die Freigabe für eine Gesellschafterfirma muss davon getrennt bleiben. Wenn jemand persönlich betroffen ist, soll rechtlich geprüft werden, wer abstimmen und den Vertrag unterschreiben darf. Meine Unterschrift unter einer Buchung ersetzt beides nicht.

3 Meine Beteiligung und mein Geld

Meine 25 Prozent bleiben bestehen. Eine allgemeine 75-Prozent-Regel schützt mich nicht gegen alles, denn Kunigunde und Gottfried kommen zusammen genau auf diesen Anteil. Persönliche Darlehen, Bürgschaften oder sonstige Belastungen dürfen deshalb nur mit meiner ausdrücklichen Zustimmung

entstehen. Ich kann gegenwärtig keinen Betrag zusagen. Der erwähnte mögliche Bedarf von 40.000 EUR ist noch keine belastbare Planung. Eine Vorschau bis März muss her, bevor wir über Bank oder freiwillige Gesellschafterdarlehen reden.

Ich möchte keine automatische Verwässerung, keine Sanktion durch Entzug meines Stimmrechts und keinen Verkaufszwang, wenn ich kein Geld nachschieße. Einen späteren freiwilligen Verkauf kann man getrennt besprechen. Eine Buchwertabfindung akzeptiere ich nicht. Ich möchte außerdem nicht dauerhaft alle streitigen Versammlungen leiten. Bei persönlichen Konflikten soll eine neutrale Leitung ordnungsgemäß gewählt werden; das vorhandene Septemberprotokoll bleibt unverändert.

4 Abschluss und Gesprächskultur

Eine begrenzte Moderation nach zwei gescheiterten Beratungen ist gut. Wenn wir uns nicht einmal über die Person einigen, gibt es eben noch keinen Moderator. Einseitige Ernennung und bindende Entscheidung über meinen Kopf hinweg lehne ich ab. Laufende Fristen dürfen deswegen nicht versäumt werden.

Eine gemeinsame Mitteilung an Mitarbeiter soll nur die tatsächlich geklärten Zuständigkeiten benennen. Mein Name gehört nicht in einen Satz, der mich für alte Lieferungen verantwortlich macht. Ich unterstütze Vertraulichkeit, aber keine falschen Aussagen und kein Verschwindenlassen von Nachrichten. Jeder muss mit seinen Beratern und nötigenfalls mit Gericht oder Behörden sprechen können.

Alle persönlichen Unterschriften und die gesonderte Vertretung der Gesellschaft müssen erkennbar sein. Ein Notar muss prüfen können, welche Punkte eine Beurkundung oder Registerumsetzung brauchen. Am 1. November kann nur beginnen, was wir zuvor wirksam vereinbart und umgesetzt haben. Falls bis zum 30. Oktober keine klare Fassung vorliegt, gilt nicht plötzlich die letzte Rundmail. Über unwirksame Teile müssten wir neu sprechen. Vor belegtem Vollzug soll keine Klage zurückgenommen werden. Auch eine allgemeine Erledigung unbekannter Ansprüche oder meiner persönlichen Rechte möchte ich nicht unterschreiben.

Herzliche Grüße
Otilie Heller

Otilie Heller

Gesellschafterin mit 25 Prozent | Mühlenstraße 64, 13187 Berlin

An: Kunigunde Rabenstein; Gottfried Seidel

Zur Weitergabe an deren jeweilige anwaltliche Vertretung

09.10.2026

Persönliche Stellungnahme zur künftigen Zusammenarbeit

Liebe Kunigunde, lieber Gottfried,

ich möchte, dass wir den Betrieb wieder ordentlich führen können. Das hier schreibe ich als Gesellschafterin. Es ist keine Zahlungsfreigabe aus der Buchhaltung und keine Vollmacht, mich anwaltlich zu vertreten. Herr Dr. Feuchtwanger vertritt die Gesellschaft, Frau Fürst Gottfried. Für mich habe ich bislang niemanden beauftragt. Bevor ich persönlich unterschreibe, will ich die fertige Fassung prüfen lassen können. Dafür möchte ich mindestens fünf Arbeitstage ab Zugang der vollständigen Unterlagen haben. Ich zahle meine Beratung selbst.

1 Arbeitsteilung und Informationen

Gottfrieds technisches Wissen wird weiter gebraucht. Ob er wieder Geschäftsführer wird oder zunächst drei Tage die Projekte begleitet, müssen wir ausdrücklich entscheiden. Ich möchte keine Formulierung, die ihn durch die Überschrift Technischer Leiter heimlich zum Geschäftsführer macht. Falls er bis Januar mitarbeitet, brauchen die Monteure einen verlässlichen Ansprechpartner für die anderen Tage. Sein Anstellungsvertrag, die Oktoberabrechnung und mögliche spätere Änderungen gehören auf einen eigenen Zettel mit überprüften Zahlen.

Eine monatliche Zahlenübersicht bis zum zehnten Arbeitstag kann ich aus der Buchhaltung vorbereiten. Die Geschäftsführung muss sie prüfen und erläutern. Ich übernehme keine persönliche Garantie für Kundenzahlungen und entscheide auch nicht allein, ob Ausgaben unternehmerisch sinnvoll sind. Lesezugang und Kopien für Gottfried sind möglich, wenn die Originalablage geschützt bleibt. Seine gesetzlichen Informationsrechte sollen dabei nicht von meiner Verfügbarkeit abhängen.

2 Rechnung und Kontrolle

Vier Geräte habe ich über den Wareneingang, L-433 über den späteren Eintrag und L-427 bislang nur als altes Gerät beziehungsweise möglichen Umbau. Bitte schreibt weder sechs belegte Neulieferungen noch zwei nachweislich fehlende Geräte in einen Vergleich. Der Prüfer soll Rechnung, Zahlung und Leistungsbelege getrennt behandeln. Ein Bericht bis zum 22. Oktober erscheint mir nur erreichbar, wenn bis zum 16. Oktober alles Verfügbare gesammelt ist. Über fehlende Unterlagen muss dann offen gesprochen werden.

Zwischen 2.380 und 3.500 EUR möchte ich nicht durch Bauchgefühl entscheiden. Man könnte einen vereinbarten Betrag bei einer gemeinsam ausgewählten geeigneten Stelle verwahren, bis die Endabrechnung feststeht. Es gibt aber noch keine Stelle, keine Verwahrungszusage und keine Kostenvereinbarung. Ein Gericht oder ein Notar soll nicht ohne Anfrage als bereit bezeichnet werden. Ich will auch nicht als Buchhalterin fremdes Geld privat entgegennehmen.

Die Entscheidung zwischen 7.500 und 10.000 EUR muss der Betrieb tragen können. Wichtiger ist mir, dass derselbe Auftrag nicht in drei kleine Rechnungen zerlegt wird und dass eine zweite befugte Person entscheidet. Die Freigabe für eine Gesellschafterfirma muss davon getrennt bleiben. Wenn jemand persönlich betroffen ist, soll rechtlich geprüft werden, wer abstimmen und den Vertrag unterschreiben darf. Meine Unterschrift unter einer Buchung ersetzt beides nicht.

3 Meine Beteiligung und mein Geld

Meine 25 Prozent bleiben bestehen. Eine allgemeine 75-Prozent-Regel schützt mich nicht gegen alles, denn Kunigunde und Gottfried kommen zusammen genau auf diesen Anteil. Persönliche Darlehen, Bürgschaften oder sonstige Belastungen dürfen deshalb nur mit meiner ausdrücklichen Zustimmung

entstehen. Ich kann gegenwärtig keinen Betrag zusagen. Der erwähnte mögliche Bedarf von 40.000 EUR ist noch keine belastbare Planung. Eine Vorschau bis März muss her, bevor wir über Bank oder freiwillige Gesellschafterdarlehen reden.

Ich möchte keine automatische Verwässerung, keine Sanktion durch Entzug meines Stimmrechts und keinen Verkaufszwang, wenn ich kein Geld nachschieße. Einen späteren freiwilligen Verkauf kann man getrennt besprechen. Eine Buchwertabfindung akzeptiere ich nicht. Ich möchte außerdem nicht dauerhaft alle streitigen Versammlungen leiten. Bei persönlichen Konflikten soll eine neutrale Leitung ordnungsgemäß gewählt werden; das vorhandene Septemberprotokoll bleibt unverändert.

4 Abschluss und Gesprächskultur

Eine begrenzte Moderation nach zwei gescheiterten Beratungen ist gut. Wenn wir uns nicht einmal über die Person einigen, gibt es eben noch keinen Moderator. Einseitige Ernennung und bindende Entscheidung über meinen Kopf hinweg lehne ich ab. Laufende Fristen dürfen deswegen nicht versäumt werden.

Eine gemeinsame Mitteilung an Mitarbeiter soll nur die tatsächlich geklärten Zuständigkeiten benennen. Mein Name gehört nicht in einen Satz, der mich für alte Lieferungen verantwortlich macht. Ich unterstütze Vertraulichkeit, aber keine falschen Aussagen und kein Verschwindenlassen von Nachrichten. Jeder muss mit seinen Beratern und nötigenfalls mit Gericht oder Behörden sprechen können.

Alle persönlichen Unterschriften und die gesonderte Vertretung der Gesellschaft müssen erkennbar sein. Ein Notar muss prüfen können, welche Punkte eine Beurkundung oder Registerumsetzung brauchen. Am 1. November kann nur beginnen, was wir zuvor wirksam vereinbart und umgesetzt haben. Falls bis zum 30. Oktober keine klare Fassung vorliegt, gilt nicht plötzlich die letzte Rundmail. Über unwirksame Teile müssten wir neu sprechen. Vor belegtem Vollzug soll keine Klage zurückgenommen werden. Auch eine allgemeine Erledigung unbekannter Ansprüche oder meiner persönlichen Rechte möchte ich nicht unterschreiben.

Herzliche Grüße
Otilie Heller

Ottilie Heller

Notizen aus dem Gespräch, ergänzt um die zugeordneten Entwurfsnummern um 14:45 Uhr

An: Kunigunde Rabenstein; Gottfried Seidel; Walburga Fürst; Dr. Adelbert Feuchtwanger

09.10.2026

Gesprächsnotiz zum offenen Vergleichsrahmen

Das Gespräch fand am 9. Oktober 2026 von 10:00 bis 11:25 Uhr telefonisch statt. Teilgenommen haben Kunigunde Rabenstein, Gottfried Seidel, Ottilie Heller, Rechtsanwältin Walburga Fürst für Seidel und Rechtsanwalt Dr. Adelbert Feuchtwanger für die Gesellschaft. Ich habe mit Zustimmung der Anwesenden mitgeschrieben. Es gibt keine Tonaufnahme. Die Zuordnung zu den Abschnitten der um 13:15 Uhr datierten Arbeitsfassung habe ich nach deren Eingang ergänzt; sie war noch nicht Grundlage des Gesprächs. Niemand hat diese Notiz gemeinsam unterschrieben oder als verbindlich bestätigt.

1 Rollen und Verfahrensstand

Dr. Feuchtwanger erklärte zu Beginn, dass er nur für die Gesellschaft spreche. Rabenstein und ich nehmen unsere persönlichen Rechte selbst wahr. Frau Fürst bestätigte ihr Mandat für Seidel. Die Beratung zu einer Einigung wurde gewünscht, eine Abschlussvollmacht aus dem Telefonat aber ausdrücklich nicht abgeleitet. Ob für die Gesellschaft neben der Geschäftsführervollmacht weitere gegenstandsbezogene Beschlüsse oder Vertretungsnachweise erforderlich sind, soll geprüft werden. Das Telefonat enthält keinen solchen Beschluss.

Die Wiedervorlagen für Verteidigungsanzeige am heutigen 9. Oktober und Erwiderung am 23. Oktober wurden angesprochen. Eine beA-Eingangsbestätigung lag in den hier gemeinsam besprochenen Unterlagen nicht vor. Dr. Feuchtwanger verwies auf die getrennte Bearbeitung des Gerichtsausgangs durch die Kanzlei. Ich kann hier nur das Gespräch dokumentieren und bestätige keinen erfolgten Versand. Die Teilnehmer waren sich einig, aus Vergleichsgesprächen keine Fristverschiebung abzuleiten.

2 Parteien und Beratungsfragen – Entwurfsabschnitte 1 und 2

Alle nannten unverändert 25.000 EUR Stammkapital und die Beteiligungen 40, 35 und 25 Prozent. Gegenstand ist die bestehende GmbH mit Lichtbetrieb, kein neuer Beteiligungseinstieg. Grundlage waren Frau Fürsts Schreiben V02, Rabensteins Gegenposition V03 und mein Schreiben V04. Die beabsichtigte Vereinbarung soll persönliche Verpflichtungen der Gesellschafter und Pflichten der Gesellschaft klar unterscheiden. Gesellschaftsrechtliche Wirkungen sollen gesondert umgesetzt werden.

V02 Abschnitt 4 und V03 Abschnitt 5 enthalten den Wunsch nach eigenen Beratungskosten je Partei und gesonderten Aufträgen für gemeinsame Vollzugskosten. Ich habe auf fünf Arbeitstagen Prüfungszeit für eine vollständige Endfassung bestanden. Rabenstein hielt dies für vernünftig, wollte aber die Prozessbearbeitung davon unabhängig halten. Die Prüfungsfrist fehlt noch im übersandten Entwurf; sie ist nachzutragen oder ausdrücklich abzulehnen. Es wurde kein gemeinsames Anwaltsmandat erteilt.

3 Tätigkeit und Anstellung – Entwurfsabschnitte 3 und 4

Seidel wiederholte V02 Abschnitt 1: künftige Bestellung, zunächst sechs Monate gemeinsame Vertretung. Rabenstein bevorzugt entsprechend V03 Abschnitt 1 eine technische Übergangsrolle bis zum 31. Januar 2027. Seidel hält drei Projekttag für machbar; eine zusätzliche Störungsbereitschaft bleibt ungeklärt. Ich habe eine Vertretung für die übrigen Tage verlangt. Eine organisatorische Entscheidung wurde nicht getroffen.

Die Oktobervergütung bleibt gesondert anhand des Anstellungsvertrags zu prüfen. Niemand behauptete, der Septemberbeschluss habe diesen Vertrag automatisch beendet. Zugang, Aufgabenbeschreibung, Haftpflichtdeckung und Weisungsweg stehen noch aus. Der Vertragsentwurf darf die offene Organfrage deshalb nicht mit einer Funktionsbezeichnung entscheiden.

4 Freigaben und Eigengeschäfte – Entwurfsabschnitte 5 und 6

Aus V02 Abschnitt 2 und V03 Abschnitt 2 ergeben sich die konkurrierenden Grenzen von 10.000 und 7.500 EUR brutto. Zusammenrechnung verbundener Bestellungen, Nachweis des Preises und eine dokumentierte zweite Entscheidung wurden als Arbeitsgrundlage akzeptiert. Wer im späteren Organmodell tatsächlich befugt wäre, ist noch zu bestimmen. Die Buchhaltung soll nicht die fehlende zweite Geschäftsführungsentscheidung ersetzen.

Bei Geschäften mit Seidels Einzelfirma verlangt Rabenstein eine vorläufige Sperre, Seidel dagegen die Möglichkeit ordnungsgemäß freigegebener Einzelaufträge. V04 Abschnitt 2 verlangt getrennte Prüfung von Stimmrecht und Vertragsvertretung. Niemand erklärte eine allgemeine Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot oder die nachträgliche Genehmigung der Augustzahlung. Der Unterschied zwischen interner Pflicht und Wirkung gegenüber Lieferanten wurde angesprochen, ohne einzelne bestehende Verträge abschließend zu bewerten.

5 Rechnung – Entwurfsabschnitt 7

Seidels Grenze von 2.380 EUR stammt aus V02 Abschnitt 2; Rabensteins gewünschte vorläufige Zahlung von 3.500 EUR aus V03 Abschnitt 2. Mein Vorschlag einer Verwahrung aus V04 Abschnitt 2 ist eine dritte Möglichkeit, keine angenommene Zwischenlösung. Eine geeignete Stelle wurde nicht benannt. Die beiden Beträge sind Verhandlungspositionen und keine gemeinsam festgestellte Forderung.

Die Teilnehmer wollen verfügbare Belege möglichst bis zum 16. Oktober sammeln und einen gemeinsam beauftragten Prüfer bis zum 22. Oktober befragen. Auftrag, Person und Preis stehen aus. Einwendungen sollen drei Arbeitstage möglich bleiben. Frau Fürst widersprach einer automatischen Verbindlichkeit des Prüferberichts. Die unterschiedliche Herkunft der Gerätedaten bleibt sichtbar. Die erste Klagebehauptung wird durch dieses Gespräch weder stillschweigend berichtigt noch als gemeinsam richtig bestätigt; ihre prozessuale Behandlung obliegt der jeweiligen Vertretung.

6 Information und Mehrheiten – Entwurfsabschnitte 8 und 9

V02 Abschnitt 3, V03 Abschnitt 3 und V04 Abschnitt 1 begründen den monatlichen Bericht und geschützten Lesezugang. Ich kann vorhandene Zahlen liefern, übernehme aber keine persönliche Garantie. Eine konkrete Bereitstellung ist noch zu organisieren. Gesetzliche Informationsrechte sollen davon unabhängig bleiben.

Die vorgeschlagenen 75 Prozent beziehen sich nach den Äußerungen auf das gesamte Stammkapital und auf einen begrenzten Katalog. Dies darf nicht mit der jetzigen Satzungsregel über abgegebene Stimmen verwechselt werden. Ich habe darauf hingewiesen, dass die 75-Prozent-Schwelle mir kein eigenes Vetorecht gibt und keine persönlichen Finanzierungspflichten ohne meine Zustimmung begründen soll. Satzungsänderung, schuldrechtliche Zustimmungspflicht und gesetzliches Stimmverbot müssen im späteren Text getrennt erkennbar sein. Eine neutrale Versammlungsleitung wird gewünscht, aber im Einzelfall ordnungsgemäß gewählt. Die alte Niederschrift wird nicht ersetzt.

7 Finanzierung und Konfliktlösung – Entwurfsabschnitte 10 und 11

V03 Abschnitt 4 schlägt freiwillige anteilige Darlehen vor, V02 Abschnitt 3 vorherige Bankprüfung. V04 Abschnitt 3 schließt meine automatische Finanzierung und Verwässerung aus. Die 40.000 EUR sind ein vorsorglicher Gesprächsbetrag. Rabenstein will bis zum 30. Oktober eine Vorschau bis März 2027 erstellen lassen. Niemand hat Geld zugesagt, Kapital übernommen oder eine Kapitalerhöhung beschlossen.

V02 Abschnitt 4 und V04 Abschnitt 4 begründen die begrenzte Moderation ohne einseitige Ernennung, Schiedsentscheidung oder Fristhemmung. Rabenstein erklärte hierzu entsprechend V03 Abschnitt 5 Gesprächsbereitschaft. Niemand möchte eine Buchwertklausel oder einen automatischen Verkauf. Ein späterer freiwilliger Verkauf bleibt ein eigener Vorgang einschließlich Formprüfung.

8 Kommunikation und Prozess – Entwurfsabschnitte 12 und 13

Die Positionen zur Vertraulichkeit und Beweissicherung stehen jeweils im letzten Abschnitt der drei Briefe. Seidel verlangt Zustimmung zur Betriebsmitteilung; Rabenstein wünscht eine Mitteilung über wirksame Zuständigkeiten; ich möchte keine unzutreffende Zuschreibung eigener Verantwortung. Es wurde kein gemeinsamer Text beschlossen und keine absolute Unverwertbarkeit von Verhandlungsmaterial zugesichert.

V02 Abschnitt 4 enthält das Angebot, eigene Anwaltskosten zu tragen und Gerichtskosten zu halbieren. V03 Abschnitt 5 hält die Gesellschaftszustimmung offen. V04 Abschnitt 4 verlangt, persönliche Rechte nicht pauschal abzugelten. Der genaue Umfang eines späteren Prozessvergleichs muss gesondert ausgearbeitet werden. Anstellungsansprüche und unbekannte Ansprüche sind bislang nicht abschließend erfasst. Vor erfüllten Bedingungen wird keine Prozessbeendigung versprochen.

9 Unterschriften und Vollzug – Entwurfsabschnitt 14

Alle drei Briefe verlangen persönliche Unterschriften und eine gesonderte legitimierte Vertretung der Gesellschaft. Erforderliche Organentscheidungen, Satzungsform, registerrechtliche Wirkungen und eine mögliche Beurkundung der Gesamtvereinbarung sind vorab zu klären. Die vorhandene Unterschriftenmappe aus dem Nachtrag ist kein Nachweis einer schon ausreichenden Prozess- oder Abschlussvollmacht.

1. November ist gewünschter Beginn, 30. Oktober ein Redaktionsziel. Ohne vollständige Regelung und belegten Vollzug wird daraus kein automatischer Vertrag. Die Parteien sollen bei unwirksamen Bestimmungen neu verhandeln, wie V02 Abschnitt 4 und V04 Abschnitt 4 verlangen. Frau Fürst hat angekündigt, zunächst die konkurrierenden Regelungen lesbar zusammenzuführen. Dr. Feuchtwanger soll sodann aus Gesellschaftssicht überarbeiten. Dieser nächste Arbeitsschritt ist keine Billigung des um 13:15 Uhr entstandenen Entwurfs.

Otilie Heller

Gesprächsnotiz, versandt zur Korrektur am 09.10.2026 um 15:10 Uhr

Ottilie Heller

Notizen aus dem Gespräch, ergänzt um die zugeordneten Entwurfsnummern um 14:45 Uhr

An: Kunigunde Rabenstein; Gottfried Seidel; Walburga Fürst; Dr. Adelbert Feuchtwanger

09.10.2026

Gesprächsnotiz zum offenen Vergleichsrahmen

Das Gespräch fand am 9. Oktober 2026 von 10:00 bis 11:25 Uhr telefonisch statt. Teilgenommen haben Kunigunde Rabenstein, Gottfried Seidel, Ottilie Heller, Rechtsanwältin Walburga Fürst für Seidel und Rechtsanwalt Dr. Adelbert Feuchtwanger für die Gesellschaft. Ich habe mit Zustimmung der Anwesenden mitgeschrieben. Es gibt keine Tonaufnahme. Die Zuordnung zu den Abschnitten der um 13:15 Uhr datierten Arbeitsfassung habe ich nach deren Eingang ergänzt; sie war noch nicht Grundlage des Gesprächs. Niemand hat diese Notiz gemeinsam unterschrieben oder als verbindlich bestätigt.

1 Rollen und Verfahrensstand

Dr. Feuchtwanger erklärte zu Beginn, dass er nur für die Gesellschaft spreche. Rabenstein und ich nehmen unsere persönlichen Rechte selbst wahr. Frau Fürst bestätigte ihr Mandat für Seidel. Die Beratung zu einer Einigung wurde gewünscht, eine Abschlussvollmacht aus dem Telefonat aber ausdrücklich nicht abgeleitet. Ob für die Gesellschaft neben der Geschäftsführervollmacht weitere gegenstandsbezogene Beschlüsse oder Vertretungsnachweise erforderlich sind, soll geprüft werden. Das Telefonat enthält keinen solchen Beschluss.

Die Wiedervorlagen für Verteidigungsanzeige am heutigen 9. Oktober und Erwiderung am 23. Oktober wurden angesprochen. Eine beA-Eingangsbestätigung lag in den hier gemeinsam besprochenen Unterlagen nicht vor. Dr. Feuchtwanger verwies auf die getrennte Bearbeitung des Gerichtsausgangs durch die Kanzlei. Ich kann hier nur das Gespräch dokumentieren und bestätige keinen erfolgten Versand. Die Teilnehmer waren sich einig, aus Vergleichsgesprächen keine Fristverschiebung abzuleiten.

2 Parteien und Beratungsfragen – Entwurfsabschnitte 1 und 2

Alle nannten unverändert 25.000 EUR Stammkapital und die Beteiligungen 40, 35 und 25 Prozent. Gegenstand ist die bestehende GmbH mit Lichtbetrieb, kein neuer Beteiligungseinstieg. Grundlage waren Frau Fürsts Schreiben V02, Rabensteins Gegenposition V03 und mein Schreiben V04. Die beabsichtigte Vereinbarung soll persönliche Verpflichtungen der Gesellschafter und Pflichten der Gesellschaft klar unterscheiden. Gesellschaftsrechtliche Wirkungen sollen gesondert umgesetzt werden.

V02 Abschnitt 4 und V03 Abschnitt 5 enthalten den Wunsch nach eigenen Beratungskosten je Partei und gesonderten Aufträgen für gemeinsame Vollzugskosten. Ich habe auf fünf Arbeitstagen Prüfungszeit für eine vollständige Endfassung bestanden. Rabenstein hielt dies für vernünftig, wollte aber die Prozessbearbeitung davon unabhängig halten. Die Prüfungsfrist fehlt noch im übersandten Entwurf; sie ist nachzutragen oder ausdrücklich abzulehnen. Es wurde kein gemeinsames Anwaltsmandat erteilt.

3 Tätigkeit und Anstellung – Entwurfsabschnitte 3 und 4

Seidel wiederholte V02 Abschnitt 1: künftige Bestellung, zunächst sechs Monate gemeinsame Vertretung. Rabenstein bevorzugt entsprechend V03 Abschnitt 1 eine technische Übergangsrolle bis zum 31. Januar 2027. Seidel hält drei Projekttag für machbar; eine zusätzliche Störungsbereitschaft bleibt ungeklärt. Ich habe eine Vertretung für die übrigen Tage verlangt. Eine organisatorische Entscheidung wurde nicht getroffen.

Die Oktobervergütung bleibt gesondert anhand des Anstellungsvertrags zu prüfen. Niemand behauptete, der Septemberbeschluss habe diesen Vertrag automatisch beendet. Zugang, Aufgabenbeschreibung, Haftpflichtdeckung und Weisungsweg stehen noch aus. Der Vertragsentwurf darf die offene Organfrage deshalb nicht mit einer Funktionsbezeichnung entscheiden.

4 Freigaben und Eigengeschäfte – Entwurfsabschnitte 5 und 6

Aus V02 Abschnitt 2 und V03 Abschnitt 2 ergeben sich die konkurrierenden Grenzen von 10.000 und 7.500 EUR brutto. Zusammenrechnung verbundener Bestellungen, Nachweis des Preises und eine dokumentierte zweite Entscheidung wurden als Arbeitsgrundlage akzeptiert. Wer im späteren Organmodell tatsächlich befugt wäre, ist noch zu bestimmen. Die Buchhaltung soll nicht die fehlende zweite Geschäftsführungsentscheidung ersetzen.

Bei Geschäften mit Seidels Einzelfirma verlangt Rabenstein eine vorläufige Sperre, Seidel dagegen die Möglichkeit ordnungsgemäß freigegebener Einzelaufträge. V04 Abschnitt 2 verlangt getrennte Prüfung von Stimmrecht und Vertragsvertretung. Niemand erklärte eine allgemeine Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot oder die nachträgliche Genehmigung der Augustzahlung. Der Unterschied zwischen interner Pflicht und Wirkung gegenüber Lieferanten wurde angesprochen, ohne einzelne bestehende Verträge abschließend zu bewerten.

5 Rechnung – Entwurfsabschnitt 7

Seidels Grenze von 2.380 EUR stammt aus V02 Abschnitt 2; Rabensteins gewünschte vorläufige Zahlung von 3.500 EUR aus V03 Abschnitt 2. Mein Vorschlag einer Verwahrung aus V04 Abschnitt 2 ist eine dritte Möglichkeit, keine angenommene Zwischenlösung. Eine geeignete Stelle wurde nicht benannt. Die beiden Beträge sind Verhandlungspositionen und keine gemeinsam festgestellte Forderung.

Die Teilnehmer wollen verfügbare Belege möglichst bis zum 16. Oktober sammeln und einen gemeinsam beauftragten Prüfer bis zum 22. Oktober befragen. Auftrag, Person und Preis stehen aus. Einwendungen sollen drei Arbeitstage möglich bleiben. Frau Fürst widersprach einer automatischen Verbindlichkeit des Prüferberichts. Die unterschiedliche Herkunft der Gerätedaten bleibt sichtbar. Die erste Klagebehauptung wird durch dieses Gespräch weder stillschweigend berichtigt noch als gemeinsam richtig bestätigt; ihre prozessuale Behandlung obliegt der jeweiligen Vertretung.

6 Information und Mehrheiten – Entwurfsabschnitte 8 und 9

V02 Abschnitt 3, V03 Abschnitt 3 und V04 Abschnitt 1 begründen den monatlichen Bericht und geschützten Lesezugang. Ich kann vorhandene Zahlen liefern, übernehme aber keine persönliche Garantie. Eine konkrete Bereitstellung ist noch zu organisieren. Gesetzliche Informationsrechte sollen davon unabhängig bleiben.

Die vorgeschlagenen 75 Prozent beziehen sich nach den Äußerungen auf das gesamte Stammkapital und auf einen begrenzten Katalog. Dies darf nicht mit der jetzigen Satzungsregel über abgegebene Stimmen verwechselt werden. Ich habe darauf hingewiesen, dass die 75-Prozent-Schwelle mir kein eigenes Vetorecht gibt und keine persönlichen Finanzierungspflichten ohne meine Zustimmung begründen soll. Satzungsänderung, schuldrechtliche Zustimmungspflicht und gesetzliches Stimmverbot müssen im späteren Text getrennt erkennbar sein. Eine neutrale Versammlungsleitung wird gewünscht, aber im Einzelfall ordnungsgemäß gewählt. Die alte Niederschrift wird nicht ersetzt.

7 Finanzierung und Konfliktlösung – Entwurfsabschnitte 10 und 11

V03 Abschnitt 4 schlägt freiwillige anteilige Darlehen vor, V02 Abschnitt 3 vorherige Bankprüfung. V04 Abschnitt 3 schließt meine automatische Finanzierung und Verwässerung aus. Die 40.000 EUR sind ein vorsorglicher Gesprächsbetrag. Rabenstein will bis zum 30. Oktober eine Vorschau bis März 2027 erstellen lassen. Niemand hat Geld zugesagt, Kapital übernommen oder eine Kapitalerhöhung beschlossen.

V02 Abschnitt 4 und V04 Abschnitt 4 begründen die begrenzte Moderation ohne einseitige Ernennung, Schiedsentscheidung oder Fristhemmung. Rabenstein erklärte hierzu entsprechend V03 Abschnitt 5 Gesprächsbereitschaft. Niemand möchte eine Buchwertklausel oder einen automatischen Verkauf. Ein späterer freiwilliger Verkauf bleibt ein eigener Vorgang einschließlich Formprüfung.

8 Kommunikation und Prozess – Entwurfsabschnitte 12 und 13

Die Positionen zur Vertraulichkeit und Beweissicherung stehen jeweils im letzten Abschnitt der drei Briefe. Seidel verlangt Zustimmung zur Betriebsmitteilung; Rabenstein wünscht eine Mitteilung über wirksame Zuständigkeiten; ich möchte keine unzutreffende Zuschreibung eigener Verantwortung. Es wurde kein gemeinsamer Text beschlossen und keine absolute Unverwertbarkeit von Verhandlungsmaterial zugesichert.

V02 Abschnitt 4 enthält das Angebot, eigene Anwaltskosten zu tragen und Gerichtskosten zu halbieren. V03 Abschnitt 5 hält die Gesellschaftszustimmung offen. V04 Abschnitt 4 verlangt, persönliche Rechte nicht pauschal abzugelten. Der genaue Umfang eines späteren Prozessvergleichs muss gesondert ausgearbeitet werden. Anstellungsansprüche und unbekannte Ansprüche sind bislang nicht abschließend erfasst. Vor erfüllten Bedingungen wird keine Prozessbeendigung versprochen.

9 Unterschriften und Vollzug – Entwurfsabschnitt 14

Alle drei Briefe verlangen persönliche Unterschriften und eine gesonderte legitimierte Vertretung der Gesellschaft. Erforderliche Organentscheidungen, Satzungsform, registerrechtliche Wirkungen und eine mögliche Beurkundung der Gesamtvereinbarung sind vorab zu klären. Die vorhandene Unterschriftenmappe aus dem Nachtrag ist kein Nachweis einer schon ausreichenden Prozess- oder Abschlussvollmacht.

1. November ist gewünschter Beginn, 30. Oktober ein Redaktionsziel. Ohne vollständige Regelung und belegten Vollzug wird daraus kein automatischer Vertrag. Die Parteien sollen bei unwirksamen Bestimmungen neu verhandeln, wie V02 Abschnitt 4 und V04 Abschnitt 4 verlangen. Frau Fürst hat angekündigt, zunächst die konkurrierenden Regelungen lesbar zusammenzuführen. Dr. Feuchtwanger soll sodann aus Gesellschaftssicht überarbeiten. Dieser nächste Arbeitsschritt ist keine Billigung des um 13:15 Uhr entstandenen Entwurfs.

Otilie Heller

Gesprächsnotiz, versandt zur Korrektur am 09.10.2026 um 15:10 Uhr

Von	Kunigunde Rabenstein <kr@spreebogen-lichtwerk.example>
An	"Dr. Adelbert Feuchtwanger" <af@feuchtwanger-recht.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 08:10:00 +0200
Betreff	Spreebogen: Verteidigung bleibt vorrangig – zusätzlich Vergleich prüfen

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

ich erweitere den Auftrag für die Spreebogen Lichtwerk GmbH um die Prüfung eines Vergleichs und einer Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit. Bitte bearbeiten Sie zunächst die Verteidigung gegen die Klage einschließlich der ausführlichen Klageerwiderung. Anschließend soll ein tragfähiger Entwurf für die Gesellschaft entstehen. Frau Fürst wird wohl eine erste Vertragsfassung schicken. Meine beigefügte Stellungnahme enthält unsere betrieblichen Grenzen und ausdrücklich getrennt meine persönlichen Wünsche.

Sie vertreten weiterhin ausschließlich die Gesellschaft. Ich beauftrage Sie nicht für mich persönlich, nicht für Ottilie und selbstverständlich nicht für Gottfried. Bitte klären Sie, welche Vertretung und welche Beschlüsse für den Prozess, einen Vergleich, den Anstellungsvertrag und eine mögliche Rechnungsabrechnung jeweils benötigt werden. Die angekündigte Vollmacht ist kein Ersatz für eine fehlende Entscheidung. Ob alle erforderlichen Unterschriften bereits in Ihrer Akte sind, kann ich heute aus dem Betrieb nicht bestätigen.

Bitte geben Sie Vergleichserklärungen erst nach einer gesonderten Freigabe der dann zuständigen Personen ab. Heute geht es um Prüfung, Entwurf und das Gespräch. Eine Widerklage oder ein pauschaler Anspruchsverzicht ist damit nicht beauftragt. Auch Kosten für einen Prüfer oder Notar sollen erst nach einem konkreten Vorschlag ausgelöst werden.

Die Fristen am heutigen 9. Oktober und am 23. Oktober bleiben für mich dringend. Bitte bestätigen Sie den tatsächlichen Gerichtseingang gesondert, sobald Sie ihn belegen können. Eine Gesprächszusage von Frau Fürst beruhigt mich insoweit nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Rabenstein
Geschäftsführerin, Spreebogen Lichtwerk GmbH

Anlage: V03_Rabenstein_Gegenposition.docx

Von	Walburga Fürst <post@fuerst-recht.example>
An	"Dr. Adelbert Feuchtwanger" <af@feuchtwanger-recht.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 08:36:00 +0200
Betreff	32 O 187/26 – Gespräch um 10 Uhr und Position meines Mandanten

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Feuchtwanger,

anbei erhalten Sie mein gestern mit Herrn Seidel besprochenes Schreiben. Er möchte das Telefonat um 10 Uhr nutzen, um zwischen einer künftigen Organstellung und einer technischen Übergangslösung zu unterscheiden. Beides gleichzeitig als bereits vereinbart festzuhalten, wäre falsch. Er kann drei feste Projektstage anbieten. Ob Ihre Mandantin damit ihre Kunden verlässlich betreuen kann, sollten wir konkret besprechen.

Die Zahl von 2.380 EUR ist seine derzeitige Vergleichsgrenze nach Rechnungsprüfung. Sie ist kein Anerkenntnis, dass genau dieser Betrag überzahlt wurde. Er will die Belege bis zum 16. Oktober möglichst vollständig zusammentragen. Bei der Seriennummer des letzten Geräts besteht weiter Unsicherheit. Bitte lassen Sie die Septemberr Niederschrift und die bisherigen Unterlagen unverändert; spätere Erläuterungen sollen als solche erkennbar bleiben.

Ich vertrete nur Herrn Seidel. Frau Heller kann ihre Vorstellungen selbst erklären und eigene Beratung hinzuziehen. Für die Gesellschaft gehe ich von Ihrer gesondert zu prüfenden Bevollmächtigung aus. Aus der Teilnahme von Frau Rabenstein werde ich keine Abschlussvollmacht für sämtliche Gegenstände ableiten.

Mein Mandant möchte eine spätere Betriebsmitteilung vorher lesen. Persönliche Beratungskosten trägt jeder selbst; gemeinsamer Prüfer und Notar benötigen einen abgestimmten Auftrag. Eine Einigung über die Prozesskosten ist noch nicht erreicht. Die Klage wird heute weder zurückgenommen noch für erledigt erklärt. Die laufenden gerichtlichen Fristen werden durch unser Gespräch nicht verändert; bitte organisieren Sie Ihre Verteidigung unabhängig davon.

Mit kollegialen Grüßen

Walburga Fürst
Rechtsanwältin

Anlage: V02_Fuerst_Verhandlungsposition.pdf

Von	Otilie Heller <oh@spreebogen-lichtwerk.example>
An	Kunigunde Rabenstein <kr@spreebogen-lichtwerk.example>, Gottfried Seidel <gs@seidel-buehnenservice.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 09:02:00 +0200
Betreff	Vor dem Telefonat: meine 25 Prozent und die Buchhaltung bitte trennen

Liebe Kunigunde, lieber Gottfried,

ich schicke Euch meinen Brief vor dem Telefonat, damit meine Punkte nicht zwischen Euren beiden Vorschlägen verschwinden. Bitte gebt ihn vollständig an Eure jeweiligen anwaltlichen Ansprechpartner weiter. Herr Dr. Feuchtwanger soll erkennen können, dass ich persönlich spreche und kein gemeinsames Mandat erteile. Eine fertige Vertragsfassung möchte ich vor meiner Unterschrift mindestens fünf Arbeitstage prüfen lassen können.

Die Monatsübersicht kann ich vorbereiten, wenn die Geschäftsführung die Verantwortung für Prüfung und Erläuterung übernimmt. Ein Lesezugang zur Lindenhof-Ablage ist ebenfalls machbar. Ich möchte aber nicht mit meiner Buchhaltungsunterschrift automatisch Preisfreigaben, einen Lieferumfang oder fremde Vertretungsmacht bestätigen. Bei der Rechnung fehlt mir weiterhin eine saubere Zuordnung des letzten Geräts. Aus einem funktionierenden Kundenauftrag folgt für mich keine lückenlose Lieferdokumentation.

Bei der Finanzierung ist mir besonders wichtig, dass 75 Prozent Kunigunde und Gottfried gemeinsam erreichen können. Meine persönlichen Darlehen oder Bürgschaften dürfen deshalb nicht über eine solche Mehrheit entstehen. Ich habe heute kein Geld zugesagt. Eine Verwahrung zur Überbrückung des Rechnungsstreits wäre eine Überlegung, aber bislang gibt es weder einen Verwahrer noch einen vereinbarten Betrag.

Ich schreibe im Gespräch gern mit. Das wird kein Gesellschaftsbeschluss und kein von allen bestätigtes Ergebnisprotokoll. Bitte berichtet der Werkstatt erst von einer Einigung, wenn die Zuständigkeiten wirklich geregelt sind. Die Gerichtsfristen bleiben Aufgabe der Kanzlei; einen Versandnachweis habe ich selbst nicht.

Herzliche Grüße
Otilie

Anlage: V04_Heller_Persoенliche_Position.docx

Von	Walburga Fürst <post@fuerst-recht.example>
An	"Dr. Adelbert Feuchtwanger" <af@feuchtwanger-recht.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 13:40:00 +0200
Betreff	Arbeitsfassung 13:15 Uhr – Alternativen bitte ausdrücklich offen lassen

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Feuchtwanger,

ich übersende die angekündigte bearbeitbare Arbeitsfassung. Sie führt die besprochenen Wünsche in vierzehn Abschnitten zusammen. Ich habe die konkurrierenden Organmodelle, die Freigabegrenzen und die Rechnungsvarianten nebeneinander ausformuliert. Mein Mandant hat damit keiner Variante Ihrer Mandantin zugestimmt. Bitte kennzeichnen Sie Änderungen so, dass wir tatsächliche Verständigung und bloße Redaktionsarbeit auseinanderhalten können.

Die Vereinbarung soll die bestehende Gesellschaft betreffen. Weder wird Kapital erhöht noch ein Anteil übertragen. Bei den Zustimmungsvorbehalten muss eine etwaige schuldrechtliche Bindung von der noch gesondert umzusetzenden Satzungsänderung getrennt bleiben. Für die technische Übergangsrolle fehlen noch Aufgabenbeschreibung, Bereitschaftsregelung und die geprüften Angaben aus dem Anstellungsvertrag. Ohne diese Ergänzungen ist die Fassung nicht unterschriftsreif.

Auch die Vertretung der Gesellschaft darf nicht pauschal in der Unterschriftenzeile verschwinden. Bitte prüfen Sie Prozess, Vergleich, Organentscheidung und Anstellung jeweils am konkreten Gegenstand. Erforderliche Beschlüsse, notarielle Schritte und Registerwirkungen sollten in einer Vollzugsliste stehen. Das gewünschte Datum 1. November ist kein Beginn ohne erfüllte Bedingungen.

Eine allgemeine Erledigung aller Ansprüche habe ich bewusst nicht aufgenommen. Die Kostenaufteilung ist weiterhin nur Seidels Angebot. Frau Hellers Bitte um eigene Prüfungszeit muss noch in den Ablauf eingearbeitet werden; ich habe den Entwurf vor diesem Abgleich herausgegeben. Bitte geben Sie ihn deshalb weder als abgestimmt weiter noch zum Unterschreiben aus. Bis zum belegten Vollzug wird keine prozessbeendende Erklärung zugesagt.

Mit kollegialen Grüßen

Walburga Fürst
Rechtsanwältin

Anlage: V01_Gesellschaftervereinbarung_Entwurf.docx

Von	Kunigunde Rabenstein <kr@spreebogen-lichtwerk.example>
An	"Dr. Adelbert Feuchtwanger" <af@feuchtwanger-recht.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 14:25:00 +0200
Betreff	Zum Entwurf: Übergangsrolle, Zahlung und Gesellschaftsvertretung bleiben offen

Sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,

ich habe Frau Fürsts Entwurf gelesen und lege meine heutige Stellungnahme nochmals daneben. Die Alternativen sind für mich tatsächlich offen. Ich möchte zunächst die technische Übergangsrolle prüfen lassen. Einer sofortigen neuen Geschäftsführerbestellung stimme ich mit dieser Mail nicht zu. Für die Störungseinsätze brauchen wir einen praktikablen Plan; drei feste Tage allein beantworten die Frage der übrigen Woche noch nicht.

Bei Abschnitt 7 reicht mir eine spätere Gutschrift bis höchstens 2.380 EUR derzeit nicht. Die vorläufige Zahlung von 3.500 EUR und Ottilies Verwahrungsidee sollen anhand der Liquidität und der noch offenen Belege verglichen werden. Bitte stellen Sie keine dieser Zahlen als festgestellten Schaden oder bereits angenommenes Angebot dar. Auch neue SBS-Aufträge während der Prüfung bleiben für mich problematisch.

Die Trennung von persönlicher Vereinbarung, Gesellschaftsbeschlüssen und Satzungsänderung erscheint mir richtig. Ich möchte aber vor Unterzeichnung sehen, welche Personen jeweils handeln dürfen und welche Nachweise tatsächlich vorliegen. Mein Geschäftsführertitel allein soll im Entwurf keine ungeprüfte Antwort auf jede Vertretungsfrage sein. Die Kanzlei soll nur die Gesellschaft beraten; meine persönliche Darlehensbereitschaft wäre gesondert zu erklären.

Bitte arbeiten Sie erst die notwendige Verteidigung und dann die Vertragsfassung für unsere Seite aus. Ottilies fünf Arbeitstage für die persönliche Prüfung können wir berücksichtigen, ohne dafür Gerichtsfristen verstreichen zu lassen. Zur heutigen Verteidigungsanzeige benötige ich weiterhin die gesonderte Bestätigung des tatsächlichen Eingangs. Diese Mail enthält keine Freigabe zur Prozessbeendigung.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Rabenstein

Anlagen: V03_Rabenstein_Gegenposition.pdf; V01_Gesellschaftervereinbarung_Entwurf.docx

Von	Otilie Heller <oh@spreebogen-lichtwerk.example>
An	Kunigunde Rabenstein <kr@spreebogen-lichtwerk.example>, Gottfried Seidel <gs@seidel-buehnenservice.example>, Walburga Fürst <post@fuerst-recht.example>, "Dr. Adelbert Feuchtwanger" <af@feuchtwanger-recht.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 15:10:00 +0200
Betreff	Gesprächsnotiz: bitte korrigieren, eine Einigung steht dort nicht

Sehr geehrte Frau Fürst, sehr geehrter Herr Dr. Feuchtwanger,
liebe Kunigunde, lieber Gottfried,

anbei sende ich meine Gesprächsnotiz und zur eindeutigen Zuordnung nochmals meinen persönlichen Brief. Die Nummern der Vertragsabschnitte habe ich erst nach Eingang der Arbeitsfassung ergänzt. Wir hatten diesen Text morgens noch nicht vor uns. Bitte gebt mir konkrete Korrekturen, wenn ich eine Äußerung falsch zugeordnet habe. Schweigen soll keine Genehmigung des Protokolls bedeuten.

Mir ist aufgefallen, dass meine gewünschte Prüfungszeit von fünf Arbeitstagen noch nicht als Regelung im Entwurf steht. Ich möchte sie vor einer persönlichen Unterschrift haben. Das darf selbstverständlich nicht bedeuten, dass die Gesellschaft ihre Verteidigungsfristen liegen lässt. Einen Gerichtseingang kann ich als Buchhaltung weiterhin nicht bestätigen; dafür brauche ich die Nachricht der Kanzlei.

Meine Verwahrungsidee ist ebenfalls nur ein Vorschlag. Es gibt keine ausgewählte Stelle und keinen angenommenen Verwahrungsauftrag. Bitte schreibt in einer nächsten Fassung nicht, Geld liege bereits sicher bereit. Auch die Liquiditätsvorschau muss erst erstellt werden. Der Betrag von 40.000 EUR ist noch kein festgestellter Finanzierungsbedarf und keine Zusage der Gesellschafter.

Ich habe die offenen Klauseln jeweils den Briefstellen und Gesprächsbeiträgen zugeordnet. Dadurch sollte sichtbar bleiben, warum die Varianten im Entwurf stehen. Für die Werkstatt möchte ich bis zur tatsächlichen Regelung nur belastbare Zuständigkeiten nennen. Über unbekannte Ansprüche, meine privaten Rechte oder einen automatischen Verkauf haben wir uns nicht geeinigt. Dieses Protokoll ersetzt weder Beschluss noch Unterschrift noch Vollzug.

Mit freundlichen Grüßen
Otilie Heller

Anlagen: V05_Gespraechsprotokoll_09_Oktober.docx; V04_Heller_Persoenliche_Position.pdf